

JOURNAL OFFICIEL

DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

paraissant le jeudi de chaque semaine à Brazzaville

DESTINATIONS	ABONNEMENTS			NUMERO
	1 AN	6 MOIS	3 MOIS	
REPUBLIQUE DU CONGO	24.000	12.000	6.000	500 F CFA
Voie aérienne exclusivement				
ETRANGER	38.400	19.200	9.600	800 F CFA

▣ Annonces judiciaires et légales et avis divers : 460 frs la ligne (il ne sera pas compté moins de 5.000 frs par annonce ou avis).
Les annonces devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la date de parution du "JO".

▣ Propriété foncière et minière : 8.400 frs le texte.

▣ Déclaration d'association : 15.000 frs le texte.

DIRECTION : TEL./FAX : (+242) 281.52.42 - BOÎTE POSTALE 2.087 BRAZZAVILLE - Email : journal.officiel@sgg.cg
Règlement : espèces, mandat postal, chèque visé et payable en République du Congo, libellé à l'ordre du **Journal officiel** et adressé à la direction du Journal officiel et de la documentation.

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE		
- LOIS -		
19 août Loi n° 6-2026 autorisant la ratification de l'accord de financement relatif au programme des économies forestières durables du bassin du Congo entre la République du Congo et l'Association internationale de développement.....	1027	19 août Loi n° 10-2026 autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au projet de renforcement de la résilience urbaine entre la République du Congo et la Banque Internationale pour la reconstruction et le développement..... 1070
19 août Loi n° 7-2026 autorisant l'adhésion de la République du Congo à l'accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique.....	1040	19 août Loi n° 11-2026 autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au projet de prolongement de la route de la corniche de Brazzaville entre la République du Congo et la Banque Arabe pour le développement économique en Afrique..... 1083
19 août Loi n° 9-2026 autorisant la ratification de l'accord de financement relatif au programme de sécurité sanitaire en Afrique de l'Ouest et du Centre-Phase III entre la République du Congo et l'association Internationale de développement.....	1059	
		- DECRETS ET ARRETES -
		A - TEXTES GENERAUX
		MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC
		19 août Décret n° 2026-311 portant ratification de l'accord de financement relatif au

programme des économies forestières durables du bassin du Congo entre la République du Congo et l'Association internationale de développement.....	1092
19 août Décret n° 2026-312 portant ratification de l'accord de l'adhésion de la République du Congo à l'accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique.....	1092
19 août Décret n° 2026-314 portant ratification de l'accord de financement relatif au programme de sécurité sanitaire en Afrique de l'Ouest et du Centre-Phase III entre la République du Congo et l'association Internationale de développement.....	1093
19 août Décret n° 2026-315 portant ratification de l'accord de prêt relatif au projet de renforcement de la résilience urbaine entre la République du Congo et la Banque Internationale pour la reconstruction et le développement.....	1093
19 août Décret n° 2026-316 portant ratification de l'accord de prêt relatif au projet de prolongement de la route de la corniche de Brazzaville entre la République du Congo et la Banque Arabe pour le développement économique en Afrique.....	1094

B - TEXTES PARTICULIERS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Actes en abrégé

-Nomination dans les ordres nationaux...	1094
--	------

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

- Nomination.....	1098
- Cassation de grade.....	1098
- Rétrogradation.....	1099

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION DES PEUPLES AUTOCHTONES

Suppression de nom patronymique

14 août Arrêté n° 2104 portant suppression de nom de madame MAKAMIEKOUTIMA (Helga Romy Maryse).....	1099
---	------

PARTIE NON OFFICIELLE

- ANNONCES LEGALES -

A - Déclaration de sociétés.....	1099
B - Déclaration d'associations.....	1100
C - Déclaration de parti politique.....	1101

PARTIE OFFICIELLE

- LOIS -

Loi n° 6-2025 du 19 août 2025 autorisant la ratification de l'accord de financement relatif au programme des économies forestières durables du bassin du Congo entre la République du Congo et l'Association internationale de développement

L'Assemblée nationale et le Sénat
ont délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :

Article premier : Est autorisée la ratification de l'accord de financement relatif au programme des économies forestières durables du bassin du Congo entre la République du Congo et l'Association internationale de développement signé le 31 mars 2026, dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Brazzaville, le 19 août 2025

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N'GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

Le ministre des finances, du budget et
du portefeuille public,

Christian YOKA

La ministre de l'économie forestière,

Rosalie MATONDO

La ministre de l'environnement, du bassin du Congo
et du développement durable,

Arlette SOUDAN NONAULT

Accord de financement

(Programme Des Economies Forestières Durables
Du Bassin Du Congo – Phase I)

Entre

RÉPUBLIQUE DU CONGO

et

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE
DÉVELOPPEMENT

ACCORD DE FINANCEMENT

ACCORD conclu à la Date de Signature entre la
RÉPUBLIQUE DU CONGO (le « Bénéficiaire ») et l'AS-
SOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT
(l'« Association »).

ATTENDU QUE :

A. Les Pays Participants (y compris le Bénéficiaire) et les Organismes Régionaux ont accepté de participer au Programme d'APM ; et entendent coordonner leurs activités pour la réalisation d'activités dans le cadre de projets devant être mis en œuvre par les Pays Participants et les Organismes Régionaux afin d'améliorer la gestion forestière, de renforcer les chaînes de valeur forestière et de créer des emplois dans des zones ciblées dans les pays du bassin forestier du Congo ;

B. Pour faciliter la mise en œuvre de la Phase 1 du Programme d'APM, l'Association et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (la « Banque ») ont accordé une assistance financière à la République du Cameroun, à la République centrafricaine, au Bénéficiaire, à la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et à la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) ;

C. Au cours des phases ultérieures du Programme d'APM, la Banque et/ou l'Association ont accordé ou accorderont des financements à d'autres Pays Participants et/ou Organismes régionaux ; et

D. Le Bénéficiaire, s'étant assuré que ses activités sont faisables et prioritaires, a demandé à l'Association de l'aider à financer des activités liées au Programme d'APM.

PAR CES MOTIFS, le Bénéficiaire et l'Association conviennent par les présentes de ce qui suit :

ARTICLE I
CONDITIONS GENERALES ; DÉFINITIONS

1.1. Les Conditions Générales (telles que définies dans l'Appendice au présent Accord) s'appliquent au présent Accord dont elles font partie intégrante.

1.2. À moins que le contexte ne requière une interprétation différente, les termes en majuscule utilisés dans le présent Accord ont les significations qui leur sont données dans les Conditions Générales ou dans l'Appendice au présent Accord.

ARTICLE II
LE FINANCEMENT

2.1. L'Association accepte de mettre à la disposition du Bénéficiaire un crédit, qui est considéré comme un Financement Concessionnel aux fins des Conditions Générales, d'un montant de cent millions cinq cent mille Euros (100.500.000 EUR), ledit montant pouvant être converti périodiquement par le biais d'une Conversion Monétaire (indifféremment dénommé « Crédit » et «

Financement »), afin de (a) contribuer au financement du projet décrit à l'Annexe 1 au présent Accord (le « Projet »), et (b) fournir une option d'intervention rapide (« RRO »).

2.2. Le Bénéficiaire peut retirer les fonds du Financement conformément aux dispositions de la Section III de l'Annexe 2 au présent Accord.

2.3. Le Taux Maximum de la Commission d'Engagement est de un demi de un pour cent (1/2 de 1 %) par an prélevé sur le Solde Non Retiré du Financement.

2.04. Les Dates de Paiement sont le 15 mars et le 15 septembre chaque année.

2.05. Le montant des Intérêts est le plus élevé des pourcentages suivants : a) la somme de un et demi pour cent (1,5 %) par an plus l'Ajustement de Base des Intérêts ; et b) zéro pour cent (0 %) par an, ou tout taux qui s'appliquerait à la suite d'une Conversion Monétaire ; sur le Solde Retiré du Crédit.

2.06. Le montant en principal du Crédit est remboursé conformément à la Section 3.05 des Conditions Générales et au calendrier d'amortissement stipulé à l'Annexe 3 au présent Accord.

2.07. La Monnaie de Paiement est l'Euro.

ARTICLE III

LE PROJET ; PROJET D'INTERVENTION D'URGENCE CONDITIONNELLE

3.01. Le Bénéficiaire déclare qu'il souscrit pleinement aux objectifs du Projet, du Programme d'APM et du Projet d'Intervention d'Urgence Conditionnelle (« CERP »). À cette fin, le Bénéficiaire exécute le Projet, par l'intermédiaire du Ministère de l'Économie Forestière (« MEF »), conformément aux dispositions de l'Article V des Conditions Générales et de l'Annexe 2 au présent Accord ; et b) exécute ou veille à ce que soit exécutée la CERP conformément à l'Article V des Conditions Générales.

ARTICLE IV

RECOURS DE L'ASSOCIATION

4.01. Les Autres Cas de Suspension sont les suivants :

(a) les Instruments de la COMIFAC ont, de l'avis de l'Association, été modifiés, suspendus, abrogés, annulés, ou il y a été fait dérogation d'une manière qui compromet gravement l'aptitude de la COMIFAC à s'acquitter de l'une quelconque des obligations lui incombant en vertu de l'Accord de Financement de la COMIFAC ; ou

(b) de l'avis de l'Association, le Traité Révisé de la CEMAC a été amendé, suspendu, abrogé, annulé ou il y a été fait dérogation d'une manière qui compromet gravement l'aptitude de la CEMAC à s'acquitter de l'une quelconque des obligations lui incombant en vertu de l'Accord de Financement de la CEMAC.

4.02. Les Autres Cas d'Exigibilité Anticipée sont les suivants : à savoir que l'un quelconque des faits spécifiés aux paragraphes (a) ou (b) de la Section 4.01 du présent Accord survient.

ARTICLE V

ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION

5.01. Les Autres Conditions d'Entrée en Vigueur sont les suivantes :

(a) le Manuel des Opérations du Projet a été adopté par le Bénéficiaire conformément aux dispositions de la Section I.B.1 (a) de l'Annexe 2 au présent Accord et dont la forme et le fond sont jugés satisfaisants par l'Association ; et

(b) i) l'Unité de Gestion du Projet a été constituée ; et ii) un coordinateur du Projet, le responsable de la passation des marchés, le responsable administratif et financier, et le comptable pour le Projet ont été nommés et/ou recrutés, le cas échéant, dont les termes de référence, les qualifications et l'expérience sont jugés satisfaisants par l'Association, tels que visés à la Section I.A.3 de l'Annexe 2 au présent Accord.

5.02. La Date Limite d'Entrée en Vigueur est la date Quatre-vingt-dix (90) jours après la Date de Signature.

5.03. Aux fins de la Section 10.05 (b) des Conditions Générales, la date à laquelle prennent fin les obligations du Bénéficiaire aux termes du présent Accord (autres que les obligations de paiement) tombe vingt (20) ans après la Date de Signature.

ARTICLE VI

REPRÉSENTANT ; ADRESSES

6.01. Le Représentant du Bénéficiaire est son ministre chargé des finances, du budget et du portefeuille public.

6.02. Aux fins de la Section 11.01 des Conditions Générales :

a) l'adresse du Bénéficiaire est :

Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public
Boulevard Denis Sassou Nguesso
B.P. : 2083
Brazzaville
République du Congo ; et

b) l'adresse électronique du Bénéficiaire est :
contact@finances.gouv.cg

6.03. Aux fins de la Section 11.01 des Conditions Générales :

a) l'adresse de l'Association est :

Association internationale de développement

1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
États-Unis d'Amérique ; et

b) l'adresse électronique de l'Association est :

Télex : Par télécopie :
248423 (MCI) 1-202-477-6391

ACCORD CONCLU à la Date de Signature.

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Par _____

Représentant autorisé

Nom : _____

Titre: _____

Date : _____

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Par _____

Représentant autorisé

Nom : _____

Titre: _____

Date : _____

ANNEXE 1 Description du projet

Les objectifs du Projet sont d'améliorer la gestion forestière, de renforcer les chaînes de valeur forestières et de créer des emplois dans des zones ciblées de la République du Congo.

Le Projet constitue une phase du Programme d'APM et comprend les parties suivantes :

Partie 1 : Politiques et Institutions

1.1 Politiques et réglementations

(a) Renforcement des capacités des institutions publiques concernées à traiter des questions spécifiques liées au commerce du bois conformément à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) par le biais (i) de l'appui à la rédaction et au suivi des conclusions des avis de commerce non-préjudiciables par des Sociétés Concernées ; (ii) fournir un appui technique aux opérations des Organes Nationaux CITES ; et (iii) promouvoir la participa-

tion aux réunions internationales et régionales de la CITES.

(b) Appui à la diffusion du Code Forestier à travers (i) l'assistance technique au Ministère de l'Économie Forestière (MEF) pour, entre autres, l'élaboration des textes d'application ; et (ii) la réalisation d'une évaluation de la faisabilité de la mise en œuvre d'un mécanisme de partage de la production entre le Gouvernement de la République du Congo et les sociétés forestières.

1.2 Traçabilité, certification, systèmes d'information

(a) Fourniture d'un appui au Système National de Légalité et de Vérification, notamment par (i) l'élaboration de modules supplémentaires pour améliorer la traçabilité du bois, et (ii) la fourniture d'une assistance technique au MEF pour la coordination de la légalité et de la traçabilité des forêts.

(b) Réalisation d'un inventaire forestier national, mise en place d'un système de surveillance forestière et d'un cadastre forestier, cartographie des zones de conservation et de protection dans les unités forestières d'aménagement / unités forestières d'exploitation, et fourniture d'équipements techniques aux mêmes fins.

Partie 2 : Développement des ressources forestières

2.1 Infrastructures fondamentales pour le développement des ressources forestières :

(a) Soutenir les initiatives gouvernementales et communautaires d'enrichissement des forêts dégradées et restauration des zones sensibles aux érosions, la mise en place de plantations forestières et agroforestières polyvalentes, y inclus avec la participation des jeunes, pour la production de bois-énergie, de bois d'œuvre et de produits forestiers non ligneux (PFNL).

(b) Fourniture d'un appui technique au MEF pour la construction et/ou la mise à niveau de banques de semences et d'arboretums.

(c) Appui au fonctionnement des unités de reboisement sélectionnées au sein du Service National de Reboisement, notamment par la fourniture de matériel et la réhabilitation, et le renforcement des capacités techniques du personnel.

2.2 Économies forestières communautaires et développement local

(a) Soutenir le renforcement des capacités, la production et l'organisation des petits exploitants dans la production et la transformation des PFNL.

(b) Soutenir les activités génératrices de revenus pour les peuples autochtones et les communautés locales par le biais de (i) soutien à la préparation et à la mise en œuvre de plans de développement locaux tenant compte du climat et d'activités de subsistance pour les communautés ; (ii) la fourniture de petites infrastructures, y compris, entre autres, des panneaux

solaires et des outils de connectivité numérique pour les alertes météorologiques critiques et autres, ainsi que des services, et (iii) des investissements à petite échelle, y compris, entre autres, la réhabilitation et l'entretien du réseau de routes de desserte.

(c) Fournir de l'assistance technique visant à renforcer la gouvernance et l'efficacité du Fonds de développement local (FDL)

(d) Promouvoir les essences forestières peu ou pas connues, notamment en mettant en place des projets pilotes avec les artisans et les PME éligibles, en fournissant du bois et un appui technique, et en soutenant leur participation aux foires internationales du bois.

(e) Fourniture de Paiements pour Services Environnementaux (« PSE») aux Bénéficiaires éligibles de PSE en guise de paiement pour l'amélioration des services écosystémiques grâce à l'agroforesterie et à l'agriculture climato-intelligente.

2.3 Gestion des Aires Protégées

Soutenir la gestion des parcs et les Populations Autochtones et Communautés Locales vivant en dehors ou dans les zones tampons des Aires Protégées Sélectionnées et en matière de collecte de données pour la gestion de la faune et la réduction des conflits entre les humains et les espèces sauvages, à travers :

(a) Fournir une assistance technique pour (i) la préparation et/ou la mise en œuvre de plans de gestion des aires/zones protégées, (ii) la collecte de données pour la recherche, entre autres, sur la restauration des habitats et le suivi de la biodiversité et de l'état des forêts ; (iii) la fourniture d'infrastructures et d'équipements de base pour la recherche et la collecte de données.

(b) Appui à la construction de petites infrastructures, y compris : (i) des barrières physiques pour protéger les cultures et les habitations humaines ; (ii) les infrastructures essentielles des parcs, y compris, entre autres, les pare-feu, les postes de garde et les marchés en bordure des parcs, dans des zones sélectionnées vulnérables au changement climatique.

(c) Renforcement des systèmes de connaissances écologiques traditionnelles et des initiatives communautaires, par le biais (i) d'une formation au renforcement des capacités pour la promotion de moyens de subsistance de substitution et la sécurité alimentaire ; (ii) soutenir les initiatives communautaires ; et (iii) la fourniture de semences et de cultures indigènes.

Partie 3 : Industries et entreprises

3.1 Accès au financement

Appui au développement de la capacité de prêt à long terme des Institutions Financières Participantes (IFP) et promotion du secteur du bois auprès desdites IFP,

en réalisant une évaluation complète de la demande du marché, assortie de recommandations, pour évaluer les besoins de financement dans le secteur forestier, y compris une évaluation des acteurs du côté de l'offre, des banques commerciales, des institutions de microfinance et du FDL.

3.2 Accroître la valeur ajoutée et la capacité de transformation

(a) Soutenir le développement de clusters bois pour les PME par (i) la réalisation d'études de faisabilité assorties de plans directeurs et de projections financières pour les sites proches des grands exploitants forestiers, des zones industrielles opérationnelles et/ou des centres de transformation du bois existants ; (ii) sélection des opérateurs du secteur privé, établissement du contrat de PPP et mise en œuvre ; (iii) préparation de manuels opérationnels, de budgets et élaboration de plans de gestion du site ; (iv) la fourniture d'infrastructures essentielles, y compris, entre autres, des bassins d'éclairage et des installations de stockage ; (v) fourniture d'équipements collectifs privés ; et (vi) la mise en place de guichets uniques pour la formalisation des PME, les certifications des produits forestiers, le cas échéant, les normes, les douanes et les taxes ;

(b) Octroi de Subventions de Contrepartie aux PME Eligibles pour financer des Sous-Projets qui s'inscrivent dans le cadre de plans de développement et de croissance des entreprises et/ou d'un soutien financier.

(c) Facilitation de l'accès des PME Eligibles aux ressources ligneuses par la création de centrales d'achat de bois.

(d) Développer les services de compétitivité sectorielle pour améliorer la gestion des entreprises et l'innovation, grâce à

(i) la création des éco-entreprises par (A) l'étude et la mise en place d'incubateurs d'entreprises vertes au MEF ; (B) soutenir les éco-entreprises pour la valorisation des déchets de bois ; et (C) soutenir la création d'entreprises, la gestion durable, l'optimisation de la production, la commercialisation et la comptabilité ;

(ii) le soutien à la création et l'accompagnement des entreprises de PFNL sélectionnées, renforcer les systèmes de collecte de données et mener des études sectorielles pour les filières des produits forestiers non ligneux, du bambou, du rotin et de l'artisanat ;

(iii) fournir des services de conseil et d'assistance ciblés aux PME des chaînes de valeur du bois et des PFNL sur, entre autres, le renforcement des pratiques de gestion, l'éducation financière, la gouvernance d'entreprise et la capacité d'innovation ;

(iv) soutenir la découverte de marchés et la vente de nouveaux produits par le biais de : (A) la facilitation à l'accès aux marchés nationaux, régionaux et internationaux des PME des secteurs du bois et des PFNL par le biais de l'établissement de contacts

entre entreprises, de la promotion des entreprises et de la mise en valeur des produits locaux ; (B) la promotion de partenariats entre entreprises de pays industrialisés pour le transfert de technologies aux PME congolaises ; (C) l'acquisition et la gestion d'une plateforme de commerce électronique B2B pour le marketing et les ventes ; et (D) l'appui à la structuration des entreprises, à la gestion écologique durable, à l'optimisation de la production, à la commercialisation et à la comptabilité.

(e) Développement du capital humain et des compétences industrielles par : (i) la réalisation d'études de faisabilité pour déterminer les outils et les compétences nécessaires aux PME Eligibles ; (ii) élaboration d'un programme de formation pour les besoins de Formation ; (iii) Formation des jeunes et d'autres transformateurs artisanaux du bois afin d'améliorer leurs compétences et la qualité de leur production ; et (iv) Formation des entrepreneurs de PFNL pour améliorer la qualité de leurs produits.

Partie 4 : Gestion du Projet

Appui à la gestion, à l'exécution, au suivi et à l'évaluation du Projet, notamment : (a) renforcement des capacités des principales institutions de supervision et de suivi ; (b) soutien aux activités d'information et de sensibilisation ; (c) la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social ; (d) établissement de rapports sur le Projet ; (e) appui administratif et logistique ; et (f) des activités de partage des connaissances ; (g) Suivi par des Tierces Parties et établissement de rapports sur les aspects environnementaux et sociaux de l'exécution du Projet.

ANNEXE 2

Exécution du Projet

Section I.

Modalités de mise en œuvre

A. Arrangements institutionnels

1. Ministère de l'Economie Forestière

Le Bénéficiaire confie la responsabilité principale de la mise en œuvre du Projet au Ministère de l'Economie Forestière (« MEF ») et prend toutes les mesures, y compris la fourniture de fonds, de personnel et d'autres ressources nécessaires, pour permettre aux ministères du Bénéficiaire participant au Projet, de remplir leurs fonctions, en collaboration notamment avec le Ministère de l'Economie, du Plan et de l'Intégration Régionale (« MEPIR ») et le Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public (« MFBPP»), et conformément aux dispositions du présent Accord et du Manuel des Opérations du Projet.

2. Comité de Pilotage

Le Bénéficiaire, au plus tard trois (3) mois après la

Date d'Entrée en Vigueur, ou à toute date ultérieure convenue avec l'Association, établit et maintient en place à tout moment pendant l'exécution du Projet, un comité de pilotage interministériel de haut niveau (le « Comité de Pilotage »), dont la structure, les fonctions et les responsabilités sont jugées acceptables par l'Association, qui est chargée de la supervision et de l'orientation stratégique générales du Projet et de l'approbation des Plans de Travail et Budgets Annuels. Le Comité de Pilotage est présidé par un représentant du MEPIR et comprend, entre autres, des représentants du MEF, du MFBPP et des autres ministères, entités et organismes du Bénéficiaire associés au Projet. À cette fin, le Comité de Pilotage se réunit au moins une fois par an.

3. Unité de Gestion du Projet

(a) Le Bénéficiaire crée et maintient par la suite, à tout moment pendant la période d'exécution du Projet, une Unité de Gestion du Projet (« UGP ») au sein du MEF, dont la composition, le mandat, le personnel et les ressources sont jugés satisfaisants par l'Association.

(b) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa (a) ci-dessus, l'UGP est responsable de la mise en œuvre, de la gestion et de la coordination au jour le jour des activités du Projet, notamment : (i) la coordination, le suivi, l'évaluation, l'établissement de rapports et la communication du Projet ; (ii) la planification et l'exécution du Projet ; (iii) la gestion fiduciaire (c'est-à-dire la gestion financière et la gestion de la passation des marchés) du Projet ; (iv) veiller au respect des aspects du Projet liés aux sauvegardes sociales et environnementales ; (v) supervision, suivi et évaluation ; et (vi) préparer les Plans de Travail et Budgets Annuels.

(c) À cette fin, le Bénéficiaire, par l'intermédiaire de l'UGP, conserve à tout moment pendant l'exécution du Projet, entre autres, le personnel suivant, dont les termes de référence, les qualifications et l'expérience sont jugés satisfaisants par l'Association :

(i) un coordinateur (trice) du Projet ; (ii) un spécialiste de la passation des marchés ; (iii) un comptable ; (iv) un spécialiste de la gestion financière.

(d) Le Bénéficiaire, par l'intermédiaire de l'UGP, recrute et conserve à tout moment pendant l'exécution du Projet, (i) au plus tard trois (3) mois après la Date d'Entrée en Vigueur, ou à toute date ultérieure convenue avec l'Association, (A) un spécialiste du suivi et de l'évaluation ; (B) un spécialiste en environnement, santé et sécurité, (C) un spécialiste social, et (D) un spécialiste des questions de Violence Basée sur le genre (VBG) ; et (ii) au plus tard six (6) mois après la Date d'Entrée en Vigueur, ou à toute date ultérieure convenue avec l'Association, un auditeur externe ; tous dotés de termes de référence, de qualifications et d'une expérience jugés satisfaisants par l'Association.

4. Comité technique

Au plus tard un (1) mois après la Date d'Entrée en

Vigueur, ou à toute date ultérieure convenue par l'Association, le Bénéficiaire établit et maintient, tout au long de l'exécution du Projet, le Comité Technique, dont les termes de référence et les membres qualifiés et expérimentés sont en nombre suffisant, tous jugés satisfaisants par l'Association, qui fournit un appui technique au Ministère de l'Economie Forestière, comme décrit plus en détail dans le Manuel des opérations du projet.

5. Unités d'appui Départementales

(a) Au plus tard trois (3) mois après la Date d'Entrée en Vigueur, ou à toute date ultérieure convenue avec l'Association, le Bénéficiaire établit, puis maintient par la suite, au sein des directions des départements du Bénéficiaire ciblés dans le cadre du Projet, des Unités d'Appui Départementales (« UAD »), dont la forme, les modalités et les termes de référence et les ressources sont jugés acceptables par l'Association.

(b) Les UAD organisent, dans leurs départements respectifs, des réunions périodiques avec les entités régionales et centrales, pour (i) examiner les Plans de Travail et Budgets Annuels, y compris les résultats et les rapports d'étape ;

(ii) d'évaluer les progrès accomplis au regard des résultats escomptés et des objectifs spécifiques du Projet ; (iii) faciliter l'exécution du Projet en coordonnant les activités avec l'UGP et en mobilisant les spécialistes et partenaires appropriés ; et (iv) d'exécuter toutes autres tâches pouvant être définies de temps à autre dans le Manuel des Opérations du Projet.

6. Comité de pilotage régional

Pendant toute la durée de l'exécution du Projet, le Bénéficiaire :

a) collabore et coordonne avec le Comité de pilotage régional (le « CPR »), d'une manière et d'un fond jugés satisfaisants par l'Association, et comme énoncé plus avant dans le Manuel des opérations du Projet, pour : i) définir les dispositions qui faciliteront la participation du Bénéficiaire aux initiatives forestières régionales menées par le CPR dans le cadre du Programme d'APM ; et ii) bénéficier de l'assistance technique et d'autres avantages offerts au Bénéficiaire et aux autres Pays Participants au Programme d'APM dans le cadre desdites initiatives ;

b) nomme/désigne et maintient un représentant du MEF et un représentant du MEPIR auprès du CPR aux fins de coordonner lesdites initiatives régionales ; et

c) participer à la collecte de données, aux travaux analytiques et aux évaluations régionales du CPR, en vue d'améliorer l'apprentissage mutuel et de renforcer les programmes forestiers nationaux et régionaux entre les pays participant au Programme d'APM.

d) Sans préjudice des dispositions du présent alinéa 6, le CPR est chargé de procéder à des examens annuels

de l'avancement de la mise en œuvre du Programme d'APM.

B. Manuel des opérations du projet

1. Le Bénéficiaire, par le biais du MEF, i) prépare et adopte un Manuel des Opérations du Projet (« MOP ») selon des conditions jugées satisfaisantes par l'Association ; et ii) exécute ensuite le Projet conformément au MOP, qui comprend notamment les éléments suivants :

(a) une description détaillée des dispositions institutionnelles et des modalités d'exécution du Projet ;

(b) les critères d'admissibilité des Bénéficiaires de PSE et les modalités relatives aux paiements au titre de la Partie 2.2(e) du Projet ;

(c) un Manuel des Subventions de Contrepartie, y compris les critères d'admissibilité et les procédures d'octroi de Subventions de Contrepartie au titre de la Partie 3.2(b) du Projet ;

(d) les procédures comptables, d'audit, d'établissement de rapports, financières et de décaissement du Projet ; les obligations et modalités environnementales et sociales du Projet (y compris celles énoncées dans le PEES) ;

(e) Exigences en matière de collecte et de traitement des données à caractère personnel conformément à la législation nationale applicable et aux bonnes pratiques internationales ;

(f) les indicateurs et procédures devant être utilisés pour le suivi, la supervision et l'évaluation du Projet, y compris la forme et le contenu des Rapports de Projet ; et

(g) toutes autres dispositions techniques, administratives, fiduciaires ou de coordination pouvant être nécessaires pour assurer la bonne exécution du Projet.

2. À moins qu'il n'en soit convenu autrement avec l'Association, le MOP ne peut être modifié, abrogé, annulé ou n'a pas été appliqué conformément à ses termes. En cas de divergence entre les dispositions du MOP et celles du présent Accord, les dispositions du présent Accord prévalent.

C. Paiements pour services environnementaux (« PSE ») au titre de la Partie 2.2(e) du Projet

1. Afin d'atteindre les objectifs de la Partie 2.2(e) du Projet, le Bénéficiaire fournit des PSE aux Bénéficiaires de PSE pour mettre en œuvre des activités d'agroforesterie durables et éviter le déboisement dans les territoires désignés, conformément à des critères d'admissibilité et à des procédures jugés acceptables par l'Association et décrits plus en détail dans le MOP, y compris, entre autres : le plafond des paiements par Bénéficiaire de PSE et la fréquence des paiements au titre des PSE.

2. Le Bénéficiaire, par l'intermédiaire de l'UGP,

conclut, avant la mise en œuvre des PSE au titre de la Partie 2.2(d) du Projet, puis met en œuvre, jusqu'à ce qu'il expire conformément à ses termes, un Contrat de Services, dont la forme et le fond sont jugés satisfaisants par l'Association et conformément aux critères et procédures énoncés dans le MEP, avec un ou plusieurs Prestataires de Services, dûment autorisés à opérer sur le territoire du Bénéficiaire, sélectionnés sur la base de termes de référence, de qualifications et d'une expérience jugés satisfaisants par l'Association, pour aider le Bénéficiaire à administrer les paiements au titre des PSE aux Bénéficiaires de PSE et à superviser la mise en œuvre desdits PSE.

3. Le Bénéficiaire, par le biais de l'UGP, veille à ce que chaque Contrat de Services soit : a) signé et en vigueur avant tout transfert des fonds du Financement au Prestataire de Services ; et b) exécuté avec la diligence et l'efficacité voulues et conformément à des normes et pratiques techniques, financières et de gestion appropriées et jugées acceptables par l'Association, notamment conformément aux dispositions des Directives pour la Lutte contre la Corruption applicables aux destinataires des fonds du Financement autres que le Bénéficiaire.

4. Le Bénéficiaire, par l'intermédiaire de l'UGP, veille à ce que le(s) Prestataire(s) de Services suive(nt) et évalue(nt), selon des termes de référence jugés satisfaisants par l'Association, la mise en œuvre des PSE, de manière à s'assurer que les paiements effectués au titre de la Partie 2.2(d) du Projet sont effectués exclusivement au profit des Bénéficiaires de PSE à des fins productives conformes aux objectifs du Projet.

D. Subventions de Contrepartie au titre de la Partie 3.2(b) du Projet

1. Pour faciliter l'exécution de la Partie 3.2(b) du Projet, le Bénéficiaire veille à ce que le Mécanisme de Financement des PME accorde des Subventions de Contrepartie aux PME Eligibles conformément à des critères d'admissibilité et à des conditions jugées acceptables par l'Association et décrites dans le MOP.

2. Chaque Subvention de Contrepartie est accordée en vertu d'un accord (chacun étant dénommé « Accord de Subvention de Contrepartie ») devant être conclu entre le Mécanisme de Financement des PME et la PME Eligible, sur la base des modèles d'accord figurant dans le Manuel des Subventions de Contrepartie, qui comprend, entre autres, les dispositions suivantes :

(a) la PME Eligible exécute le Sous-Projet avec la diligence et l'efficacité voulues conformément à des normes administratives, financières, techniques et environnementales appropriées jugées acceptables par l'Association, y compris, sans préjudice du caractère général de ce qui précède, conformément aux dispositions des Directives pour la Lutte contre la Corruption applicables aux destinataires des fonds du Financement autres que le Bénéficiaire, le Manuel des Opérations du Projet et le PEES ;

(b) S'agissant de tout Sous-Projet, la PME Eligible passe les marchés de biens, travaux, services autres que les services de consultants et services de consultants devant être financés au moyen de la Subvention de Contrepartie, conformément aux usages commerciaux et utilise lesdits biens, travaux, services autres que les services de consultants et services de consultants exclusivement pour l'exécution du Sous-Projet concerné ;

(c) la PME Eligible conserve des politiques et procédures lui permettant de suivre et d'évaluer, conformément à des indicateurs jugés acceptables par l'Association, l'avancement des activités entreprises au titre du Sous-Projet et la réalisation de ses objectifs ;

(d) la PME Eligible : (i) maintient un système de gestion financière et prépare, tout conformément à des normes comptables acceptables par l'Association et systématiquement appliquées, des états financiers lui permettant de rendre compte des opérations, des ressources et des dépenses relatives aux activités entreprises au titre du Projet ; et (ii) soumet les états financiers au Mécanisme de financement des PME et au Bénéficiaire conformément aux dispositions de l'Accord de Subventions de Contrepartie, tel qu'indiqué en détail dans le MOP ;

(e) la PME Eligible permet au Bénéficiaire et à l'Association d'inspecter les activités entreprises au titre du Sous-Projet, ses opérations ainsi que toutes écritures et tous documents pertinents, et prépare et fournit au Bénéficiaire et à l'Association tous renseignements que le Bénéficiaire ou l'Association peuvent raisonnablement demander sur ce qui précède ; et

(f) le Mécanisme de Financement des PME a le droit de suspendre ou de résilier le droit de la PME Admissible d'utiliser les fonds de la Subvention de Contrepartie, ou d'obtenir le remboursement de tout ou partie du montant de la Subvention de Contrepartie décaissé jusque-là, si la PME Eligible manque à l'une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu de l'Accord de Subvention de Contrepartie.

3. Le Bénéficiaire exerce ses droits et s'acquitte de ses obligations au titre de chaque Accord de Subvention de Contrepartie de manière à protéger ses intérêts, ceux du Mécanisme de Financement des PME et ceux de l'Association, et à réaliser les objectifs du financement. À moins que l'Association n'en convienne autrement, le Bénéficiaire ne modifie ni n'abroge aucun des Accords de Subvention de Contrepartie, ou l'une quelconque de leurs dispositions, ni n'y fait dérogation ou n'aliène les droits et obligations y afférents.

E. Plan de travail et budget annuel

1. Le Bénéficiaire, au plus tard 60 jours après la Date d'Entrée en Vigueur pour l'année civile au cours de laquelle le présent Accord entre en vigueur, et ensuite chaque année civile suivante, prépare et communique à l'Association, pour avis de non-objection de l'Association, un projet de programme annuel

consolidé d'activités proposé pour exécution dans le cadre du Projet au cours de l'année civile suivante, ainsi qu'un projet de budget comprenant les fonds provenant du financement de l'exécution du Projet.

2. Sans préjudice des dispositions de la Section I.E.1 de la présente Annexe, chaque plan de travail et budget annuel préparé conformément à la Section I.E.1 de la présente Annexe énonce : a) une description détaillée des activités prévues, y compris toutes conférences et formations envisagées, dans le cadre du Projet pour la période couverte par ledit plan ; b) l'origine et l'emploi envisagé des fonds ; c) les modalités de passation des marchés et de gestion environnementale et sociale, le cas échéant ; et d) la responsabilité de l'exécution desdites activités du Projet, les budgets, les dates de démarrage et d'achèvement, les produits et les indicateurs de suivi permettant de suivre l'avancement de chaque activité.

3. Le Bénéficiaire procède à des échanges de vues avec l'Association sur chacun desdits projets de plan de travail et de budget annuels consolidés et prend en considération les observations que l'Association peut avoir avant de finaliser son plan de travail et son budget annuels, lesquels seront soumis à l'Association au plus tard le 30 novembre de l'année civile respectifs (une fois qu'ils auront été approuvés par l'Association et finalisés, un « Plan de Travail et Budget Annuels »).

4. Le Bénéficiaire exécute les activités incluses dans chacun des Plans de Travail et Budget Annuels au cours de l'Exercice auquel elles se rapportent. Les Plans de Travail et Budget Annuels peuvent être révisés au cours de l'Exercice auquel ils se rapportent, avec l'accord écrit préalable de l'Association.

F. Normes environnementales et sociales

1. Le Bénéficiaire veille à ce que le Projet soit exécuté conformément aux Normes Environnementales et Sociales, d'une manière jugée acceptable par l'Association.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, le Bénéficiaire veille à ce que le Projet soit exécuté conformément au Plan d'engagement environnemental et social (« PEES »), d'une manière jugée acceptable par l'Association. À cette fin, le Bénéficiaire veille à ce que :

- (a) les mesures et actions énoncées dans le PEES soient mises en œuvre avec la diligence et l'efficacité voulues, comme prévu dans le PEES ;
- (b) des fonds suffisants sont disponibles pour couvrir les coûts de mise en œuvre du PEES ;
- (c) des politiques et procédures soient maintenues et du personnel qualifié et expérimenté en nombre suffisant soit retenu pour mettre en œuvre le PEES, tel que prévu dans le PEES ; et
- (d) le PEES, ou l'une quelconque de ses dispositions, ne soit pas modifié, annulé, suspendu ou qu'il n'y soit pas fait dérogation, à moins que l'Association n'en convienne autrement par écrit, tel que prévu dans le

PEES, et veille à ce que le PEES révisé soit publié par la suite dans les meilleurs délais.

3. En cas de divergence entre le PEES et les dispositions du présent Accord, les dispositions du présent Accord prévalent.

4. Le Bénéficiaire veille à ce que :

(a) toutes les mesures nécessaires soient prises pour recueillir, compiler et présenter à l'Association dans des rapports réguliers, selon la fréquence précisée dans le PEES, et rapidement dans un ou plusieurs rapports distincts, si l'Association en fait la demande, des informations sur l'état de conformité avec le PEES et les instruments environnementaux et sociaux visés dans le PEES, tous lesdits rapports étant jugés acceptables par l'Association quant à la forme comme au fond, décrivant, entre autres : (i) l'état d'avancement de la mise en œuvre du PEES ; (ii) toute situation qui fait obstacle ou qui menace de faire obstacle à la mise en œuvre du PEES ; et (iii) les mesures correctives et préventives prises ou devant être prises pour remédier auxdites situations ; et

(b) l'Association soit notifiée sans délai de tout incident ou accident en lien avec le Projet ou ayant une incidence sur celui-ci, qui a ou est susceptible d'avoir de graves conséquences sur l'environnement, les communautés touchées, le public ou le personnel, conformément au PEES, aux instruments environnementaux et sociaux mentionnés dans celui-ci et aux Normes environnementales et sociales.

5. Le Bénéficiaire met en place, fait connaître, maintient et exploite un mécanisme de gestion des plaintes accessible pour recevoir les préoccupations et les plaintes des populations touchées par le Projet, et prend toutes les mesures nécessaires et appropriées pour les régler ou en faciliter le règlement d'une manière jugée acceptable par l'Association.

6. Le Bénéficiaire veille à ce que tous les documents d'appel d'offres et contrats relatifs à des travaux de génie civil entrepris dans le cadre du Projet exigent que les entrepreneurs, les sous-traitants et les entités de supervision : a) se conforment aux aspects pertinents du PEES et aux instruments environnementaux et sociaux mentionnés dans celui-ci ; et b) adopter et appliquer des codes de conduite qui devraient être fournis à tous les travailleurs et signés par eux, détaillant les mesures visant à faire face aux risques environnementaux, sociaux, sanitaires et sécuritaires, ainsi qu'aux risques d'exploitation et d'abus sexuels, de harcèlement sexuel et de violence à l'égard des enfants, le tout applicable aux travaux de génie civil commandés ou réalisés en vertu desdits contrats.

Section II. Suivi et Évaluation du Projet, et Préparation de Rapports

A. Rapports de projet

1. Le Bénéficiaire communique à l'Association, au plus tard un mois après la fin de chaque semestre

civil, chaque Rapport de Projet couvrant le semestre civil.

2. Sauf disposition contraire expresse ou autorisée en vertu du présent Accord ou tel que demandé explicitement par l'Association, en partageant toute information, tout rapport ou tout document lié aux activités décrites à l'Annexe 1 au présent Accord, le Bénéficiaire veille à ce que ces informations, rapports ou documents ne comportent pas de données personnelles.

B. Agence de surveillance tierce (AST)

1. Au plus tard soixante (60) jours après la Date d'Entrée en Vigueur, ou à toute date ultérieure convenue par l'Association, le Bénéficiaire engage, et par la suite maintient, tout au long de la période d'exécution du Projet, des Agences de Suivi Tierces (AST), dotées de qualifications et d'une expérience et selon des termes de référence jugés acceptables par l'Association, pour exécuter, à des conditions jugées satisfaisantes par l'Association, le suivi et la vérification des sauvegardes environnementales et sociales de la mise en œuvre du Projet.

2. Le Bénéficiaire, par l'intermédiaire de l'UGP, soumet à l'Association un rapport d'audit technique sur une base trimestrielle, dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque trimestre, contenant une évaluation de l'exécution du Projet réalisée par l'AST.

Section III.

Retrait des Fonds du Financement

A. Généralités

Sans préjudice des dispositions de l'Article II des Conditions Générales, le Bénéficiaire peut retirer les fonds du Financement pour financer les Dépenses Éligibles au titre du Projet conformément à la Lettre de Décaissement et d'Information Financière ; le tout selon le montant alloué et, le cas échéant, à hauteur du pourcentage spécifié pour chaque Catégorie du tableau ci-dessous :

Catégorie	Montant du Financement Alloué (exprimé en EUR)	Pourcentage des Dépenses Financé (Taxes comprises)
1) Biens, travaux, services autres que des services de consultants et services de consultants, Coûts de Fonctionnement, Formation au titre du Projet	95 893 750	100%
2) Paiements au titre du PSE au titre de la Partie 2.2(e) du Projet	1 256 250	100%
3) Subventions de Contrepartie au titre de la Partie 3.2(b) du Projet	3 350 000	100%
4) Dépenses éligibles au titre du CERP	0	
5) Financement complémentaire pour la Cat DDO	0	
MONTANT TOTAL	100 500 000	

B. Conditions de Retrait ;

Période de retrait

1. Nonobstant les dispositions de la Partie A de la présente Section, Aucun retrait ne sera effectué :

(a) pour des paiements effectués avant la Date de Signature ;

(b) pour les paiements relevant de la Catégorie (2), à moins que le Bénéficiaire n'ait conclu un Contrat de Service

avec un Prestataire de Services à des conditions jugées satisfaisantes par l'Association.

(c) pour les paiements relevant de la Catégorie (3), à moins que et jusqu'à ce que (i) le Manuel des Subventions de Contrepartie ait été adopté dans le cadre du MOP, et jugé satisfaisant quant à la forme et au fond par l'Association ; et (ii) deux Accords de Subventions de Contrepartie ont été signés pour des Subventions de Contrepartie ; le tout d'une manière jugée satisfaisante quant à la forme et au fond par l'Association.

(d) pour les Dépenses Éligibles dans la Catégorie (4), à moins que l'Association n'ait notifié au Bénéficiaire que les conditions stipulées à la Section 5.15 (a) des Conditions Générales ont été remplies ;

(e) pour le financement complémentaire de la Cat DDO dans la catégorie (5), Jusqu'à ce que et à moins que :

(i) le Bénéficiaire a présenté à l'Association une demande de réaffectation puis de retrait de tout ou partie du Solde Non Décaissé du Crédit aux fins du Financement Complémentaire au Cat DDO, et ladite notification précise l'Accord Juridique Cat DDO ; et

(ii) l'Association a accepté ladite demande et en a informé le Bénéficiaire, et elle s'est assurée, sur la base d'éléments de preuve qu'elle juge satisfaisants, que les conditions préalables au retrait du financement accordé en vertu de l'Accord Juridique Cat DDO ont été remplies.

2. En cas de retrait du financement complémentaire pour la Cat DDO, le Bénéficiaire se conforme à toutes les dispositions relatives aux « Dépôts des Fonds/Montants du Financement » et aux « Audits » (ou à toute rubrique équivalente) énoncées à la Section II de l'Annexe pertinente intitulée « Mesures du Programme, Disponibilité des Fonds du Financement » (ou toute rubrique équivalente) de l'Accord Juridique Cat DDO (y compris les dispositions pertinentes de tout autre document auquel il est fait référence ou faisant partie de l'Accord Juridique Cat DDO) dans la même mesure que si lesdites dispositions sont énoncées intégralement dans le présent Accord, à l'exception de ce qui suit : (a) les termes « Crédit », « Don » ou « Financement » (ou tout autre terme équivalent) sont réputés désigner le montant du Financement Complémentaire pour la Cat DDO ; et (b) les termes « Compte de Crédit », « Compte de Don » ou « Compte de Financement » (ou tout autre terme équivalent) sont réputés désigner le Mobilisation de financements Tenez compte de cela Compte de Financement.

3. La Date de Clôture est le 30 décembre 2033. La Date de Clôture n'est pas prorogée si, au moment de la demande du Bénéficiaire, les faits spécifiés à l'alinéa (b) (i) de la Section 3.05 des Conditions Générales surviennent.

ANNEXE 3 **Calendrier d'amortissement**

Le Bénéficiaire rembourse le montant en principal du Crédit conformément au tableau ci-après.

Date d'Exigibilité	Montant en principal du Crédit exigible (exprimé en pourcentage)*
Tous les 15 mars et 15 septembre :	
à partir du 15 septembre 2031 jusqu'au 15 mars 2051 inclus	2.5%

* Les pourcentages indiqués représentent le pourcentage du montant en principal du Crédit devant être remboursé, à moins que l'Association n'en dispose autrement conformément à la Section 3.05 (b) des Conditions Générales.

APPENDICE

Définitions

1. L'expression « AFR100 » désigne l'Initiative pour la restauration des paysages forestiers africains, un plan visant à restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées et déboisées en Afrique d'ici à 2030.

2. L'expression « Plan de Travail et Budget Annuels » ou le sigle « PTBA » désigne le plan de travail et le budget préparés chaque année par le Bénéficiaire conformément aux dispositions de la Section I.F de l'Annexe 2 au présent Accord, y compris les modifications qui peuvent leur être apportées avec l'accord écrit du Bénéficiaire.

3. L'expression « Directives pour la Lutte contre la Corruption » désigne, aux fins du paragraphe 5 (a) de l'Appendice aux Conditions Générales, les « Directives pour la Prévention et la Lutte contre la Fraude et la

Corruption dans le cadre des Projets financés par des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'IDA », en date du 15 octobre 2006 et révisées en janvier 2011 et au 1^{er} juillet 2016.

4. L'expression « Ajustement de Base du Paiement d'Intérêts » désigne l'ajustement de base standard de l'Association apporté au Paiement d'Intérêts pour les crédits libellés dans la monnaie du Crédit, en vigueur à 0 h 01, heure de Washington, à la date à laquelle le Crédit est approuvé par les Administrateurs de l'Association, et exprimé en pourcentage positif ou négatif par an.

5. L'expression « Accord Juridique Cat DDO » désigne l'accord conclu entre le Bénéficiaire et l'Association ou la Banque, selon le cas, pour le Cat DDO, dont la date de clôture est postérieure à la date à laquelle le Bénéficiaire demande le retrait du Financement Complémentaire pour le Cat DDO, comme précisé plus avant par le Bénéficiaire dans ladite demande de retrait.

6. L'expression « Cat DDO » désigne le financement accordé en vertu de l'Accord juridique Cat DDO avec une option de tirage différé pour les risques de catastrophe.

7. Le terme « Catégorie » désigne une catégorie stipulée au tableau de la Section III.A de l'Annexe 2 au présent Accord.

8. Le sigle « CEMAC » désigne la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, organisation régionale de bonne foi constituée et opérant conformément au Traité Révisé de la CEMAC.

9. L'expression « Accord de Financement de la CEMAC » désigne l'accord de financement pour le don n° E6380 conclu entre la CEMAC et l'Association en date de sa contresignature, aux termes duquel la Banque accorde à la CEMAC un don pour contribuer au financement de la mise en œuvre par la CEMAC du Programme d'APM aux conditions stipulées dans ledit accord.

10. L'expression « Traité Révisé de la CEMAC » désigne le traité d'établissement de la CEMAC, signé à Libreville (Gabon) le 30 janvier 2009.

11. Le sigle « CITES » désigne la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée le 3 mars 1973 et entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1975.

12. Le sigle « COMIFAC » désigne la Commission des Forêts d'Afrique Centrale, organisation régionale de bonne foi établie et opérant conformément aux Instruments de la COMIFAC.

13. L'expression « Accord de Financement de la COMIFAC » désigne l'accord de financement pour le Don n° E6430 conclu entre la COMIFAC et l'Association, en date de sa contresignature, aux

termes duquel la Banque accorde à la COMIFAC un don pour contribuer au financement de la mise en œuvre par la COMIFAC du Programme d'APM aux conditions qui sont stipulées dans ledit accord.

14. L'expression « Instruments de la COMIFAC » désigne i) le Traité sur la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale et portant création de la Commission des forêts d'Afrique centrale, signé le 5 février 2005 ; et (ii) le Plan de convergence sous-régional 2 de la COMIFAC, validé en juillet 2014.

15. L'expression « Financement Complémentaire pour le Cat-DDO » désigne le montant du Financement alloué à la Catégorie intitulée « Financement Complémentaire pour le Cat-DDO » dans le tableau figurant au tableau de la Section III.A de l'Annexe 2 au présent Accord.

16. L'expression « Unités d'Appui Départementales » et le sigle « UAD » désignent les unités devant être établies au sein des directions départementales de l'économie forestière du Bénéficiaire conformément aux dispositions de la Section I.A.5 de l'Annexe 2 au présent Accord.

17. Les « PME Eligibles » sont les petites et moyennes entreprises sélectionnées selon les critères d'admissibilité énoncés dans le Manuel des Subventions de Contrepartie et le MOP, et qui sont admissibles à recevoir une assistance technique, des conseils et un appui en matière de formation et/ou des Subventions de Contrepartie au titre de la Partie 3.2(b) du Projet.

18. L'expression « Plan d'Engagement Environnemental et Social » ou le sigle « PEES » désigne le plan d'engagement environnemental et social établi pour le Projet, en date du 15 janvier 2026, susceptible d'être modifié périodiquement conformément aux dispositions qu'il contient, qui énonce les mesures et actions concrètes que prendra ou fera prendre le Bénéficiaire pour faire face aux risques et effets environnementaux et sociaux potentiels du Projet. y compris le calendrier des actions et mesures, les dispositions institutionnelles, humaines, de formation, de suivi et d'établissement de rapports, et tout instrument environnemental et social devant être préparé à ce titre.

19. L'expression « Normes Environnementales et Sociales » ou le sigle « NES » désigne, aux fins du paragraphe 56 de l'Appendice aux Conditions Générales, les normes visées dans ledit paragraphe, en vigueur depuis le 1^{er} octobre 2018, telles que publiées par l'Association.

20. L'expression « Code forestier » désigne la loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 du Bénéficiaire et ses modifications ultérieures.

21. L'expression « Conditions Générales » désigne les « Conditions Générales de l'Association Internationale de Développement Applicables aux Financements

de Projets d'Investissement de l'IDA », en date du 14 décembre 2018 (Dernière révision le 1^{er} juillet 2025), assorties des modifications énoncées à la Section II du présent Appendice.

22. L'expression « Mécanisme de Gestion des Plaintes » ou le sigle « MGP » désigne le mécanisme de gestion des plaintes mis en place, diffusé, maintenu et exploité par le Bénéficiaire pour recevoir et faciliter le règlement des préoccupations et des plaintes en rapport avec le Projet, conformément au PEES.

23. L'expression « Peuples Autochtones et Communautés Locales » ou le sigle « PACL » désigne les groupes sociaux et culturels distincts, vulnérables, sociaux et culturels visés dans le Plan en faveur des Peuples Autochtones conformément au PEES.

24. L'expression « Fond de Développement Local » ou le sigle « FDL » désigne les fonds de développement local du Bénéficiaire, établis et fonctionnant conformément aux arrêtés ministériels du Bénéficiaire en date du 15 avril 2010, du 27 juin 2011 et du 5 mars 2014.

25. L'expression « Subvention de Contrepartie » désigne le transfert d'un actif en nature et/ou d'espèces, effectué ou devant être effectué à une PME admissible aux fins de la mise en œuvre d'un Sous-projet au titre de la Partie 3.2(b) du Projet conformément aux dispositions du MOP.

26. L'expression « Accord de Subvention de Contrepartie » désigne l'accord d'octroi de Subventions de Contrepartie visé à la Section I.D.2 de l'Annexe 2 au présent Accord.

27. L'expression « Ministère de l'Économie Forestière » ou le sigle « MFE » désigne le ministère du Bénéficiaire chargé de l'économie forestière, ou son successeur légal.

28. L'expression « Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Intégration Régionale » ou le sigle « MEPIR » désigne le ministère du Bénéficiaire chargé de l'économie, de la planification et de l'intégration régionale, ou son successeur légal.

29. L'expression « Ministère de l'Économie et des Finances » ou le sigle « MEF » désigne le ministère du Bénéficiaire chargé de l'économie et des finances, ou son successeur légal.

30. L'expression « Programme d'APM » désigne l'approche-programme à phases multiples conçue pour améliorer la gestion forestière, renforcer les chaînes de valeur forestières et créer des emplois dans les zones ciblées des pays abritant des forêts du bassin du Congo, et décrite ou visée dans la lettre en date du 18 octobre 2024 du Bénéficiaire à l'Association.

31. L'expression « Système National de Légalité et de Vérification » désigne le système national de vérification du Bénéficiaire, établi et fonctionnant conformément à l'accord de partenariat volontaire du Bénéficiaire en date du 17 mai 2010.

32. L'expression « Service National de Reboisement » désigne le service de reboisement du Bénéficiaire, établi et fonctionnant sous la tutelle du MFE en vertu du décret n° 89-042 du 21 janvier 1989 du Bénéficiaire, ou son successeur légal.

33. Le sigle « PFNL » désigne les produits forestiers non ligneux.

34. L'expression « Coûts de Fonctionnement » désigne le surcroît de dépenses raisonnablement encouru au titre de l'exécution, de la gestion et du suivi du Projet, y compris pour les fournitures de bureau, la location d'espaces de bureau, l'exploitation de véhicules, l'entretien et la réparation des bureaux et des matériels, la communication, la traduction et l'interprétation, les déplacements et les coûts de supervision directement liés au Projet. les indemnités journalières et les indemnités de transport ou de voyage dans le pays, mais à l'exclusion des salaires des fonctionnaires du Bénéficiaire.

35. L'expression « Pays Participants » désigne les pays participant au présent Programme régional d'AMP, y compris le Bénéficiaire et tout autre pays qui participe ou pourrait participer à ce Programme régional d'AMP à l'avenir, comme indiqué dans le Manuel des opérations du Projet.

36. L'expression « Pays Participant » désigne l'un quelconque des Pays Participants.

37. Le sigle « PSE » désigne un paiement par ménage et/ou communauté pour des services environnementaux fournis au moyen d'un transfert monétaire conditionnel devant être financé au titre de la Partie 2.2(d) du Projet, conformément aux dispositions de la Section I.C de l'Annexe 2 au présent Accord ; et le sigle « PSE » désigne le pluriel.

38. L'expression « Bénéficiaire de PSE » désigne le bénéficiaire de PSE, un ménage de petits exploitants agricoles situé dans une zone dégradée, inscrit pour participer aux activités d'agroforesterie menées dans le cadre de la Partie 2.2(d) du Projet visées à la Section I.C de l'Annexe 2 au présent Accord.

39. L'expression « Données Personnelles » désigne toute information relative à une personne identifiée ou identifiable. Une personne identifiable est une personne qui peut être identifiée par des moyens raisonnables, directement ou indirectement, par référence à un attribut ou à une combinaison d'attributs dans les données, ou à un croisement de données avec d'autres informations disponibles. Les attributs qui peuvent être utilisés pour identifier une personne identifiable comprennent, sans s'y limiter, le nom, l'identification, le numéro, les données de localisation, l'identifiant en ligne, les métadonnées et les facteurs spécifiques à l'identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale d'un individu.

40. Le sigle « IFP » désigne l'institution financière

participante.

41. L'expression « Règlement de Passation des Marchés » désigne, aux fins du paragraphe 85 (a) de l'Appendice aux Conditions Générales, le « Règlement de Passation des Marchés de la Banque Mondiale pour les Emprunteurs sollicitant un FPI », en date de septembre 2025.

42. L'expression « Manuel des Opérations du Projet » ou le sigle « MOP » désigne le manuel décrit à la Section I.B. de l'Annexe 2 au présent Accord.

43. L'expression « Comité de Pilotage » désigne le comité de pilotage devant être établi par le Bénéficiaire conformément aux dispositions de la Section I.A. de l'Annexe 2 au présent Accord.

44. L'expression « Option d'Intervention Rapide » ou le sigle « RRO » désigne l'utilisation de tout ou partie du Financement qui a été demandée par le Bénéficiaire et acceptée par l'Association conformément aux termes du présent Accord pour : a) contribuer au financement du CERP ; et b) fournir un financement complémentaire à l'appui du programme défini dans l'accord juridique Cat DDO.

45. L'expression « Organismes Régionaux » désigne la CEMAC, la COMIFAC et toute autre organisation régionale qui participera aux opérations futures dans le cadre du Programme d'APM.

46. L'expression « Comité Régional de Pilotage » ou le sigle « CRP » désigne le comité de coordination régional constitué par les Organismes Régionaux pour soutenir la coordination du Programme d'APM aux niveaux régional et national conformément au Manuel des Opérations du Projet.

47. L'expression « Zones Protégées Sélectionnées » désigne les aires protégées identifiées dans les parcs nationaux de Konkouati-Douli, Odzala-Kokoua et Nouabele-Ndoki, ou tout autre emplacement devant être déterminé conformément aux critères énoncés dans le MOP.

48. L'expression « Contrat de Services » désigne le contrat devant être conclu entre le Bénéficiaire (par l'intermédiaire de l'UGP) et un Prestataire de Services pour superviser la mise en œuvre et le suivi des activités financées au titre de la Partie 2.2(e) du Projet, et l'expression « Contrats de Services » au pluriel.

49. L'expression « Prestataire de Services » désigne une entreprise, un particulier ou une ONG locale ou internationale, jugée acceptable par la Banque, recruté par l'Emprunteur en vertu d'un Contrat de Services, aux fins de l'exécution des activités financées au titre de la Partie 2.2(e) du Projet, et l'expression « Prestataires de Services » désigne le pluriel.

50. L'expression « Date de Signature » désigne la plus tardive des deux dates auxquelles le Bénéficiaire et l'Association ont signé le présent Accord et cette définition s'applique à toutes les références à « la date

de l'Accord de Financement » dans les Conditions Générales.

51. Le terme « Sous-Projet » désigne les activités spécifiques devant être menées par une PME Admissible dans le cadre de la Partie 3.2(b) du Projet, conformément aux critères d'admissibilité et aux procédures énoncés dans le MOP et qu'il est proposé de financer sur les fonds de la Subvention de Contrepartie, comme décrit à la Section I.D de l'Annexe 2 au présent Accord ; et le terme « Sous-Projets » désigne au pluriel.

52. L'expression « Comité Technique » désigne le comité technique devant être créé pour le Projet conformément aux dispositions de la Section I.A de l'Annexe 2 au présent Accord.

53. L'expression « Suivi par une Tierce Partie » désigne les activités de suivi et de vérification environnementales et sociales du Bénéficiaire, y compris, entre autres, les visites périodiques sur le terrain ; évaluation du contexte et des conditions locales ; entretiens ; sensibilisation ; vérifications ponctuelles, examen de la documentation ; et la préparation de rapports, qui seront effectués par un Agent de suivi tiers dans l'ensemble des zones du Projet.

54. L'expression « Agent de Suivi Tiers » ou le sigle « AST » désigne une entreprise ou une organisation ayant des compétences en matière de vérification et de suivi des projets de développement pour les aspects de sauvegarde sociale et environnementale desdits projets de développement, qui doit être engagée par le Bénéficiaire pour assurer le Suivi par une Tierce Partie conformément aux dispositions de la Section II.B de l'Annexe 2 au présent Accord.

55. Le terme « Formation » désigne la formation des personnes participant aux activités appuyées par le Projet, sur la base du Plan de Travail et Budget Annuels approuvés par la Banque, telle que les frais de scolarité, les séminaires, les ateliers et les voyages d'études, et les coûts associés auxdites activités, y compris les frais de déplacement et de subsistance des participants à la formation, les coûts liés à l'obtention des services de formateurs, la location d'installations de formation, la préparation et la reproduction des supports de formation, et d'autres coûts directement liés à la préparation et à la mise en œuvre de la formation.

Section II. Modifications apportées aux Conditions Générales

Les Conditions Générales sont modifiées par les présentes de la façon suivante :

65. Le terme « Paiement au titre du Financement » désigne tout montant payable par le Bénéficiaire à l'Association en vertu de l'Accord de Financement, y compris (mais non exclusivement) tout montant du Montant Décaissé du Crédit, la Commission de Service, les Intérêts, la Commission d'Ouverture,

la Commission d'Engagement, les intérêts au Taux d'Intérêt sur Arrière (le cas échéant), la commission d'attente, toute commission de transaction pour une Conversion ou la résiliation anticipée d'une Conversion. Toute prime payable lors de l'établissement d'un Cap ou d'un Collar, tout Prix de Dénouement payable par le Bénéficiaire, tous autres frais, coûts ou charges applicables au titre du Financement, et tout remboursement du Montant Décaissé du Crédit ou du Montant Décaissé du Don payable par le Bénéficiaire, selon le cas. »

Loi n° 7-2026 du 19 août 2026 autorisant l'adhésion de la République du Congo à l'accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique

L'Assemblée nationale et le Sénat
ont délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :

Article premier : Est autorisée l'adhésion de la République du Congo à l'accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique adopté à Grand Baie (République de Maurice) le 18 mai 2000, dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Brazzaville, le 19 août 2026

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-NGUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

Le ministre des finances, du budget
et du portefeuille public,

Christian YOKA

La ministre du commerce, des approvisionnements
et de la consommation, chargée de la ZLECAF,

Jacqueline Lydia MIKOLLO

Traité d'ATIDI

Accord Portant Création de l'Agence Pour l'Assurance du Commerce en Afrique (ATIDI)

Adopté à Grand baie, en République de Maurice, le dix-huitième jour du mois de mai de l'an 2000.

Amendé :

1. Le vingtième jour du mois de janvier de l'an deux mille sept, suite à l'entrée en vigueur de la

Résolution 7, adoptée par l'Assemblée Générale d'ATIDI, à Nairobi, République du Kenya, le vingt-huitième jour du mois de juillet de l'an deux mille six.

2. Le premier jour du mois de juillet de l'an deux mille neuf, suite à l'entrée en vigueur des Résolutions 4 et 9 adoptées par l'Assemblée Générale d'ATIDI, à Nairobi, République du Kenya, le dix-neuvième jour du mois de mai de l'an deux mille neuf.

3. Le seizième jour du mois de mai de l'an deux mille douze suite à l'entrée en vigueur de la Résolution 6, adoptée par la Douzième Assemblée Générale d'ATIDI, à Nairobi, République du Kenya.

4. Le onzième jour du mois de mai de l'an deux mille dix-sept, suite à l'entrée en vigueur de la Résolution 4 (3) adoptée par la Dix-septième Assemblée Générale d'ATIDI, à Nairobi, République du Kenya.

5. Le vingt-troisième jour du mois de juin de l'an deux mille vingt-deux, suite à l'entrée en vigueur de la Résolution 5 adopté par la Vingt-deuxième Assemblée Générale d'ATIDI, tenue à Accra, République du Ghana.

L'Accord et l'Agence ont été consignés auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, sous le certificat d'enregistrement numéro 49593, et en tant qu'agence multilatérale, sous le numéro 39012, respectivement

Table des Matières

Préambule

Article Premier Interprétation

Article 2 Création de l'Agence

Article 3 Statut juridique de l'Agence

Article 4 Objectifs et buts de l'Agence

Article 5 Qualité de membre

Article 6 Capital-actions autorisé de l'Agence
et répartition des actions

Article 7 Souscription des actions

Article 8 Opérations de l'Agence

Article 9 Gestion financière de l'Agence

Article 10 Organes de gestion de l'Agence

Article 11 Assemblée Générale

Article 12 Conseil d'administration

Article 13 Directeur Général

Article 14 Siège Permanent et Bureaux

Article 15 Privilèges et immunités

Article 16 Processus et Régime juridiques

Article 17 Relations avec les autres organisations
et institutions

Article 18 Suspension ou cessation des activités

Article 19 Règlement des différends

Article 20 Accords complémentaires

Article 21 Amendements

Article 22 Signature

Article 23 Ratification

Article 24 Adhésion ou acceptation

Article 25 Entrée en vigueur

Article 26 Réserves

Article 27 Suspension et retrait d'un Membre

de l'Agence
Article 28 Dépositaire
Article 29 Textes faisant foi

PREAMBULE

Les Parties au présent Accord :

Conscientes du fait qu'il n'existe pas une assurance pour les risques politiques, non commerciaux et commerciaux constitue un obstacle majeur à la mise en place des financements pour des investissements en Afrique, et pour l'expansion du commerce extérieur africain ou les échanges commerciaux intra africains ;

Reconnaissant les efforts multilatéraux antérieurs entrepris par des Etats africains, en vue d'une intégration économique régionale, par le biais de la coopération, au travers d'une politique de libéralisation et par un développement des échanges, visant à réaliser une croissance durable, à promouvoir les activités économiques et à créer un environnement propice au commerce extérieur, et à des investissements transfrontaliers et locaux ;

Rappelant les objectifs et buts économiques de l'Union africaine, le Traité instituant la Communauté économique africaine, ainsi que les nombreux autres Traités africains portant sur l'intégration économique régionale, et notamment le Traité du Marché Commun pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique Australe, le Traité instituant la Communauté de Développement de l'Afrique Australe, et le Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;

Reconnaissant le rôle majeur que jouent le secteur privé ainsi que les institutions multilatérales de développement dans le commerce, les investissements et dans les autres activités productives en Afrique ;

Désireuses de voir les avantages socio-économiques, et particulièrement la réduction de la pauvreté, qu'apporterait aux peuples africains un partenariat plus soutenu entre les Etats africains, les institutions multilatérales de développement ainsi que le secteur privé, dans les domaines du commerce, des investissements et d'autres activités productives ;

Persuadées que la création d'une Agence pour l'assurance du commerce en Afrique augmenterait la disponibilité de ressources financières pour le commerce, les investissements et d'autres activités productives, et réduirait le coût du financement du commerce en Afrique en atténuant les risques politiques, non commerciaux et commerciaux connexes ;

Ont convenu de ce qui suit :

Article Premier Interprétation

1.1. Dispositions Générales

(a) Toute référence au présent Accord inclut tout amendement ou toute modification pouvant survenir après la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur.

(b) Les termes n'indiquant que le singulier incluent le pluriel, et réciproquement. De même, les termes au masculin incluent le féminin.

(c) L'emploi de titres dans le présent Accord n'a d'autre but que de faciliter les références. Les titres ne confèrent aucune signification spéciale ni aucun accent particulier, et le présent Accord doit être lu et interprété dans son intégralité. Le présent Accord est subdivisé en articles, paragraphes, sous-paragraphes et alinéas, par ordre hiérarchique.

1.2. Définitions

A moins que le contexte n'en dispose autrement, l'on entend par :

« Accord de participation », chaque accord, plus amplement décrit au paragraphe 4 de l'article 5 du présent Accord, signé entre l'Agence et tout Etat africain, conditionnant l'attribution de la qualité de Membre de l'Agence, conformément à l'alinéa 1(b) (iv) de l'article 5 du présent Accord ;

« Administrateur », une personne désignée par l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l'article 12 du présent Accord, pour être membre du Conseil d'administration de l'Agence ;

« Administrateur Suppléant », toute personne désignée par l'Assemblée Générale, conformément à l'alinéa 3 de l'article 12 du présent Accord, pour être le suppléant d'un membre du Conseil d'administration de l'Agence ;

« Administrateur Titulaire » désigne un Administrateur autre qu'un Administrateur Suppléant ;

« Administrateurs Titulaires présents et votants » désigne les Administrateurs présents en personne, ou connectés à distance par voie électronique à la session au cours de laquelle le vote a lieu, et qui émettent un vote affirmatif ou négatif. Les Administrateurs qui s'abstiennent de voter sont considérés comme présents, mais non votants ; et

« Agence », l'Agence pour l'Assurance du Commerce en Afrique, créée aux termes de l'article 2.1 du présent Accord ;

« Agence de crédit export », une entité dûment établie et enregistrée comme telle, conformément aux lois d'un Etat membre ou de tout autre Etat et qui a pour mission de contribuer aux exportations et investissements de l'Etat actionnaire, par (i) la fourniture des assurances ou des garanties contre les risques politiques ou commerciaux associés aux paiements dus aux exportateurs de biens et services et pour les crédits accordés par les banques ou autres institutions financières pour des opérations d'exportation, ou (ii) l'octroi de lignes de

crédit directement aux acheteurs étrangers de biens et services fournis par des exportateurs de l'Etat d'origine des exportateurs ;

« Assemblée Générale », l'organe établi à l'Article 10 du présent Accord qui comprend toutes les réunions des membres, que celles-ci soient ordinaires ou extraordinaires, en fonction du contexte, tel que stipulé à l'alinéa 5 de l'article 11 du présent Accord ;

« Assemblée Générale annuelle », la réunion des Membres convoquée au cours de tout exercice fiscal, pour l'examen des comptes préparés conformément à l'alinéa 7(b) (vii) de l'article 12 du présent Accord, et pour l'élection des Administrateurs et des Administrateurs Suppléants, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article 12 du présent Accord ;

« Assemblée Générale Extraordinaire », l'Assemblée des Membres autre qu'une Assemblée Générale annuelle ;

« Conseil d'administration », le Conseil d'administration de l'Agence, constitué conformément à l'article 12 du présent Accord ;

« Dépositaire », le Président de la Commission de l'Union Africaine, ou toute autre personne à qui les pouvoirs d'agir en qualité de Dépositaire peuvent être délégués, conformément aux dispositions de l'Article 29 ;

« Directeur Général », la personne désignée par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 13 du présent Accord pour être le directeur général de l'Agence ;

« Entité publique non africaine », désigne toute entité créée par un ou plusieurs États non africains ou toute entité dont un ou plusieurs États non africains détiennent directement ou indirectement au moins cinquante et un pour cent (51 %) des actions, avec droit de vote.

« État » désigne tout État qui est membre de l'Organisation des Nations Unies, ou qui remplit les conditions requises pour le devenir ;

« État africain », tout État qui est, ou qui a qualité pour devenir Membre de l'Union africaine ;

« État membre » désigne un État africain ou un État non africain qui est membre de droit de l'Agence ;

« État non africain » désigne tout État qui est, ou qui a qualité pour devenir un membre des Nations Unies, mais qui n'est pas un État africain ;

« Exercice fiscal », pour ce qui concerne l'Agence, la période comprise entre le premier jour du mois de janvier et le dernier jour du mois de décembre de chaque année civile, ou toute autre période, telle qu'il en a été décidée par une Assemblée Générale ;

« Institution publique africaine », toute institution

créée par un ou plusieurs États africains ou toute institution dans laquelle un ou plusieurs États africains détiennent directement ou indirectement au moins cinquante et un pour cent (51 %) de ses actions avec droit de vote.

« Membre » désigne tout État africain ou tout État non africain, toute Organisation économique régionale, toute Institution publique africaine, toute Entité publique non africaine, toute Agence de crédit export ou toute Société privée, qui est un membre de droit de l'Agence, aux termes du présent Accord ;

« Membre fondateur ou Membres fondateurs », individuellement ou collectivement, la République du Burundi, la République du Kenya, la République du Malawi, la République du Rwanda, la République Unie de Tanzanie, la République d'Ouganda et la République de Zambie ;

« Membre précoce ou Membres précoces » désigne les Membres autres que les Membres fondateurs qui ont souscrit à des actions minimales, lesquelles leur ont permis de devenir Membres à la date ou avant la date d'entrée en vigueur du (Cinquième) Amendement au présent Accord ;

« Membres présents et votants » désigne les Membres présents, en personne ou connectés à distance par voie électronique, à la session au cours de laquelle le vote a lieu, et qui émettent un vote affirmatif ou négatif. Les Membres qui s'abstiennent de voter sont considérés comme présents mais non votants ;

« Organisation économique régionale » désigne toute organisation ou toute institution multilatérale constituée par des États souverains d'une région donnée, à laquelle ces États membres ont conféré des compétences pour les questions relatives au développement économique et social de la région ;

« Personne » désigne toute personne physique ou morale, et comprend, sans limitation, toute Organisation économique régionale, toute Institution publique africaine, toute Agence de crédit export, toute Entité publique non africaine ou toute Société privée ;

« Règlement d'arbitrage de la CNUDCI » désigne le Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International, adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 15 décembre 1976, tel qu'amendé de temps à autre.

« Société privée » désigne toute société dûment créée ou enregistrée, conformément aux lois de tout État, et qui est détenue et contrôlée majoritairement par des personnes privées ;

« Statuts de l'Agence », les statuts de l'Agence, tels qu'adoptés par l'Assemblée Générale des Actionnaires, et tels qu'ils peuvent être modifiés de temps à autre ;

Article 2

Création de l'Agence

2.1. Création et Dénomination

Il est créé par les présentes, une institution dont la dénomination légale est « Agence pour l'Assurance du Commerce en Afrique » ; celle-ci est dotée de la personnalité juridique internationale.

À compter de la date d'entrée en vigueur du (Cinquième) Amendement au présent Accord, l'Agence pour l'Assurance du Commerce en Afrique fonctionnera également sous le nom commercial d'Assurance pour le Développement du Commerce et de l'Investissement en Afrique (ATIDI).

2.2. Autonomie

L'Agence jouit d'une autonomie, et d'une indépendance administrative et financière, dans l'exercice de ses fonctions.

Article 3 **Statut juridique de l'Agence**

3.1. Régime juridique

L'Agence est une personne morale légalement constituée, qui est reconnue dans le droit interne de chacun de ses Etats membres.

3.2. Capacité juridique

L'Agence a toute la capacité juridique nécessaire pour l'exercice de ses fonctions, et, en particulier, la capacité juridique de :

(a) ester en justice et de prendre part à des procédures judiciaires, arbitrales et toutes autres procédures juridiques ou administratives ;

(b) acquérir et aliéner tous biens de l'Agence, par tous moyens appropriés ;

(c) contracter et conclure des accords ;

(d) emprunter des fonds d'une façon que le Conseil d'administration, guidé par des principes financiers judicieux et avisés, juge adéquate, en vue de réaliser ses objectifs et de mener à bien son mandat ;

(e) ouvrir et tenir des comptes auprès de toute banque ou autre institution financière, dans tout Etat ou ailleurs, en monnaie locale ou étrangère ;

(f) recevoir et accepter des dons et legs, des donations et des subventions de toute personne ;

(g) agir à titre d'agent pour tout Membre ou toute personne, ou autoriser toute personne à être son agent ;

(h) prendre les mesures et faire toutes choses qui lui semblent nécessaires ou souhaitables pour protéger ses intérêts ;

(i) faire en général, toutes autres choses connexes

ou propices à la réalisation de ses objectifs et de son mandat, l'exercice de ses pouvoirs et la conduite de ses affaires, conformément au présent Accord.

Article 4 **Objectifs et buts de l'Agence**

4.1. Objectifs et buts

L'Agence a pour objectifs et buts de fournir, faciliter, d'encourager et plus généralement, de développer par tous moyens, y compris par la coassurance et la réassurance, les garanties et d'autres instruments financiers et services, la fourniture ou l'appui en assurance, à des fins d'échanges commerciaux, d'investissements et d'autres activités productives dans les Etats africains, en complément de ceux qui peuvent être offerts par le secteur public ou privé, ou en coopération avec ces derniers.

L'Agence est guidée, dans toutes ses décisions, par les dispositions du précédent paragraphe.

4.2. Fonctions

En vue de réaliser ses objectifs et de remplir efficacement son mandat, l'Agence se doit de :

(a) faciliter le développement du commerce, des investissements et d'autres activités productives dans les Etats africains, par la fourniture ou l'appui en assurance, en coassurance, en réassurance ou en garantie couvrant les risques politiques, non commerciaux et commerciaux ;

(b) au nom des Etats membres, et avec leur concours, établir et gérer, conjointement ou solidairement, des programmes et services d'assurance, de coassurance, de réassurance ou de garantie pour la promotion du commerce, des investissements et d'autres activités productives dans les Etats africains ;

(c) mobiliser les ressources financières nécessaires ou utiles pour réaliser ses objectifs et son mandat ;

(d) entreprendre toute autre activité et offrir toute autre prestation qu'elle considère connexe ou propice à la réalisation de ses objectifs et à la réalisation de son mandat.

4.3. Dispositions législatives et administratives nationales

Tout État membre prend, dans un délai raisonnable et, en tout cas, dans les dix-huit (18) mois suivant son admission comme membre de l'Agence, ou dans un délai plus long, tel qu'approuvé par l'Assemblée Générale, toutes les mesures législatives prévues par son droit national et toutes les mesures administratives nécessaires pour permettre à l'Agence de réaliser pleinement et efficacement ses objectifs, son but et ses fonctions. À cette fin, chaque État membre accorde à l'Agence, sur son territoire, le statut, les immunités, les exemptions, les privilèges, les facilités et les concessions prévus par le présent Traité et, chaque

fois que l'Agence le demande, informe rapidement l'Agence, par écrit, des dispositions spécifiques qui ont été prises dans le but susmentionné.

Article 5

Qualité de membre

5.1. Admission

(a) La qualité de Membre de l'Agence est ouverte à :

- (i) tout Etat africain ou à toute entité gouvernementale à part entière, nommée ou désignée par cet Etat africain pour en être Membre, en son nom et pour son compte ;
- (ii) tout Etat non Africain ou autre entité publique nommée ou désignée par cet Etat non-Africain pour en être Membre, en son nom ;
- (iii) toute Organisation économique régionale, et toute Institution publique africaine ;
- (iv) toute Agence de crédit export, et toute Entité publique non africaine ; et
- (v) toute Société privée.

Si une entité gouvernementale, nommée ou désignée par un État africain pour devenir Membre de d'ATIDI, pour son compte et en son nom, conformément à l'alinéa 5.1(a) (i), cesse d'être entièrement détenue par l'État africain qui l'a nommée, cette entité gouvernementale cessera d'être membre au nom de cet État africain, et l'État africain en question nommera ou désignera immédiatement une autre entité gouvernementale entièrement détenue par lui, pour remplacer cette autre entité, en tant que Membre de l'Agence, pour son compte et en son nom.

(b) La qualité de Membre de l'Agence est acquise par :

- (i) une Résolution de l'Assemblée Générale approuvant la demande d'admission en qualité de membre ;
- (ii) dans le cas d'un Membre fondateur, la signature et la ratification du présent Accord ;
- (iii) dans le cas d'un Etat autre qu'un Membre fondateur, le dépôt auprès du Dépositaire d'un instrument d'adhésion au présent Accord ;
- (iv) dans le cas d'un Etat africain, la conclusion d'un Accord de Participation avec l'Agence ;
- (v) dans le cas d'une Organisation économique régionale, d'une Institution publique africaine, d'une Agence de crédit export, d'une Entité publique non africaine ou d'une Société privée, le dépôt auprès du Dépositaire d'une lettre d'acceptation des dispositions du présent Accord ;
- (vi) la souscription au capital de l'Agence suivant les modalités prescrites par une Résolution de l'Assemblée Générale portant approbation de la

demande d'adhésion (ou tel que pourrait en décider le Conseil d'Administration agissant suivant les pouvoirs à lui délégués par l'Assemblée Générale) et le paiement intégral de :

(A) la valeur nominale ou toute autre valeur déterminée par le Conseil d'administration de toutes les actions attribuées/ attribuées au Membre ;

ou

(B) lorsque cette Résolution concerne un Actionnaire de la Catégorie "A", et qu'elle prévoit l'émission d'actions à cet Actionnaire par tranches d'actions entières, la valeur nominale ou toute autre valeur déterminée par le Conseil d'administration des actions composant chacune de ces tranches.

(c) La qualité de Membre de l'Agence peut être détenue :

- (i) au nom d'un Etat ;
- (ii) dans le cas d'un État africain, au nom d'une entité gouvernementale à part entière, nommée ou désignée par cet État africain, conformément à l'alinéa 5.1(a)(i); ou
- (iii) dans le cas d'un État non africain, le nom d'une entité publique nommée ou désignée par cet Etat, avec l'autorité et les pouvoirs nécessaires pour l'engager et agir en son nom ; ou
- (iv) au nom officiel ou social d'une Organisation économique régionale, d'une Institution publique africaine, d'une agence de crédit export, d'une Entité publique non africaine, ou d'une Société privée.

5.2. Qualité de Membre séparé

A l'exception du cas où une entité gouvernementale à part entière est désignée dans le cadre de l'alinéa 1(c) (ii) de l'article 5 du présent Accord pour agir au nom d'un Etat africain ou du cas où une entité publique est désignée pour agir au nom d'un Etat non africain conformément à l'alinéa 1(c)(iii) de l'article 5 du présent Accord, aucune stipulation du présent article ne peut être interprétée comme limitant la capacité d'un Etat, d'une Organisation économique régionale, d'une Institution publique africaine, d'une Agence de crédit export, d'une Entité publique non-africaine, ou d'une Société privée, à acquérir et détenir la qualité de membre séparé de l'Agence.

A des fins de clarté, lorsque la qualité de Membre séparé est détenue au nom d'un Etat membre, celui-ci ne peut également nommer ou désigner une entité gouvernementale à part entière ou une entité publique pour agir en son nom et pour son compte.

5.3. Garantie par l'Etat des obligations d'une entité gouvernementale à part entière

Lorsqu'un Etat membre a nommé ou désigné une entité gouvernementale à part entière ou une entité

publique, à titre de Membre de l'Agence en vertu de l'alinéa 1(c)(ii) ou 1(c)(iii) de l'article 5 du présent Accord, cet Etat membre est réputé être garant, en tant que partie principale et non seulement comme caution, de toutes les obligations de ladite entité (le cas échéant) envers l'Agence.

5.4. Accord de Participation

(a) Tout Etat africain admis en qualité de Membre de l'Agence devra, dans les trente jours suivant le paiement total ou partiel, conformément à l'alinéa 1(b) (vi) de l'article 5 du présent Accord, de la valeur nominale ou toute autre valeur déterminée par le Conseil d'administration des actions des membres de la Catégorie « A », qui lui ont été attribuées, signer et remettre à l'Agence un Accord de Participation satisfaisant pour l'Agence, tant sur la forme que sur le fond ;

(b) L'Accord de Participation devra, notamment, préciser que :

(i) Tout Etat africain, en tant que Membre de l'Agence, devra rembourser à celle-ci, dans les cent quatre-vingt (180) jours, toutes pertes (avant recouvrement de toutes indemnités de réassurance ou d'indemnités prévues par des contrats d'assurance ou de garantie et tous les coûts liés à ces recouvrements) subies et payées par l'Agence, au titre des contrats d'assurance ou de garantie relatifs à des opérations dans l'Etat africain concerné, à l'exclusion des pertes causées par une guerre ou par des troubles civils, des émeutes ou par un embargo (tels que ces termes sont définis dans l'Accord de participation), ou en raison d'un manquement à ses obligations financières par un débiteur privé, manquement qui ne serait pas attribuable, directement ou indirectement, aux actions ou omissions du gouvernement de l'Etat africain concerné, ou de l'un de ses démembrements, y compris, notamment, son organe législatif, ses autorités fiscales, ses forces de police, ses forces armées, ses autorités régulières, sa banque centrale et ses autres institutions similaires ;

(ii) lorsqu'une demande (réclamation) d'indemnisation a été payée et qu'une perte a été subie par l'Agence (avant le recouvrement de toutes indemnités de réassurance ou d'indemnités prévues par des contrats d'assurance ou de garantie et tous les coûts liés à ces recouvrements), l'Etat africain sur le territoire duquel la perte a trouvé son origine, pourra, à la seule discrétion de l'Agence, voir une fraction des actions qu'il détient dans le capital de l'Agence, saisies de plein droit et sans qu'il puisse être indemnisé par l'Agence, pour un montant équivalent à la perte subie.

Les actions saisies ne seront restituées que contre le remboursement complet de la perte subie par l'Agence ;

(iii) que tout remboursement fait à l'Agence, suite au paiement d'une demande de réclamation, ne peut

être considéré comme équivalent à une souscription d'actions nouvelles, par l'Etat africain concerné ;

(iv) la nomination d'un haut fonctionnaire par le gouvernement de l'Etat africain concerné, chargé de veiller à la prévention des sinistres et au remboursement de toute perte subie par l'Agence ; et

(v) que l'Accord de Participation sera maintenu et restera en vigueur jusqu'à la plus lointaine des deux dates suivantes : (i) la date à laquelle l'Etat africain concerné perd la qualité de Membre de l'Agence, conformément aux dispositions du présent Accord, ainsi que des Statuts de l'Agence, et (ii) la date à laquelle toutes les obligations de l'Agence vis-à-vis des tiers, du fait de contrats d'assurance ou de garantie pour lesquels l'Etat africain concerné peut être tenu responsable, en vertu de l'Accord de Participation ont été éteintes (et, pour éviter tout doute, l'Agence a récupéré toute créance ainsi payée).

Article 6

Capital-actions autorisé et attribution des actions de l'Agence

6.1. Capital-actions autorisé

L'Agence dispose d'un capital-actions illimité, basé sur un capital-actions initial nominal autorisé d'un milliard de dollars des Etats-Unis d'Amérique (1 000 000 000 dollars américains) divisé en dix mille (10 000) actions, Capital-actions autorisé et attribution des actions de l'Agence ayant chacune une valeur de cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (100 000 dollars américains), qui sont à la disposition des Membres pour souscription, conformément au présent Accord.

6.2. Catégories d'actions

Les actions de l'Agence se divisent en cinq catégories, comme suit :

(a) les actions de la catégorie « A », qui seront offertes, réparties, et octroyées aux Etats africains ou leurs entités gouvernementales à part entière dûment nommées ou désignées ;

(b) les actions de la catégorie « B », qui seront offertes, réparties, et octroyées aux Etats non africains ou leurs entités publiques dûment nommées ou désignées ;

(c) les actions de la catégorie « C », qui seront offertes, réparties et octroyées aux Sociétés privées ;

(d) les actions de la catégorie « D1 » qui seront offertes, réparties et octroyées à des Organisations économiques régionales ou, et à des Institutions publiques africaines ;

(e) les actions de la catégorie « D2 » qui seront offertes, réparties et octroyées à des Agences de crédit export, et à des Entités publiques non-africaines, et

6.3. Augmentation du capital-actions autorisé

Le capital-actions nominal autorisé initial de l'Agence, et tout capital actions autorisé subséquent, peuvent être augmentés par une décision de l'Assemblée générale adoptée à la majorité de deux tiers des Membres présents et pouvant voter, et représentés à la réunion. Toute augmentation du capital-actions autorisé de l'Agence devra être faite en tenant compte des dispositions pertinentes du présent Accord. Aucun Membre ne sera obligé de souscrire à de nouvelles actions, suite à une augmentation de capital-actions de l'Agence.

6.4. Limitation de la responsabilité des membres

Aucun Membre ne peut être tenu responsable des obligations de l'Agence du fait de sa qualité de Membre de ladite Agence.

6.5. Interdiction de nantir et de grever d'autres charges sur les actions

Les actions du capital-actions de l'Agence ne peuvent être nanties, ni grevées d'aucune charge de quelque manière que ce soit, par aucun Membre, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 4(b) (ii) de l'article 5 du présent Accord. Tout nantissement ou autres charges faits en contravention du présent paragraphe sont nuls et non avenus.

Article 7 Souscription des actions

7.1. Répartition et souscription des actions

Sans préjudice des dispositions du présent Accord, le Conseil d'administration décide de la répartition et de la souscription des actions de l'Agence par les Membres.

7.2. Souscription minimale

(a) Sous réserve de l'article 5.1(b) (vi), le montant de la souscription minimale des actions pouvant permettre de prétendre à la qualité de Membre de l'Agence est le suivant :

(i) pour les Etats africains, un minimum de soixante-quinze (75) actions, pour une valeur nominale de cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (100 000 dollars américains) chacune ;

(ii) pour les Organisations économiques régionales, et les Institutions publiques africaines, un minimum de dix (10) actions, pour une valeur nominale de cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (100 000 dollars américains) chacune ;

(iii) pour les Etats non africains, un minimum de cent (100) actions, pour une valeur nominale de cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (100 000 dollars américains) chacune ;

(iv) pour les Agences de crédit export, et les Entités publiques non-africaines, un minimum de soixante-quinze (75) actions, pour une valeur nominale de cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (100 000 dollars américains) chacune ;

(v) pour les Sociétés privées, un minimum de cent (100) actions, pour une valeur nominale de cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (100 000 dollars américains) chacune.

(b) Les souscriptions minimales d'actions pour jouir de la qualité de membre, telles que définies aux alinéas 7.2(a) (ii) et (iv), ne s'appliquent pas :

(i) aux Membres fondateurs et aux Membres précoces, en ce qui concerne les actions déjà souscrites par ces membres sur la base des exigences de souscription minimale d'actions, au moment de la souscription de ces actions (dans la mesure où elles diffèrent de celles des paragraphes 7.2(a) (ii) et (iv)) ; et

(ii) à la souscription de nouvelles actions jusqu'à douze (12) mois après la date d'entrée en vigueur du (cinquième) Amendement au présent Accord.

(c) L'obligation de se conformer à l'alinéa 7.2. (a) peut être reporté par l'Assemblée Générale, ou par le Conseil d'administration agissant en vertu des pouvoirs à lui délégués par l'Assemblée Générale, pour une telle période jugée raisonnablement nécessaire pour que ce membre puisse se conformer. Nonobstant ce report, un tel membre aura les pleins pouvoirs et jouira des obligations résultant de son adhésion à l'Agence, tel que prévu par le présent Accord.

(d) Le Conseil d'administration peut, eu égard à la demande d'adhésion d'un Etat africain, prévoir un montant de souscription minimal supérieur à celui prévu à l'alinéa 2(a)(i) de l'article 7 du présent Accord, proportionnellement au produit national brut de cet Etat africain.

7.3. Proportion du capital détenue par les Etats Membres

(a) le nombre total d'actions de la catégorie « A » détenues par tous les Etats africains doit à tout moment représenter au moins cinquante et un pour cent (51%) du capital-actions émis de l'Agence ;

(b) le nombre total d'actions de la catégorie « A » détenues indirectement par un seul Etat africain par l'intermédiaire d'entités publiques dûment nommées ou désignées ne pourra à aucun moment dépasser vingt cinq pour cent (25%) du capital-actions émis de l'Agence ;

(c) aucun Membre titulaire d'actions de la catégorie « B », « C », « D1 » ou « D2 » ne pourra détenir d'actions représentant plus de quinze pour cent (15%) du capital-actions émis par l'Agence.

7.4. Paiement des souscriptions pour les actions de la catégorie « A »

Sous réserve de l'application de l'alinéa 1(b) (vi) de l'article 5 de cet Accord, le paiement des actions de la catégorie « A », souscrites par un Etat africain se fait en dollars des Etats-Unis, ou en toute autre monnaie convertible acceptable par l'Agence, au taux de change en vigueur à la date du paiement des actions, tel que déterminé par le Conseil d'administration : (a) dans les soixante (60) jours qui suivent le dépôt d'un instrument de ratification auprès du Dépositaire, dans le cas d'un membre fondateur et, (b) dans les soixante (60) jours qui suivent le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Dépositaire, dans le cas d'un Etat africain autre qu'un membre fondateur.

7.5. Paiement des souscriptions pour les actions de la catégorie « B »

Le paiement pour les actions de la catégorie « B » souscrites par un Etat non africain se fait en dollars des Etats-Unis d'Amérique, ou en toute autre monnaie convertible acceptable à l'Agence, au taux de change en vigueur à la date du paiement des actions, tel que déterminé par le Conseil d'administration dans les soixante (60) jours suivant le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Dépositaire.

7.6. Paiement des souscriptions pour les actions de la catégorie « C », « D1 » et « D2 »

Le versement des actions de la catégorie « C », « D1 » et « D2 » souscrites par une Organisation économique régionale, une Institution publique africaine, une Entité publique non-africaine, une Agence de crédit export ou une Société privée se fait en dollars des Etats-Unis ou en toute autre monnaie convertible acceptable par l'Agence, au taux de change en vigueur à la date du paiement des actions, tel que déterminé par le Conseil d'administration, dans les soixante (60) jours qui suivent le dépôt d'une lettre d'acceptation du présent Accord, auprès du Dépositaire.

7.7. Paiement des souscriptions après augmentation du capital actions autorisé

Les stipulations des alinéas 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 et 7.8 de l'article 7 du présent Accord s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à toutes les actions allouées et émises à la suite d'une augmentation du capital-actions autorisé de l'Agence.

7.8. Règlement relatif aux actions

Les questions ayant trait au registre des Actionnaires et aux Certificats d'actions, au droit de rétention de l'Agence sur les actions, au transfert des actions, et toute autre matière ayant trait aux actions en général, sont réglementées par le Conseil d'Administration, conformément aux dispositions réglementaires contenues dans les Statuts de l'Agence.

Article 8 Opérations de l'Agence

8.1. Dispositions Générales

(a) Les ressources et les infrastructures de l'Agence sont utilisées exclusivement pour réaliser ses objectifs, ses buts et ses fonctions, tels que spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 du présent Accord.

(b) A cette fin, l'Agence mène ses activités conformément aux dispositions du présent Accord, ainsi qu'aux règles, y compris les règles de procédures opérationnelles internes, telles qu'approuvées par les Membres réunis en Assemblée Générale, ou en Conseil d'Administration, dans le cadre du présent Accord et des Statuts de l'Agence.

8.2. Procédures Commerciales

Sous réserve, en toutes circonstances, des règles que le Conseil d'Administration peut édicter, la Direction de l'Agence pourra :

(a) déterminer les risques, les transactions et les personnes pouvant faire l'objet d'une assistance de la part de l'Agence ;

(b) établir les modalités des polices d'assurance, de coassurance et de réassurance, ou des contrats de garantie émis ou appuyés par l'Agence ;

(c) établir les taux des primes, des droits et autres frais, qui s'appliquent, le cas échéant, à chaque police d'assurance, de coassurance et de réassurance, et à chaque contrat de garantie émis ou appuyé par l'Agence ;

(d) engager l'Agence par des contrats d'assurance, de coassurance, de réassurance ou de garantie, et traiter de toutes les questions relatives aux demandes d'indemnisation faites en vertu de ces contrats.

8.3. Non-ingérence et neutralité politique

L'Agence et son personnel doivent éviter de s'ingérer dans les affaires politiques de tout Etat membre quelconque; en outre, ils ne peuvent être influencés dans leurs décisions par le régime politique d'un Etat ou des Etats membres concernés.

Article 9 Gestion Financière de l'Agence

9.1. Réserves, dividendes et investissements

(a) L'Agence mène ses activités conformément à de saines pratiques de gestion financière, avisées et prudentes, en vue de maintenir en toutes circonstances, sa capacité à faire face à ses obligations financières.

(b) L'Assemblée Générale décide, sur la base des recommandations faites par le Conseil d'Administration, dans quelle mesure les revenus nets de l'Agence sont à affecter aux réserves, à distribuer aux Membres de l'Agence ou à consacrer à un autre usage.

(c) Toute distribution de revenu net aux Membres

de l'Agence ne sera faite qu'après que l'Agence aura constitué une provision pour ses engagements; cette distribution sera faite proportionnellement au nombre d'actions détenues et entièrement libérées par chaque Membre, dans le capital-actions de l'Agence.

(d) La Direction de l'Agence peut, avec l'approbation du Conseil d'Administration ou conformément aux règles d'investissement de l'Agence, règles fixées par le Conseil d'Administration, investir les fonds dont elle n'a pas un besoin immédiat pour ses opérations, à condition que de tels investissements :

- (i) ne soient pas de nature spéculative ;
- (ii) soient tels que le capital de l'Agence n'est pas susceptible de dépréciation ou qu'aucun risque de perte n'est encouru ;
- (iii) soient liquides dans leur nature, afin de s'assurer que les fonds sont disponibles, ce qui pourra permettre à l'Agence de faire face à ses obligations financières.

9.2. Budget

Le Directeur Général prépare un budget annuel, en recettes et en dépenses, de l'Agence, et le soumet pour approbation, au Conseil d'Administration.

9.3. Rapport Annuel et Comptes Financiers

L'Agence publie un Rapport Annuel incluant ses Etats Financiers, tels que vérifiés par des auditeurs externes indépendants. Elle communique aux Membres, lors de toute Assemblée générale, et à tous intervalles jugés convenables, une synthèse de sa situation financière de l'Agence, ainsi qu'un bilan détaillant les résultats de ses opérations. L'Agence publie également ces informations sur son site web.

Article 10

Organes de gestion de l'Agence

L'Agence est dotée d'une Assemblée Générale, d'un Conseil d'Administration, et peut créer d'autres organes, si l'Assemblée Générale en décide ainsi. Elle a également un Directeur Général et tous autres dirigeants et personnel que le Conseil d'Administration pourra juger nécessaire de recruter, afin de l'aider à s'acquitter efficacement de sa mission.

Article 11

Assemblée Générale

11.1. Réserves, dividendes et investissements

Chaque membre de l'Agence est de droit membre de l'Assemblée Générale. Chaque Membre de l'Agence nomme un représentant (Administrateur Titulaire), ainsi qu'un Administrateur Suppléant pour le représenter à l'Assemblée Générale.

11.2. Fonctions et pouvoirs

(a) Sous réserve des dispositions du présent Accord, tous les pouvoirs de l'Agence sont réservés à l'Assemblée Générale.

(b) En plus des autres fonctions prévues par le présent Accord, et des pouvoirs à lui conférés par celui-ci, l'Assemblée Générale dispose des pouvoirs suivants :

- (i) admettre de nouveaux Membres, et dans le cas des Membres autres que des Etats africains, fixer les conditions de leur adhésion ;
- (ii) décider de la rémunération des Administrateurs ;
- (iii) sur recommandation du Conseil d'administration, nommer et démettre tout Directeur Général, fixer sa rémunération et discuter de ses conditions d'emploi ;
- (iv) nommer les Commissaires aux Comptes de l'Agence, discuter de la durée de leur mandat et s'accorder sur leurs honoraires ;
- (v) examiner, approuver ou rejeter les comptes annuels de l'Agence ;
- (vi) sous réserve, en tout état de cause, des alinéas (1) (b) et (c) de l'article 9 du présent Accord, décider et autoriser, sur recommandation du Conseil d'administration, l'affectation et la distribution des revenus nets ;
- (vii) suspendre les opérations de l'Agence, ou y mettre fin, et décider de la distribution des avoirs de l'Agence, en cas de dissolution ;
- (viii) examiner et statuer sur toute question que peut lui soumettre le Conseil d'Administration ;
- (ix) donner généralement des orientations au Conseil d'Administration, dans l'accomplissement de sa mission ;
- (x) s'acquitter de toute autre fonction, et exercer tout autre pouvoir pouvant être connexe ou propice à l'exécution d'une fonction, ou à l'exercice d'un pouvoir prévu dans le présent Accord.

11.3. Fonctions et pouvoirs

(a) Sous réserve du présent Accord, l'Assemblée Générale peut, par une Résolution, de façon générale ou dans un cas particulier, déléguer à l'un ou plusieurs des membres du Bureau de l'Assemblée Générale, ou au Conseil d'administration, l'exercice de ses pouvoirs ou l'accomplissement de ses fonctions dans le cadre du présent Accord, à l'exception des pouvoirs et des fonctions indiqués à l'alinéa 2(b)(ii) à l'alinéa 2(b)(x) de l'article 11 du présent Accord.

(b) L'Assemblée Générale garde les pleins pouvoirs sur toute question déléguée au Conseil d'administration, conformément à l'alinéa 3(a) de l'article 11 du présent

Accord.

11.4. Bureau de l'Assemblée générale

(a) Le Bureau de l'Assemblée Générale est constitué d'un Président, d'un Vice-président et d'un Secrétaire, élus par les Membres, lors d'une Assemblée Générale.

(b) Les membres du Bureau de l'Assemblée Générale, élus par une Assemblée Générale Ordinaire, restent en fonctions jusqu'à leur réélection ou jusqu'à l'élection de leurs successeurs, par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et interviendront en cette qualité, lors de toute Assemblée Générale Extraordinaire qui pourrait avoir été convoquée dans l'intervalle.

(c) Les membres du Bureau de l'Assemblée Générale sont rééligibles pour un seul nouveau mandat.

11.5. Réunions

Une Assemblée Générale Ordinaire se tient au moins une fois par exercice fiscal; les réunions extraordinaires, elles, peuvent être tenues, à la demande du Conseil d'administration, ou de tout Membre, pourvu qu'une telle demande soit appuyée par au moins un tiers de tous les Membres, en tous endroits désignés dans une Résolution de l'Assemblée Générale, et pourrait se tenir par vidéo-conférence, sous réserve de l'approbation du Président de l'Assemblée Générale.

11.6. Quorum

En vue de traiter d'une question quelconque dans le cadre du présent Accord, le quorum de toute Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire est de cinquante pour cent, plus un représentant des Membres pouvant voter, étant précisé qu'en tout état de cause, parmi les représentants des Membres présents et pouvant voter, devront figurer au moins cinquante (50) pour cent de Membres détenant des actions de la catégorie « A ».

11.7. Vote

(a) Chaque action entièrement libérée, détenue par un Membre, représente une voix des Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires ;

(b) Les Membres votent par consensus (à main levée ou par confirmation orale ou selon ce que le Président de l'Assemblée Générale peut déterminer).

Un vote formel n'aura lieu (au lieu du consensus) que si des Membres représentant un tiers du pouvoir de vote des Membres présents et votants demandent un vote formel ;

(c) Dans les cas où un vote formel est requis, et sauf disposition expresse du présent Accord, toutes les décisions de toute Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire seront prises à la majorité simple des voix des Membres présents et votants.

11.8. Comités de Vérification et de Nomination de l'Assemblée Générale

(a) Lors de chaque Assemblée Générale, des Membres seront nommés, respectivement, pour siéger :

(i) au Comité de Vérification et de Nomination de l'AGA pour les actions de la Catégorie " A " ; et

(ii) au Comité de Vérification et de Nomination de l'AGA pour les actions de la Catégorie "B", de la Catégorie "C", de la Catégorie "D1" et de la Catégorie "D2".

La nomination des Membres aux Comités de Vérification et de Nomination de l'AGA sera effectuée conformément au mandat du Comité. Un membre qui propose un candidat ne peut être nommé au Comité de Vérification et de Nomination de l'AGA.

(b) Le mandat de chaque Comité de Vérification et de Nomination de l'AGA est le suivant :

(i) de recevoir et d'examiner les candidatures des Membres proposant la nomination de nouveaux administrateurs, pour les actions de la Catégorie "A", et pour les actions de la Catégorie "B", de la Catégorie "C", de la Catégorie "D1" et de la Catégorie "D2", respectivement ;

(ii) examiner les qualifications et l'aptitude de chaque candidat proposé pour le poste d'Administrateur, conformément à l'alinéa 5 de l'article 12 du présent Accord, en tenant compte de toute expérience antérieure au sein d'un Conseil d'administration et d'une haute direction, ainsi que de la planification de la relève du Conseil d'administration ; et

(iii) soumettre ses recommandations à l'AGA, par l'intermédiaire du Président de l'Assemblée Générale.

(c) Les circonscriptions représentant les actions de la Catégorie " A ", de la Catégorie " B ", de la Catégorie " C ", de la Catégorie " D1 " et de la Catégorie " D2 " se réuniront régulièrement et, dans tous les cas, au moins une fois par an, pour discuter des questions relatives à leurs circonscriptions, y compris la nomination des Administrateurs.

11.9. Statuts, Règlements et Procédure

Sans préjudice des dispositions et dans les limites du présent Accord, l'Assemblée Générale a le pouvoir, soit de sa propre initiative ou sur recommandation du Conseil d'administration, d'édicter les Statuts de l'Agence, et de formuler toutes autres règles et règlements pouvant servir à régir les questions qu'elle juge nécessaires ou appropriées pour la mise en application effective du présent Accord, y compris son Règlement Intérieur.

Article 12 Conseil d'Administration

12.1. Composition du Conseil d'administration

(a) Le Conseil d'Administration est constitué de Treize (13) Administrateurs Titulaires au total. L'Assemblée Générale peut, de temps à autre, revoir la taille et la composition du Conseil d'administration, et peut en augmenter ou en réduire la taille, ou réviser sa composition, en raison des circonstances de l'heure.

(b) Les Treize (13) Administrateurs Titulaires seront répartis comme suit :

(i) six (6) des Treize (13) Administrateurs Titulaires sont proposés pour élection par l'Assemblée Générale, par les Membres détenant des actions de la catégorie «A» entièrement libérées ; ils devront être élus par l'Assemblée Générale ;

(ii) trois (3) des six (6) Administrateurs Titulaires proposés par les Membres détenant des actions entièrement libérées de la catégorie « A », conformément à l'alinéa 1(b) de l'article 12 du présent Accord seront du secteur privé ;

(iii) un (1) des Treize Administrateurs sera proposé par les Membres détenant des actions de la catégorie « B » ; ils devront être élus par l'Assemblée Générale ;

(iv) un (1) des Treize (13) Administrateurs Titulaires sera proposé par les Membres détenant des actions de la catégorie « C » ; ils devront être élus par l'Assemblée Générale ;

(v) deux (2) des Treize Administrateurs Titulaires seront désignés par les membres détenant des actions de classe "D1" entièrement libérées, ils devront être élus par l'Assemblée Générale ;

(vi) un (1) des treize (13) Administrateurs Titulaires sera proposé par les Membres détenant des actions de la catégorie « D2 » ; ils devront être élus par l'Assemblée Générale ;

(viii) deux (2) au maximum des Treize (13) Administrateurs Titulaires seront des Administrateurs Indépendants élus par l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'administration.

(c) En cas d'augmentation du nombre d'Administrateurs au sein du Conseil d'administration, les Actionnaires de la Catégorie "A" auront le droit de nommer la moitié des Administrateurs additionnels, tandis que les membres détenant des actions des Catégories "B", "C", "D1" et "D2" auront le droit de nommer l'autre moitié des membres.

(d) Le Conseil d'administration peut exercer les fonctions et pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent Accord, nonobstant toute vacance dans cet organe, à la condition toutefois, que le nombre de ses membres ne soit pas inférieur à celui prévu à l'alinéa 9 de l'article 12 du présent Accord, relatif au quorum.

12.2. Composition du Conseil d'administration

(a) À la suite d'une nomination par le ou les mêmes membres de l'Agence, les Administrateurs Titulaires sont élus par une Assemblée Générale Ordinaire, pour un mandat de trois (3) ans au maximum ; ils peuvent être réélus pour un (1) seul autre mandat de trois (3) ans au maximum.

(b) Tout Administrateur Titulaire peut quitter ses fonctions avant l'expiration de son mandat, par démission s'il ne satisfait plus aux conditions fixées pour être Administrateur Titulaire, conformément au présent Accord, ou si le ou les Membres de l'Agence qui ont nommé cet Administrateur Titulaire en décident ainsi, et, par suite, notifient leur décision à l'Agence, en usant des formes prescrites par les règles et règlements établis par l'Assemblée Générale.

(c) Lorsqu'un Administrateur Titulaire quitte ses fonctions avant la fin de son mandat, que ce soit suite à une démission, ou à un décès, ou qu'il ne remplit plus les conditions pour être Administrateur Titulaire, conformément aux dispositions du présent Accord, ou si, par ailleurs, le ou les Membres de l'Agence qui ont nommé cet Administrateur Titulaire en décident ainsi, ce ou ces Membres qui avaient nommé cet Administrateur Titulaire peuvent nommer une personne autre; cette personne devra être élue, lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de l'Agence. Elle exercera alors les fonctions d'Administrateur Titulaire pour la durée du mandat initial restant à courir de l'Administrateur Titulaire dont les fonctions ont pris fin, suite à une démission ou à un décès ;

(d) Au terme du mandat de tout Administrateur Titulaire, ce dernier pourra continuer à assumer ses fonctions au sein du Conseil d'administration, en attendant soit le renouvellement de son mandat, soit l'élection de son successeur, qui devra se faire lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

12.3. Administrateurs Suppléants

(a) Tout Administrateur Titulaire, autre que les Administrateurs Indépendants, est suppléé par un Administrateur Suppléant qui, à la suite d'une nomination par le ou les mêmes membres de l'Agence, est élu par l'Assemblée Générale (lors d'une Assemblée Générale Ordinaire) pour un mandat de trois (3) ans au maximum, et peut être réélu en tant qu'Administrateur Suppléant pour un (1) seul autre mandat de trois (3) ans, au maximum.

(b) Tout Administrateur Suppléant a pleins pouvoirs pour agir au nom de l'Administrateur Titulaire dont il est le Suppléant, si cet Administrateur ne peut être présent à l'une quelconque des réunions du Conseil d'administration. Tout Administrateur Suppléant peut participer aux réunions du Conseil d'administration, mais ne peut voter qu'en l'absence de l'Administrateur Titulaire, dont il est le Suppléant.

(c) Tout Administrateur Suppléant peut quitter ses fonctions avant l'expiration de son mandat

s'il démissionne, s'il n'est plus apte à exercer ses fonctions d'Administrateur Suppléant, conformément aux dispositions du présent Accord, ou si le ou les membres de l'Agence qui l'ont initialement désigné en décident ainsi, et en informent l'Agence d'une manière qui sera prescrite dans les règles et règlements établis par l'Assemblée Générale.

(d) Lorsqu'un Administrateur Suppléant quitte ses fonctions avant l'expiration de son mandat, par démission, pour cause de décès, ou s'il devient inapte à continuer d'exercer ses fonctions d'Administrateur Suppléant, conformément aux dispositions du présent Accord, ou si le ou les membres de l'Agence qui ont désigné cet Administrateur Suppléant en décident ainsi, le ou les membres de l'Agence qui ont désigné l'Administrateur Suppléant concerné, en première instance, peuvent désigner une personne autre, qui sera élue par l'Assemblée Générale Ordinaire suivante; cette personne sera appelée à siéger pour le reste du mandat de l'Administrateur Suppléant initial.

(e) À l'expiration du mandat de tout Administrateur Suppléant, l'Administrateur Suppléant concerné continue de siéger au Conseil d'administration, en attendant soit le renouvellement de son mandat, soit la nomination de son successeur, par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

12.4. Qualifications des Administrateurs

Le Président, les Administrateurs et les Administrateurs Suppléants, doivent être des personnes justifiant de qualifications internationalement reconnues, et ayant une expérience pratique considérable dans l'un au moins des domaines suivants : assurance ; financement du commerce; banque ; droit commercial ou sciences économiques.

12.5. Causes de Disqualification des Administrateurs

(a) Nul ne peut être nommé Président du Conseil d'administration, Administrateur ou Administrateur Suppléant, s'il :

(i) ne dispose des compétences requises, au terme de l'alinéa 4 de l'article 12 du présent Accord ;

(ii) a été condamné pour tout délit touchant à son honnêteté et à son honorabilité, ou tout délit pour lequel il a été condamné à une peine d'emprisonnement sans qu'il puisse bénéficier d'une option d'amende ; ou

(iii) a été déclaré financièrement insolvable, en banqueroute ou en faillite, par une juridiction compétente ;

(b) Nul ne peut continuer d'exercer les fonctions de Président, d'Administrateur ou d'Administrateur Suppléant, s'il :

(i) ne peut s'acquitter de ses devoirs et remplir ses responsabilités, pour cause d'infirmité mentale ou physique ;

(ii) est déclaré insolvable, en banqueroute ou en faillite, par une juridiction compétente ;

(iii) a été condamné pour tout délit mettant en cause son honnêteté, ou tout délit pour lequel il a été condamné à une peine d'emprisonnement, sans qu'il lui soit donné de pouvoir bénéficier d'une option d'amende ;

(iv) a été absent sans raison valable, et sans l'accord du Président du Conseil d'administration, à trois réunions consécutives auxquelles il aura été dûment invité ;

(v) ne respecte pas les conditions de l'alinéa 11 de l'article 12 du présent Accord ;

(vi) a été nommé pour être élu, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 12 du présent Accord, par un Membre dont l'exercice des droits attachés aux actions a été suspendu ou qui cesse d'être un Membre de l'Agence.

12.6. Président et Vice-Président du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration élira un Président et un Vice-président parmi ses membres. Le Président et le Vice-président devront être des Administrateurs Titulaires.

12.7. Fonctions et Pouvoirs du Conseil d'Administration

(a) Le Conseil d'Administration est responsable de la gestion des affaires et des opérations générales de l'Agence, et, à cet effet, s'acquitte de toutes les fonctions et exerce tous les pouvoirs que lui confère le présent Accord ou que lui délègue l'Assemblée Générale.

(b) Sans limiter la portée générale de l'alinéa 7 (a) du présent article, le Conseil d'administration a les pouvoirs suivants :

(i) sous réserve des dispositions du Statut du Personnel de l'Agence, de suspendre le Directeur Général pour une période pouvant aller jusqu'à trois (3) mois, et faire des recommandations appropriées à l'Assemblée Générale à ce sujet. Après consultation avec le Président de l'Assemblée Générale, le Conseil d'administration peut prolonger la suspension du Directeur Général jusqu'à la date de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, à moins que le Président de l'Assemblée Générale ne s'oppose à cette prolongation.

Si le Président de l'Assemblée Générale s'oppose à la prolongation, il convoque une réunion extraordinaire de l'Assemblée Générale dans les trente (30) jours suivants la date de l'opposition, ou avant l'expiration de la période de suspension du Directeur Général ;

(ii) établir l'organigramme de l'Agence ;

(iii) superviser et approuver le processus de recrutement, la nomination, les conditions de service et la résiliation des contrats de travail des cadres supérieurs ;

(iv) s'assurer que le rôle de Directeur Général est réservé aux personnes de nationalité africaine, conformément à l'alinéa 13.1(b) du présent Accord ;

(v) faire en sorte que le Directeur Général contrôle, supervise et gère les biens et autres avoirs de l'Agence, de manière à favoriser au mieux les objectifs et le mandat pour lesquels l'Agence a été créée ;

(vi) approuver le budget annuel, en recettes et en dépenses de l'Agence, tel que préparé par le Directeur Général ;

(vii) faire tenir tous les livres et registres appropriés concernant les comptes des recettes, des dépenses et des avoirs de l'Agence ;

(viii) faire préparer, dans les trois (3) mois qui suivent la fin de chaque exercice fiscal, et présenter à l'Assemblée Générale, dans les six (6) mois qui suivent la fin de chaque exercice fiscal, les comptes annuels de l'Agence, de même que le bilan des recettes et des dépenses de l'Agence, pour l'année de référence, ainsi qu'un bilan de l'actif et du passif de l'Agence au dernier jour de l'exercice de référence ;

(ix) examiner et recommander à l'Assemblée Générale, l'approbation du Rapport Annuel de l'Agence préparé par le Directeur Général ; et

(x) assurer les services de Secrétariat, lors de la tenue de toute Assemblée Générale, et tout autre service que celle-ci pourrait requérir.

12.8. Réunions du Conseil d'administration

Les membres du Conseil d'Administration se réunissent en Afrique, en personne ou par vidéo-conférence, aussi souvent que l'exigent les affaires de l'Agence, mais pas moins d'une fois tous les trois (3) mois, par exercice financier. Le Directeur Général participe aux réunions du Conseil d'administration, mais il ne dispose d'aucun droit de vote, pour toute question portée devant le Conseil d'administration.

12.9. Quorum

Le quorum permettant au Conseil d'Administration de décider de toute question est la majorité simple des membres du Conseil, y compris le Président, à la condition toutefois, que les Administrateurs Titulaires, ou leurs Suppléants, présents et habilités à voter, représentant les membres détenant des actions de la Catégorie "A", soient au moins deux (2) (tant que le nombre total des Administrateurs Titulaires reste treize (13)), ou trois (3), (lorsque le nombre total des Administrateurs Titulaires augmente, à la suite d'une

révision par l'Assemblée Générale), conformément à l'alinéa 1(c) de l'article 12 du présent Accord.

12.10. Vote

(a) Sous réserve des dispositions des présentes, tout Administrateur Titulaire est habilité à exprimer le nombre de voix des membres qu'il représente; ces voix doivent être exprimées et comptées en un seul bloc indivisible. Toute action détenue donne droit à une voix.

(b) Nonobstant l'alinéa (a) de l'article 12.10 du présent Accord, les décisions du Conseil d'administration se prendront par consensus (à main levée ou par confirmation orale ou selon ce que le Président du Conseil d'administration peut décider). En l'absence d'un consensus, le Président peut inviter le Conseil à procéder à un vote formel à main levée, auquel cas chaque Administrateur Titulaire présent et votant disposera d'une voix. Le vote prévu à l'alinéa a) de l'article 12.10 du présent Accord ne s'applique que si, avant ou après un tel vote à main levée, les Administrateurs Titulaires présents et votants et représentant au moins un tiers des droits de vote de l'Agence en font la demande, lors de la même réunion au cours de laquelle le vote a lieu.

(c) Dans les cas où un vote formel a été conduit, conformément à l'alinéa 10 (b) de l'article 12 du présent Accord, toutes les décisions du Conseil d'administration doivent être prises au moyen d'une Résolution adoptée à la majorité simple des Administrateurs Titulaires présents et votants. En cas d'égalité des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

12.11. Déclaration d'intérêt personnel

Tout membre du Conseil d'Administration qui a un intérêt personnel, direct ou indirect, dans une question sous examen, ou devant être examinée par le Conseil d'Administration doit, dès que les faits pertinents concernant la question sont portés à sa connaissance, révéler au Conseil d'Administration la nature de ses intérêts. Il ne peut être présent lors des délibérations du Conseil d'Administration sur cette question, et ne peut voter sur ladite question. Toute révélation effectuée conformément au présent paragraphe est enregistrée dans le procès-verbal de la réunion en question.

12.12. Procédure

Sous réserve du présent Accord et de toutes directives de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration adopte son propre Règlement Intérieur.

12.13. Dispositions transitoires

Jusqu'à ce que la composition de l'actionnariat de l'Agence soit pleinement représentative des cinq Catégories d'Actionnaires visées à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent Accord, les dispositions de l'article 12 relatives à la composition du Conseil d'Administration

s'appliqueront avec les modifications que le Conseil d'administration jugera utiles, ou nécessaires pour la composition du Conseil d'Administration, et pour l'accomplissement de ses missions.

Article 13 **Directeur Général**

13.1. Qualifications du Directeur Général

(a) Le Directeur Général doit être une personne intègre, hautement compétente et possédant des qualifications internationalement reconnues, ainsi qu'une expérience pratique approfondie dans des questions relatives aux activités, à la gestion et à l'administration de l'Agence.

(b) Le Directeur Général doit être un ressortissant d'un État membre africain, mais pas d'un État où se trouve le siège de l'Agence, et s'il jouit d'une double nationalité, l'autre nationalité doit, en outre, être celle d'un État africain.

13.2. Conduite du Directeur Général

Pendant son mandat, le Directeur Général ne peut entreprendre aucune activité qui, de l'avis du Conseil d'administration, n'est pas compatible avec ses fonctions au niveau de l'Agence.

13.3. Responsabilités du Directeur Général

(a) Le Directeur Général est le premier responsable de l'Agence. Sous réserve du présent Accord, il répond devant le Conseil d'administration, de la gestion quotidienne des affaires de l'Agence.

(b) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (b) (iii) de l'article 12.7 ci-dessus, le Directeur Général est responsable de la nomination, des mesures disciplinaires et du licenciement de tout le personnel de l'Agence, conformément au Statut du Personnel de l'Agence, et aux autres règlements prescrits par le Conseil d'administration. Le Directeur Général veille aux normes les plus élevées d'efficacité, de compétence technique et d'intégrité chez tout le personnel de l'Agence, qui doit s'abstenir de toute activité quelconque qui, de l'avis du Directeur Général, est incompatible avec ses fonctions.

(c) L'Agence, dans l'exercice de ses fonctions, est représentée par le Directeur Général.

(d) Le Directeur Général s'acquitte des fonctions que lui confère le présent Accord, ainsi que des autres tâches que lui confie le Conseil d'administration.

13.4. Durée du mandat du Directeur Général

Le mandat du Directeur Général est de cinq (5) ans. Ce mandat peut être renouvelé par l'Assemblée Générale des Actionnaires, sur recommandation du Conseil d'administration, pour une période additionnelle de cinq (5) ans. Toutefois, aucune personne ne peut occuper le poste de Directeur Général pendant plus

de deux mandats successifs de cinq (5) ans chacun.

13.5. Indépendance

Le Directeur Général et le personnel de l'Agence, dans l'exercice de leurs fonctions, rendent compte uniquement à l'Agence et ne peuvent demander ni recevoir des instructions concernant leurs fonctions, d'aucune autorité externe à l'Agence. Chaque Membre doit respecter le caractère international de ce devoir et s'abstenir de toute action pouvant influencer le Directeur Général ou le personnel, dans l'exercice de leurs fonctions.

13.6. Causes d'incapacité

Les dispositions du paragraphe 5 de l'Article 12 du présent Accord concernant les causes d'incapacité des Administrateurs s'appliquent avec les modifications nécessaires, au Directeur Général, et, en outre, conformément au Statut du Personnel de l'Agence.

13.7. Directeur Général par intérim

Si le Directeur Général est suspendu par le Conseil d'administration, conformément à l'alinéa 7 (b) de l'article 12, s'il est frappé d'incapacité ou si le poste de Directeur Général devient vacant pour une quelconque raison que ce soit, le Conseil d'administration désigne un Directeur Général par intérim, et autorise ce dernier à assumer par intérim les fonctions du Directeur Général, pendant une période pouvant aller jusqu'à trois mois. Après consultation avec le Président de l'Assemblée Générale, le Conseil d'administration peut prolonger la période d'intérim du Directeur Général par intérim, pour une période pouvant aller jusqu'à la date de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, à moins que le Président de l'Assemblée Générale ne s'y oppose. Si le Président de l'Assemblée Générale s'oppose à cette prolongation, le Président de l'Assemblée Générale convoque une réunion extraordinaire de l'Assemblée Générale dans les trente (30) jours suivants la date de l'opposition. Dans l'intervalle, le Directeur Général par intérim exerce les pouvoirs et remplit les devoirs liés à la fonction de Directeur Général. Les conditions de nationalité du Directeur Général ne s'appliquent pas au Directeur Général par intérim.

Article 14 **Siège Permanent et Bureaux**

14.1. Siège Permanent

(a) Le Siège permanent de l'Agence est situé sur le territoire d'un Etat africain choisi par l'Assemblée Générale.

(b) Tout transfert provisoire du siège permanent sur le territoire d'un autre Etat africain ne constitue en rien un retrait du siège permanent, à moins que l'Assemblée générale ne prenne une décision expresse en ce sens.

(c) L'Etat africain qui accueille le Siège Permanent ou

Temporaire de l'Agence reconnaît l'extraterritorialité de ce dernier. Les Sièges Permanent et Temporaire sont inviolables.

14.2. Accord de siège

L'Etat africain choisi par l'Assemblée Générale pour abriter le Siège Permanent de l'Agence doit, dès que possible après notification de sa sélection, et dans tous les cas, dans les trente jours qui suivent ladite notification, conclure un Accord de Siège avec l'Agence, et prendre toutes les dispositions nécessaires pour sa mise en application effective.

14.3. Succursales ou bureaux de représentation

(a) Dans l'exercice de ses fonctions, tel que prévu dans le présent Accord, l'Agence peut établir des succursales ou des bureaux de représentation dans n'importe quel Etat, que celui-ci soit ou non un Etat membre, tel que le Conseil d'Administration le juge nécessaire, afin que l'Agence puisse accomplir efficacement ses missions.

(b) Tout Etat membre sur le territoire duquel se trouve une succursale ou un bureau de représentation de l'Agence doit, aussitôt que possible après notification de la décision d'implantation d'une succursale ou d'un bureau de représentation sur son territoire, passer avec l'Agence les accords appropriés concernant ladite succursale ou bureau, conformément aux dispositions de l'Article 15 du présent Accord.

Article 15 Privilèges et Immunités

15.1. Privilèges et immunités

Chaque Etat membre prend toutes mesures législatives et administratives dans le cadre de sa législation propre, afin de permettre à l'Agence de réaliser pleinement et effectivement ses objectifs et de réaliser son mandat, tout en remplissant les fonctions qui lui sont dévolues. À cette fin, chaque Etat membre accorde à l'Agence, sur son territoire, le statut, les immunités, les exemptions et les privilèges figurant dans le présent Accord, et informe sans délai et par écrit, l'Agence de toute mesure précise prise à cet effet.

15.2. Inviolabilité des biens et des avoirs

Les biens et autres avoirs de l'Agence, où qu'ils se trouvent, et quel qu'en soit le détenteur, bénéficient de l'immunité, en matière de :

- (a) fouille, réquisition, confiscation, expropriation, nationalisation ou toute autre forme de saisie, prise ou forclusion par une action du pouvoir exécutif ou législatif ; et
- (b) saisie, saisie-arrêt, ou exécution avant prononcé d'un jugement final ou sentence à l'encontre de l'Agence, dans le cadre de toutes procédures.

15.3. Inviolabilité des archives

Les archives de l'Agence et, en général, tous les documents lui appartenant ou qu'elle détient, sont inviolables et bénéficient de l'immunité contre les saisies partout où ils se trouvent. L'immunité prévue au paragraphe 3 de l'article 15 de cet Accord ne couvre cependant pas les documents devant être présentés au cours de procédures judiciaires, ou d'arbitrage dans lesquelles l'Agence est l'une des parties, ou les procédures découlant de transactions qu'a conclues l'Agence.

15.4. Interdiction de restrictions

(a) Afin de permettre à l'Agence de réaliser ses objectifs et d'accomplir son mandat et de s'acquitter de ses fonctions, chaque Etat membre s'abstient d'imposer, et renonce à toute restriction d'ordre administratif, financier ou autre restriction réglementaire qui ferait obstacle, de quelque manière que ce soit, au fonctionnement efficace de l'Agence, ou qui handicaperait ses opérations.

(b) A cette fin, l'Agence, ses biens, ses autres avoirs, opérations et activités, sont exemptés de toute restriction, réglementation, supervision, mainmise, moratoire et autre restriction d'ordre législatif, exécutif, administratif et monétaire, quelle qu'en soit la nature.

15.5. Exonération à l'égard de toute forme d'imposition

(a) L'Agence, ses biens, autres avoirs, recettes, opérations et transactions, sont exempts de toute imposition.

(b) L'Agence, ainsi que tous ses agents receveurs, agents fiscaux et payeurs, sont également exempts de toute obligation de paiement, à la retenue ou au recouvrement de tout impôt ou droit, ainsi que de toute responsabilité à cet effet.

(c) Les articles importés et exportés par l'Agence à des fins officielles sont exempts de tout droit de douane et autre redevance, ainsi que de toute prohibition et restriction concernant les importations et les exportations.

(d) Les exemptions accordées par les présentes s'appliquent, sans préjudice du droit des Etats membres d'imposer leurs personnes morales comme chaque Etat membre le juge opportun, à la condition qu'un Etat membre ne perçoive pas d'impôt à raison des salaires, émoluments et retraites perçues par les personnes, pour la seule raison qu'ils sont des cadres ou des employés de l'Agence.

15.6. Privilèges des communications

Les communications de l'Agence reçoivent de chaque Etat participant les mêmes égards que ceux qu'il consent aux communications officielles des autres institutions internationales dont il est membre.

15.7. Renonciation aux privilèges et immunités de l'Agence

Les immunités, exemptions et privilèges octroyés à l'Agence par le présent Accord sont dans l'intérêt et pour le bénéfice de l'Agence. Le Conseil d'administration peut renoncer à ces immunités, exemptions et privilèges, dans les cas où une telle dispense pourrait, de son avis, mieux servir les intérêts de l'Agence.

15.8. Privilèges et immunités d'ordre personnel

Tous les Administrateurs et Administrateurs Suppléants, le Directeur Général et le personnel de l'Agence, ainsi que leurs conjoints, enfants à charge et autres membres de leur foyer, jouissent au sein des Etats membres et en ce qui concerne ceux-ci, des privilèges et immunités suivants :

(a) immunité à l'égard de toute action juridique et de toute procédure judiciaire ayant trait aux paroles ou aux écrits, comme aux actes posés par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Une telle immunité est maintenue même si les personnes concernées ont cessé d'être des représentants officiels de l'Agence ;

(b) immunité à l'égard de toute saisie de leurs biens personnels ou officiels ;

(c) exemption à l'égard de toute taxation sur le plan des salaires, émoluments, indemnités et pensions que leur verse l'Agence pour leurs services passés et présents, ou liés à leurs prestations pour l'Agence ;

(d) exemption à l'égard de toute autre forme d'imposition des revenus provenant de sources extérieures à un Etat membre ;

(e) exemption, en ce qui concerne leur propre personne, leur conjoint, les personnes à leur charge et les autres membres de leur foyer, à l'égard des restrictions liées à l'immigration, des conditions d'enregistrement des étrangers, des obligations du service national, et l'attribution des mêmes facilités concernant le contrôle des changes que celles qui sont consenties par chaque Etat membre aux représentants, agents et employés d'un rang analogue d'autres Etats ou organisations internationales ;

(f) liberté d'acquérir ou de détenir, au sein d'un Etat membre hôte ou ailleurs, des valeurs étrangères, des comptes en devises et autres biens meubles, le droit de prendre ou de transférer lesdits éléments hors d'un Etat membre hôte, par des voies autorisées, sans prohibition ni restriction ;

(g) mêmes mesures de protection et de rapatriement en ce qui concerne leur propre personne, leur conjoint, les personnes à leur charge et les autres membres de leur foyer que celles qui sont consenties au moment des crises nationales ou internationales aux membres de rang analogue des missions accréditées auprès de l'Etat membre ;

(h) immunité à l'égard de toute contrainte par corps ou

détention, excepté que cette immunité ne s'applique pas à la responsabilité civile découlant d'un accident de la circulation ou d'une contravention au code de la route.

15.9. Représentants, experts, consultants et autres

Les représentants des membres, lors des réunions de l'Agence ou des réunions convoquées par cette dernière, les experts ou Conseillers techniques (autres que les agents officiels de l'Agence) accomplissant des missions autorisées par des Comités ou autres organes subsidiaires, ou consultant l'Agence, à sa demande et de quelque façon que ce soit, jouissent pendant l'exercice de leurs fonctions au sein d'un Etat membre de l'immunité, des exemptions et privilèges ci-dessous :

(a) immunité en ce qui concerne leur propre personne, leur conjoint, les enfants à leur charge et les autres membres de leur foyer, envers toute contrainte par corps, détention, ou la saisie de leurs biens personnels et officiels ;

(b) immunité de juridiction et de toute procédure judiciaire, quelle qu'en soit la nature, pour leurs paroles et leurs écrits, comme les actes effectués par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Une telle immunité se poursuit même si les personnes concernées ont cessé d'être employées dans des missions, de participer à des Comités, d'agir à titre de consultants pour l'Agence, ne sont plus présentes au siège permanent ou temporaire, ou ne participent plus aux réunions convoquées par l'Agence ;

(c) inviolabilité de tous les papiers et documents ayant trait aux affaires ou fonctions de l'Agence ;

(d) exemption, en ce qui concerne leur propre personne, leur conjoint, les personnes à leur charge et les autres membres de leur foyer, des restrictions liées à l'immigration, des conditions d'enregistrement des étrangers et des obligations du service national ;

(e) mêmes mesures de protection et de rapatriement en ce qui concerne leur propre personne, leur conjoint, les personnes à leur charge et les autres membres de leur foyer que celles qui sont consenties au moment des crises nationales ou internationales aux membres de rang analogue, du personnel des chefs de missions diplomatiques accréditées auprès d'un Etat membre hôte ;

(f) attribution des mêmes privilèges concernant le contrôle des changes que ceux qui sont consentis aux représentants des gouvernements étrangers lors de missions officielles temporaires ;

(g) mêmes exemptions d'impôts et de droits de douanes, y compris l'exemption de tout impôt sur le revenu ayant trait aux émoluments qu'ils reçoivent pour leurs services passés ou présents pour l'Agence ou en son nom, identiques aux exemptions consenties aux représentants des gouvernements étrangers lors de missions officielles temporaires, l'exemption de

droits de douane et d'accises se limitant toutefois aux biens importés comme partie leur bagage personnel.

15.10. Levée de l'immunité personnelle

Le Directeur Général dispose du droit et a le devoir de lever l'immunité de tout agent, employé, représentant, expert, conseiller ou consultant de l'Agence dans les cas où, de son avis, l'immunité serait une entrave à la justice, et peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Agence. Dans des circonstances analogues et sous les mêmes conditions, le Conseil d'administration dispose du droit et a le devoir de lever l'immunité du Directeur Général de l'Agence.

15.11. Ressortissants des Etats membres

Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme une obligation à tout Etat membre de consentir toute immunité, exemption ou tout privilège, tels que prévus aux alinéas 8 et 9 de l'article 15 du présent Accord, à ses propres ressortissants ou aux personnes résidant habituellement dans ce pays, à l'exception des seuls membres du personnel de l'Agence, ou des personnes travaillant exclusivement pour celle-ci.

Article 16

Processus et Régime Juridiques

Poursuites à l'encontre de l'Agence

Des poursuites peuvent uniquement être engagées à l'encontre de l'Agence soit par-devant une juridiction compétente sur le territoire d'un Etat membre où l'Agence possède son siège permanent ou temporaire, soit sur le territoire d'un Etat où elle a désigné un agent aux fins de recevoir les significations ou les avis de poursuites, ou à tout endroit où elle aura autrement consenti à être poursuivie. Aucune poursuite à l'encontre de l'Agence ne peut être intentée (a) par un Membre ou un ancien Membre de l'Agence ou des personnes agissant pour le compte d'un Membre ou d'un ancien Membre de l'Agence, ou toute personne physique ou morale dérivant des droits de celui-ci, ni (b) par des personnes physiques ou morales, en ce qui concerne :

(i) des questions régies par des conventions d'arbitrage; (ii) des questions pendantes par-devant un tribunal arbitral; ou (iii) des questions de personnel.

Article 17

Relations avec les autres organisations et institutions

17.1. Coopération

Sous réserve d'approbation par l'Assemblée Générale, l'Agence peut, en vue de réaliser ses objectifs et son mandat, et en respectant les limites de ses fonctions indiquées au présent Accord, coopérer avec des organisations ou institutions publiques ou privées de caractère national, régional ou international œuvrant dans le domaine du développement, de l'assurance,

de la coassurance, de la réassurance, du financement ou des garanties.

17.2. Accords de coopération

Aux fins de l'alinéa 1 de l'article 17 du présent Accord, l'Agence peut passer des accords de coopération avec les organisations ou institutions visées ci-dessus, ou approuvées dans le présent document, et le Directeur Général devra informer les Administrateurs de la conclusion de tels accords, dans les meilleurs délais.

Article 18

Suspension ou cessation des opérations

18.1. Coopération

Le présent Accord est à durée indéterminée.

18.2. Suspension des opérations

(a) Le Conseil d'administration peut, chaque fois qu'il le juge justifié, suspendre l'émission de nouvelles polices d'assurance, de coassurance et de réassurance, ou de nouveaux contrats de garantie, ou suspendre l'octroi d'un nouvel appui à de tels polices ou contrats, pour une période spécifique.

(b) En cas d'urgence, le Conseil d'administration peut suspendre toutes les activités de l'Agence, pour une période ne dépassant pas la durée d'une telle urgence, étant entendu que les arrangements nécessaires doivent être faits pour protéger les intérêts de l'Agence et ceux des tierces parties.

(c) La décision de suspension des opérations n'a pas d'effet sur les obligations des Membres, telles que prévues aux termes du présent Accord, ni sur les obligations de l'Agence envers les détenteurs d'une police d'assurance, de coassurance ou de réassurance ou d'un contrat de garantie, ou envers de tierces parties.

18.3. Arrêt des opérations

(a) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 18 du présent Accord, l'Assemblée Générale peut, par une Résolution approuvée par un vote d'au moins deux-tiers des Etats membres détenant des actions entièrement libérées, décider de mettre fin aux opérations de l'Agence et de la liquider.

(b) Une Résolution de l'Assemblée Générale de cesser les activités de l'Agence sera accompagnée d'un accord écrit entre les Membres, indiquant de façon détaillée la manière dont les Membres devront, collectivement et individuellement, faire face à leurs obligations financières vis-à-vis de l'Agence pendantes à cette date.

(c) Une Résolution de l'Assemblée Générale de cesser les activités de l'Agence devra prévoir que dès lors que la cessation des activités interdirait à l'Agence de souscrire de nouveaux contrats d'assurance, de réassurance ou de coassurance ou des contrats de garan-

tie, cette cessation ne prendra pas effet et ne déchargera aucun Membre de ses obligations certaines ou potentielles à l'égard de l'Agence ; elle ne prendra effet que lorsque tous les engagements certains ou potentiels liés aux contrats d'assurance, de réassurance ou de coassurance ou les contrats de garantie émis par l'Agence auront été résiliés avec ou sans paiement d'une réclamation valable, et que tous les litiges relatifs au recouvrement auront été définitivement tranchés conformément aux conditions de ces contrats ou par écrit entre l'Agence, ses Membres et la contrepartie concernée et/ ou le créancier de l'indemnité et la contrepartie et/ou le créancier de l'indemnité, le cas échéant, devront avoir remis des attestations écrites déchargeant l'Agence de toute responsabilité découlant des contrats concernés, après quoi les activités de l'Agence seront réputées avoir cessé.

18.4. Cessation des activités

Suite à la décision de l'Assemblée Générale de mettre fin aux opérations prise conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 18 du présent Accord, l'Agence cesse toutes ses activités, sauf celles se rattachant à la liquidation, à la conservation et à la préservation de ses biens et de ses autres avoirs, et au règlement de ses obligations. Jusqu'au règlement final et à la distribution des biens et des autres avoirs, l'Agence demeurera en existence, et tous les droits et devoirs des Membres prévus au présent Accord resteront inchangés.

18.5. Acquittement des obligations

Aucune distribution de biens ou autres avoirs ne peut être faite aux Membres avant que toutes les obligations dues aux détenteurs de polices d'assurance, de coassurance et de réassurance, ainsi qu'aux détenteurs de contrats de garantie et à tous les autres créanciers ne soient apurées, où jusqu'à ce que l'Assemblée Générale ait décidé de faire une telle distribution. Aucun Membre n'a droit à une part de la répartition des biens ou des avoirs de l'Agence, à moins que ledit Membre ne se soit acquitté de toutes ses obligations envers l'Agence.

18.6. Distribution des avoirs

Sous réserve des alinéas précédents du présent article, les biens et autres avoirs de l'Agence sont distribués parmi ses Membres, conformément aux règles arrêtées par l'Assemblée Générale. Toute distribution de biens et autres avoirs est faite à un moment déterminé par l'Assemblée Générale, et de la façon qu'elle juge juste et équitable.

Article 19

19.1. Prévention des différends

Les Membres doivent se conformer entièrement à leurs obligations, tel que le stipule le présent Accord, et s'efforcer d'éviter tout litige.

19.2. Règlement des différends entre Membres

(a) Les Membres règlent toute dispute relative à l'interprétation ou à l'application du présent Accord par des moyens pacifiques, tels que la négociation, les demandes d'information, la médiation, la conciliation, le recours aux agences ou mécanismes régionaux, ou tout autre moyen pacifique de leur choix.

(b) Si les Membres qui sont parties à un différend ne parviennent pas à un accord sur une solution ou sur un arrangement de règlement du différend dans un délai de six (6) mois civils, à compter de la date de notification par une partie à l'autre avec copie au Bureau de l'Assemblée Générale, au Président du Conseil d'administration et au Directeur Général qu'un différend existe, le différend sera, à la demande de l'une des parties concernées, soumis à une décision finale et contraignante par :

(i) un organe judiciaire régional associé à une Organisation économique régionale dont toutes les parties au différend sont membres;

(ii) un arbitrage, selon les règles de la CNUDCI dans un forum choisi par les parties, dont la loi applicable sera celle de l'Angleterre et du Pays de Galles, et dont la procédure se déroulera en langue anglaise; ou

(iii) sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, un arbitrage dans une instance alternative, mutuellement convenue par toutes les parties au litige, selon des règles de procédure substantiellement similaires aux règles de la CNUDCI.

Article 20

Accords complémentaires

20.1. Accords complémentaires entre les Membres

Les Membres peuvent conclure des accords multilatéraux ou bilatéraux en complément du présent Accord.

20.2. Accords complémentaires entre les membres et l'Agence

Tout membre ou tout groupe de membres peut conclure des accords avec l'Agence, afin d'aider à concrétiser les objectifs et le mandat du présent Accord.

Article 21

Amendements

21.1. Propositions d'amendements

Tout Membre peut proposer des amendements au présent Accord. Le texte d'une telle proposition d'amendement est d'abord soumis au Président de l'Assemblée Générale, qui en donne rapidement une copie au Conseil d'Administration. Le Président de l'Assemblée Générale doit, dans le mois civil qui suit la réception du texte de toute proposition d'amendement, le transmettre à tous les Membres, accompagné d'une demande spécifique adressée à

chacun des Membres, l'implorant de bien vouloir indiquer s'il considère ou non qu'une Assemblée Générale Extraordinaire devrait être convoquée aux fins d'examiner l'amendement proposé. À la demande d'un tiers des Membres, le Président de l'Assemblée Générale doit convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, en vue d'examiner l'amendement proposé.

21.2. Amendements suite à l'examen du Conseil

Le Conseil d'administration peut, de temps à autre, proposer des amendements au présent Accord, lorsque cela s'avère nécessaire, suite à un examen des pratiques de d'ATIDI. Toute proposition d'amendement au présent Accord doit être examinée par l'Assemblée Générale et tout amendement doit être adopté par Résolution, conformément à l'alinéa 3 de l'article 21.

21.3. Adoption des amendements

Les Membres feront tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à un accord sur tout amendement proposé par consensus. Si tous les efforts pour arriver à un tel consensus ont été épuisés, et si aucun accord n'est conclu, l'amendement sera, sous réserve des conditions stipulées à l'alinéa 6 de l'article 11 du présent Accord, et comme dernier recours, adopté par un vote à la majorité des deux-tiers des voix des représentants des Membres présents et votants, lors d'une Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, selon le cas. L'amendement adopté sera communiqué par le Président de l'Assemblée Générale, à tous les Membres. Aux fins du présent article, l'expression « présents et votants » signifie les représentants des Membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif.

21.4. Entrée en vigueur des amendements

Tout amendement entre en vigueur pour tous les Membres quinze (15) jours suivant la communication aux Membres de la résolution adoptant l'amendement par le Président de l'Assemblée Générale.

Article 22 Signature

Le présent Accord est ouvert pour signature à partir du dix-huitième jour du mois de mai 2000.

Article 23 Ratification

Le présent Accord est soumis à la ratification des Membres fondateurs. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Dépositaire.

Article 24 Adhésion ou acceptation

24.1. Adhésion

Le présent Accord est ouvert pour adhésion à tout Etat, après son entrée en vigueur. Les instruments

d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

24.2. Acceptation

(a) Le présent Accord est ouvert, pour acceptation, par les Organisations économiques régionales, les Institutions publiques africaines, les Agences de crédit export, les Entités publiques non africaines, et les Sociétés privées. Les lettres d'acceptation sont déposées auprès du Dépositaire.

(b) Dans leurs instruments d'acceptation, les Institutions publiques africaines, les Agences de crédit export, les Entités publiques non africaines et les Sociétés privées, les Organisations économiques régionales doivent déclarer leur champ de compétence pour ce qui concerne les questions régies par le présent Accord.

Article 25 Entrée en vigueur

25.1. Adhésion

Le présent Accord est entré en vigueur le 20 janvier 2001, soit le quinzième (15^e) jour suivant le dépôt du troisième instrument de ratification.

25.2. Entrée en vigueur à l'adhésion

Pour chaque Etat adhérent au présent Accord après la date de son entrée en vigueur, le présent Accord entre en vigueur le quinzième jour après que ledit Etat ait déposé son instrument d'adhésion conforme.

25.3. Entrée en vigueur à l'acceptation

Pour chaque Organisation économique régionale, Institution publique africaine, Agence de crédit export, Entité publique non-africaine, ou Société privée qui accepte le présent Accord après sa date d'entrée en vigueur, il convient de noter que celui-ci entre en vigueur quinze (15) jours après qu'elle ait déposé une lettre d'acceptation conforme.

Article 26 Réserves

Aucune réserve ne peut être faite en rapport avec le présent Accord.

Article 27 Suspension et retrait du statut de Membre de l'Agence

27.1. Suspension du statut de Membre de l'Agence

(a) Lorsque, sur recommandation du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale juge qu'un Membre a omis de remplir toute ou partie de ses obligations envers l'Agence, sa qualité de Membre peut être suspendue par une Résolution de l'Assemblée Générale, approuvée par un scrutin ne représentant pas moins des deux-tiers des suffrages totaux des

Membres de l'Agence détenteurs d'actions.

(b) La décision de suspension d'un Membre peut être soumise à un réexamen par l'Assemblée Générale à n'importe quel moment. L'Assemblée Générale peut annuler la suspension par la même majorité que prévoit l'alinéa 1 de l'article 27 du présent Accord.

(c) Tout Membre ainsi suspendu, à compter de la date de suspension, ne peut exercer aucun droit existant dans le cadre du présent Accord, ou tout droit attaché à ses actions, mais reste soumis à toutes les obligations.

(d) Un Membre dont la qualité de Membre est suspendue pendant trente-six (36) mois civils cesse de plein droit, d'être Membre de l'Agence, à l'issue de ce délai.

27.2. Retrait du statut de Membre

(a) Sous réserve des dérogations approuvées par l'Assemblée Générale lors de la première souscription d'actions d'un Membre, après trois (3) ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord pour un Etat Membre, une Organisation économique régionale, une Institution publique africaine, une Agence de crédit export, une Entité publique non africaine ou une Société privée, ce Membre peut se retirer du présent Accord, par un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé au Dépositaire, avec copie à l'Agence.

(b) Sous réserve des dérogations qui peuvent être approuvées par l'Assemblée Générale lors de la première souscription d'actions d'un Membre, un tel retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'une (1) année civile, à compter de la date à laquelle la notification écrite de l'intention de se retirer a été reçue par le Dépositaire et l'Agence, ou à une date ultérieure qui peut être spécifiée dans le préavis de retrait, à la condition toutefois, que le Membre concerné se soit entièrement acquitté de toutes ses dettes accumulées ou éventuelles envers l'Agence, et qui peuvent être en cours à ce moment-là.

(c) Un Membre détenant des actions de la Catégorie "C", de la Catégorie "D1" ou de la Catégorie "D2", et qui fait l'objet d'une procédure de liquidation, est dissous ou liquidé, ou dont les membres ont pris des mesures en vue de sa dissolution ou de son démantèlement ou de la suspension ou de la cessation de ses activités, cesse automatiquement d'être Membre de l'Agence.

27.3. Effets de la suspension ou du préavis de retrait du statut de Membre

Suivant la suspension ou la réception d'un préavis de retrait du statut de Membre d'un Etat africain de l'Agence, l'ATIDI devra immédiatement cesser toutes ses activités de souscription dans le territoire de cet Etat africain. Toute opération ultérieure impliquant la cession d'actions de l'Etat africain concerné dans le capital de l'Agence sera effectuée conformément aux dispositions des Statuts de l'Agence.

Article 28 Dépositaire

28.1. Nom du Dépositaire

Le Président de la Commission de l'Union Africaine est le Dépositaire du présent Accord. Le Dépositaire peut déléguer ses pouvoirs à une autre institution basée en Afrique.

28.2. Fonctions et pouvoirs du Dépositaire

En plus des autres fonctions que lui confère le présent Accord, le Dépositaire devra :

(a) sur requête de tout Etat africain, prendre les dispositions pour la signature du présent Accord ;

(b) prononcer l'entrée en vigueur du présent Accord pour tout nouveau Membre ;

(c) faire enregistrer le présent Accord et tous les amendements y relatifs auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies ;

(d) notifier à tous les Membres les événements suivants :

(i) signatures du présent Accord ;

(ii) dépôts d'instruments de ratification, d'adhésion et d'acceptation du présent Accord ;

(iii) toute suspension ou tout retrait d'un Membre du présent Accord et de l'Agence.

Article 29 Textes faisant foi

L'original du présent Accord, dont les versions en Anglais et en Français font également foi, est déposé auprès du Président de la Commission de l'Union Africaine. L'original du présent Accord a été traduit en Arabe, en Espagnol et en Portugais; après authentification, ces versions seront considérées comme faisant foi par rapport aux textes anglais et français, et sont déposées auprès du Président de la Commission de l'Union africaine.

Fait à Grand Baie, en République de Maurice, ce dix-huitième jour du mois de mai de l'an 2000.

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

Loi n° 9-2026 du 19 août 2026 autorisant la ratification de l'accord de financement relatif au programme de sécurité sanitaire en Afrique de l'Ouest et du Centre-Phase III entre la République du Congo et l'Association internationale de développement

L'Assemblée nationale et le Sénat
ont délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :

Article premier : Est autorisée la ratification de l'accord de financement relatif au programme de sécurité sanitaire en Afrique de l'Ouest et du Centre-Phase III entre la République du Congo et l'Association internationale de développement signé le 6 mars 2026, dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Brazzaville, le 19 août 2026

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N'GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

Le ministre des finances, du budget et
du portefeuille public,

Christian YOKA

Pour le ministre de la santé et de la population, en
mission :

La ministre des affaires sociales
et de l'action humanitaire,

Marie-France Lydie Hélène PONGAULT

Accord de financement

***(Programme de Sécurité Sanitaire en Afrique de
l'Ouest et du Centre - Phase III)***

entre

LA RÉPUBLIQUE DU CONGO

et

**L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
DE DÉVELOPPEMENT**

ACCORD DE FINANCEMENT

ACCORD daté de la Date de signature entre la RÉPUBLIQUE DU CONGO (« Bénéficiaire ») et l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT (« Association »).

A. Les Pays participants (y compris le Bénéficiaire) et les Organismes régionaux ont convenu de participer au Programme d'APM ;

B. Dans le cadre de la phase 1 du programme APM, l'Association et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (« Banque ») ont

accordé une assistance financière à la République du Cap-Vert, à la République de Guinée, à la République du Libéria et à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et à son institution, l'Organisation ouest-africaine de la santé (« OOAS ») ;

C. Dans le cadre des phases ultérieures du programme APM, la Banque et/ou l'Association ont accordé ou étendront le financement à d'autres pays participants et/ou organismes régionaux ; et

D. Le Bénéficiaire, s'étant assuré de la faisabilité et de la priorité de ses activités, a demandé à l'Association de l'aider à financer les activités liées au Programme d'APM.

PAR CONSEQUENT, le Bénéficiaire et l'Association conviennent de ce qui suit :

ARTICLE I-CONDITIONS GÉNÉRALES ; DÉFINITIONS

1.01. Les Conditions Générales (telles que définies dans l'Annexe du présent Accord) s'appliquent au présent Accord et en font partie intégrante.

1.02. Sauf indication contraire du contexte, les termes commençant par une majuscule, utilisés dans le présent Accord ont la signification qui leur est attribuée dans les Conditions Générales ou dans l'Annexe du présent Accord.

ARTICLE II - FINANCEMENT

2.01. L'Association s'engage à accorder au Bénéficiaire un crédit, qui est considéré comme un Financement concessionnel aux fins des Conditions Générales, d'un montant de cinquante-deux millions cinq cent mille euros (EUR 52.500.000), tel que ce montant peut être converti de temps à autre par une Conversion de Devise (diversement, « Crédit » et « Financement »), pour aider à financer le projet décrit à l'Annexe 1 du présent Accord (« Projet »).

2.02. Le Bénéficiaire peut retirer le produit du financement conformément à la section III de l'annexe 2 du présent accord.

2.03. Le taux maximal des frais d'engagement est d'un demi pour cent (1/2 de 1%) par année sur le solde de financement non retiré.

2.05. Les frais d'intérêt sont le plus élevé des montants suivants : (a) la somme d'un et demi pour cent (1,5 %) par année, plus l'ajustement de base des frais d'intérêt ; et (b) zéro pour cent (0%) par an, ou le taux qui peut s'appliquer à la suite d'une Conversion de Devise ; sur le solde créancier retiré.

2.06. Les dates de paiement sont le 15 mars et le 15 septembre de chaque année.

2.07. Le montant principal du Crédit sera remboursé

conformément à l'article 3.05 des Conditions générales et au calendrier de remboursement établi à l'annexe 3 du présent Accord.]

2.08. La devise de paiement est Euro.

ARTICLE III - PROJET

3.01. Le Bénéficiaire déclare son engagement à l'égard de l'objectif du projet et du programme d'APM. À cette fin, le Bénéficiaire réalisera le Projet conformément aux dispositions de l'Article V des Conditions Générales et de l'Annexe 2 du présent Accord.

ARTICLE IV - ENTREE EN VIGUEUR ; RESILIATION

4.01. Les conditions supplémentaires d'entrée en vigueur sont les suivantes :

a) Le Bénéficiaire a adopté le manuel opérationnel (MOP) du projet selon des modalités que l'Association juge satisfaisantes et conformément à la section I.B. de l'annexe 2 du présent Accord de Financement ;

b) Le Bénéficiaire a mis en place l'Unité de Gestion du Projet (UGP) dont la forme et le fond sont jugés satisfaisants pour la Banque et a nommé, affecté ou recruté un coordonnateur du Projet, spécialiste de gestion financière, un comptable, et un spécialiste en passation de marchés ayant un mandat, des qualifications et une expérience satisfaisante pour l'Association.

4.02. La date limite d'entrée en vigueur est la date de cent vingt (120) jours après la date de signature.

4.03. Aux fins de l'article 10.05 (b) des Conditions générales, la date à laquelle les obligations du Bénéficiaire en vertu du présent Accord (autres que celles prévoyant des obligations de paiement) prendront fin est de vingt (20) ans après la Date de signature.

ARTICLE V-REPRÉSENTANT ; ADRESSES

5.01. Le représentant du Bénéficiaire est le ministre du Bénéficiaire responsable des finances, du budget et du portefeuille public.

5.02. Aux fins de l'article 1.01 des Conditions générales :

(a) l'adresse du Bénéficiaire est :

Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public
Boulevard Denis Sassou Nguesso
B.P.2083
Brazzaville
République du Congo, et ;

(b) l'adresse électronique du Bénéficiaire est :

contact@finances.gouv.cg

5.03. Aux fins de l'article 1.01 des Conditions générales :

(a) l'adresse de l'Association est :

Association internationale de développement
Usage officiel uniquement

1818, rue H, N.-O.
Washington, D.C. 20433
États-Unis d'Amérique ; et

(b) l'adresse électronique de l'Association est :

Télex : Facsimilé:
248423 (MCI) 1-202-477-6391

CONVENU à compter de la date de signature.

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Par _____

Mandataire

Nom :

Titre :

Date :

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Par _____

Mandataire

Nom :

Titre :

Date :

ANNEXE 1 Description du Projet

L'objectif du Projet est d'accroître la collaboration régionale et les capacités des systèmes de santé pour prévenir, détecter et répondre aux urgences sanitaires en République du Congo.

Le Projet constitue une phase du programme d'APM et comprend les parties suivantes :

Partie 1 : Prévention des urgences sanitaires

1.1. Gouvernance, planification et intendance de la sécurité sanitaire

Appui à la gouvernance, à la planification et à la gestion de la sécurité sanitaire par l'assistance technique et la Formation pour : a) élaborer et mettre à jour des lois et des règlements sectoriels et multisectoriels, y compris : recenser les instruments juridiques, les projets de règlements régissant la prescription, la délivrance et l'utilisation des

antimicrobiens pour la santé humaine et animale, et mettre au point le guide de Surveillance intégrée des maladies animales et de la riposte (SIMAR) ; et b) élaborer des plans multisectoriels nationaux pour la préparation et l'intervention en cas d'événements de santé publique, y compris : (i) l'évaluation du plan d'action national pour la sécurité sanitaire (PANSS), (ii) le plan de gestion des déchets biomédicaux, (iii) le plan de sécurité alimentaire, (iv) la cartographie des risques sanitaires, (v) les plans d'urgence spécifiques à une maladie, (vi) le guide national sur la santé mentale et le soutien psychosocial en cas d'urgence, et (vii) le guide national pour la détection des agents pathogènes prioritaires et multirésistants.

1.2. Renforcement de l'Approche « Une seule santé » et lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM)

Renforcer l'approche « Une seule santé » et lutter contre la résistance aux antimicrobiens : a) l'assistance technique et la Formation pour l'élaboration de plans nationaux multisectoriels de préparation et d'intervention en cas d'événements de santé publique ; b) le renforcement du suivi des activités dans le cadre de l'approche « Une seule santé » ; c) l'assistance technique et la Formation pour l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens ; et d) la contribution à la réduction de l'impact des risques de maladies et des événements de santé publique dans le cadre de l'approche « Une seule santé » par l'élaboration de procédures opérationnelles standard (POS) de communication des risques fondées sur l'approche « Une seule santé » et la formation du personnel de santé à la communication sur les risques et à l'engagement communautaire.

Partie 2 : Détection des urgences sanitaires

2.1. Surveillance Collaborative

Soutenir les capacités de surveillance collaborative : a) en renforçant le suivi des activités « Une seule santé » ; b) le renforcement du système de services de santé intégrés dans les établissements de santé, les points d'entrée désignés, la surveillance du bétail et de l'environnement, y compris la surveillance sentinelle ; c) le renforcement de la surveillance communautaire et de la surveillance fondée sur les événements ; d) le renforcement de la surveillance alimentaire ; et (e) le renforcement de la numérisation de la surveillance via le Système d'Information de Santé de District 2 (SIS 2) (e-SMIR).

2.2. Qualité et capacité des laboratoires

Soutenir la qualité et les capacités des laboratoires: a) en soutenant les laboratoires nationaux de référence ; b) la mise en place d'un système de gestion de la qualité ; c) le renforcement des activités de biosécurité et de bio sûreté ; d) la mise en place d'un réseau de laboratoires ; e) le renforcement du transport des échantillons ; f) le renforcement des laboratoires en « Une Seule Santé » ; et g) la diffusion des documents de stratégie des systèmes de laboratoire.

2.3. Des ressources humaines pluridisciplinaires pour les urgences sanitaires

Soutenir les ressources humaines pluridisciplinaires pour les urgences sanitaires par : a) le renforcement de la capacité opérationnelle du laboratoire, y compris la formation à la maintenance et à l'entretien de l'équipement, à la bio sûreté et à la biosécurité, à la biologie animale, à la biologie moléculaire, à la bio-informatique et aux essais cliniques, ainsi qu'à la collecte, au stockage et au transport des échantillons; et b) le renforcement de la veille, y compris : (i) le programme d'épidémiologie de terrain et de formation en laboratoire (FELTP) (de base, intermédiaire et avancé; niveaux), (ii) e-SIMR, (iii) formation ciblée en santé environnementale et animale, (iv) formation sur la gestion des déchets biomédicaux, et (v) formation des acteurs communautaires et de la société civile impliqués dans les interventions d'urgence sanitaire.

Partie 3 : Intervention en cas d'urgence sanitaire

3.1. Gestion des urgences sanitaires

Renforcer la capacité du Bénéficiaire à intervenir en temps opportun en cas d'urgence sanitaire en : a) l'assistance technique et la formation pour élaborer des plans d'action en cas d'incident ; b) soutenir la vaccination en cas d'urgence sanitaire pour la santé humaine et animale ; c) renforcer les activités de communication sur les risques en cas d'urgence sanitaire ; d) appuyer le déploiement d'équipes d'intervention rapide ; e) soutenir le fonctionnement des centres d'opérations d'urgence et des centres d'appels ; f) appuyer le renforcement des capacités en matière de logistique d'urgence ; et g) appuyer le renforcement des capacités de prise en charge clinique en cas d'urgence sanitaire.

3.2. Prestation de services de santé en cas d'urgence sanitaire

Soutenir la prestation de services de santé en cas d'urgence sanitaire en : a) appuyant le déploiement d'activités de santé mentale et de soutien psychosocial ; b) renforçant la prestation des services de santé ; et c) fournissant l'équipement et/ou réhabilitation de 16 formations sanitaires sélectionnées en chambres à pression négative et de zones de décontamination.

Partie 4 : Gestion de programme et capacité institutionnelle

Soutenir la mise en œuvre, la coordination et la gestion du Projet, y compris : a) les achats, la gestion financière et la gestion environnementale et sociale ; b) le suivi et l'évaluation; c) Formation ; et d) les coûts opérationnels.

Partie 5 : Intervention d'urgence contingente

Intervention immédiate en cas de crise ou d'urgence admissible, au besoin.

Mise en œuvre du Projet

Chapitre I. Modalités de mise en œuvre

A. Arrangements institutionnels

1. Ministère de la Santé et de la Population

Le Bénéficiaire confiera au ministère de la santé et de la population la responsabilité de la coordination, du suivi et de l'évaluation de l'ensemble du Projet.

2. Unité de Gestion du Projet

Le Bénéficiaire établira et maintiendra par la suite, tout au long de la mise en œuvre du Projet, l'unité de gestion du Projet (UGP) sous les auspices du Ministère de la Santé et de la Population, avec un mandat, une composition et des ressources acceptables pour l'Association. L'UGP est responsable, *entre autres*, de : (i) la gestion et la mise en œuvre quotidiennes du Projet ; (ii) préparer les rapports de Projet ainsi que le plan de travail et le budget annuels ; (iii) la gestion administrative, financière, la passation des marchés et le suivi et l'évaluation des activités du Projet ; (iv) la gestion des aspects environnementaux et sociaux ; tels que décrits plus en détail dans le manuel opérationnel du Projet. À cette fin, le Bénéficiaire nomme, affecte ou recrute du personnel qualifié et compétent en nombre suffisant, comme indiqué dans le manuel opérationnel du projet, y compris, *entre autres*, (i) un coordonnateur du Projet, spécialiste de gestion financière, un comptable, et un spécialiste en passation de marchés, (ii) au plus tard trois (3) mois après la Date d'entrée en vigueur un spécialiste du suivi et de l'évaluation, un spécialiste de la mise en œuvre des programmes de santé et, (iii) [au plus tard trois (3) mois après la Date d'entrée en vigueur, un spécialiste environnemental et un spécialiste de protection sociale, et un spécialiste de violence basée sur le genre énumérés dans le PEES, tous dotés d'un mandat,

(b) qualifications et expérience satisfaisantes pour l'Association.

Sans préjudice et aux fins du paragraphe 1 ci-dessus et du PEES, le Bénéficiaire s'engage à :

(i) au plus tard trois (3) mois après la Date d'entrée en vigueur : (i) personnaliser le logiciel de comptabilité existant pour y inclure la tenue de la comptabilité du Projet, avec des spécifications et selon des modalités satisfaisantes pour l'Association ; (ii) nommer ou recruter un auditeur interne, dont le mandat, les qualifications et l'expérience sont satisfaisants pour l'Association ; et (iii) dans le cadre du MOP, ajouter une section sur la contextualisation du manuel de procédures standard existant en application sur le portefeuille ; et

(ii) au plus tard six (6) mois après la date d'entrée en vigueur, recruter un auditeur externe, dont le mandat, les qualifications et l'expérience sont satisfaisants pour l'Association.

3. Comité de Pilotage National

Au plus tard un (1) mois après la date d'entrée en vigueur, ou à toute date ultérieure convenue par l'Association, le Bénéficiaire doit établir, et par la suite, maintenir, tout au long de la mise en œuvre du projet, un comité de pilotage (« comité de pilotage national »), dont la composition, le mandat et les ressources jugent satisfaisants pour l'Association, composé de représentants des ministères et organismes clés, qui sera chargé de fournir une orientation générale et un soutien stratégique au projet, y compris, *entre autres* : (a) l'approbation des plans de travail annuels et des budgets proposés pour le Projet, et (b) la garantie (A) du respect global du cadre juridique applicable en matière de protection des données, ainsi que des bonnes pratiques internationales en matière de principes de protection des données, selon le cas, et (B) de la réalisation à la fois d'évaluations d'impact sur la protection des données et d'évaluations d'impact sur l'intelligence artificielle pour toute activité liée à l'IA, et, le cas échéant, avant qu'un système d'IA ne soit conçu, développé et/ou déployé dans un environnement réel, de l'évaluation des résultats afin de vérifier la conformité du système d'IA aux Principes de l'IA responsable et à la législation applicable, de l'atténuation de tout risque potentiel lié à une mauvaise utilisation et aux erreurs d'exclusion, et de la garantie que les Activités d'IA exclues ne soient pas entreprises; tout cela tel que décrit plus en détail dans le Manuel Opérationnel du Projet.

4. Comité Technique

Au plus tard un (1) mois après la date d'entrée en vigueur, ou à toute date ultérieure convenue par l'Association, le Bénéficiaire doit établir et maintenir tout au long de la mise en œuvre du projet, le comité technique, en vertu de son mandat et composé de membres qualifiés et expérimentés en nombre suffisant, tous satisfaisant l'Association, qui fournira un soutien technique au Ministère de la Santé et de la Population, tel que décrit plus en détail dans le Manuel opérationnel du projet.

5. Comité Régional de Coordination

Le Bénéficiaire, par l'intermédiaire du Ministère de la Santé et de la Population, désignera à tout moment pendant la mise en œuvre du Projet, un ou plusieurs représentants pour participer au Comité régional de coordination, en vertu de son mandat et avec des membres qualifiés et expérimentés en nombre suffisant, tous satisfaisants à l'Association et comme indiqué plus en détail dans le Manuel opérationnel du Projet.

B. Manuel Opérationnel du Projet (MOP)

1. Le Bénéficiaire doit préparer et adopter, avec un mandat acceptable pour l'Association et fournir à l'Association, pour examen préalable, un manuel de mise en œuvre acceptable par l'Association (« Manuel Opérationnel du Projet » ou « MOP »), qui doit contenir un déroulement détaillé du travail, des méthodes et des procédures pour la mise en œuvre du projet, y compris, mais sans s'y limiter : (a) les dispositions

d'administration et de coordination, y compris l'affectation des ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre du projet ; (b) les indicateurs de performance du projet ; (c) les arrangements en matière de décaissements, les obligations en matière d'établissement de rapports, les procédures de gestion financière et les procédures d'audit ; (d) le suivi et l'évaluation ; (e) les directives et procédures de passation des marchés ; (f) les mesures de prévention de la corruption et de la fraude ; (g) les rôles et responsabilités des divers organismes et parties prenantes dans la mise en œuvre du projet ; (h) les exigences en matière de collecte et de traitement des données personnelles conformément à la législation nationale applicable et aux bonnes pratiques internationales ; (i) les aspects environnementaux et sociaux, y compris une description détaillée du mécanisme de gestion des plaintes ainsi que de tout processus d'enregistrement et de signalement des accidents et incidents liés au projet ; (j) des précisions sur la composition et les modalités de travail des arrangements institutionnels décrits à la section I.A de l'annexe 2 du présent accord ; (k) dispositions visant à traiter les préoccupations potentielles liées à l'IA, notamment par : (A) l'inclusion de la liste des activités exclues dans le cadre du Projet et des Activités d'IA exclues; (B) la collecte et le traitement des Données personnelles conformément à la législation nationale applicable et aux bonnes pratiques internationales; (C) la mise en œuvre d'un cadre d'évaluation des risques liés à l'IA pour les activités d'IA, fondé sur les principes de l'IA responsable, à réaliser avant tout déploiement dans un environnement réel; (D) un cadre d'audit des risques liés à l'IA, dans lequel les Systèmes d'IA à haut risque et autres, selon le cas, sont testés et évalués de manière indépendante afin de garantir leur conformité aux principes de l'IA responsable à des étapes clés du Projet; (1) critères d'éligibilité des vaccins au titre de la partie 3.1(b) du Projet, y compris l'obligation pour le vaccin éligible d'être enregistré en vertu de la législation nationale; (m) critères d'éligibilité pour les formations sanitaires sélectionnées au titre de la partie 3.2(c) du Projet ; et (n) toutes autres dispositions et procédures nécessaires à la mise en œuvre effective du Projet.

2. Le Bénéficiaire doit échanger des points de vue avec l'Association sur le MOP avant l'adoption et s'assurer par la suite que le Projet est réalisé conformément au MOP ; toutefois, en cas de conflit entre les dispositions du MOP et les dispositions du présent Accord, les dispositions du présent Accord prévaudront.

3. Sauf accord écrit contraire de l'Association, le Bénéficiaire ne doit pas modifier, abroger ou renoncer à une disposition du MOP.

C. Plan de travail annuel budgétisé

1. Le Bénéficiaire doit, au plus tard un (1) mois après la date d'entrée en vigueur de l'année civile au cours de laquelle le présent accord entrera en vigueur, et au plus tard au 30 novembre de chaque année civile subséquente, préparer et fournir à l'Association, à l'exclusion de celle-ci, un projet de plan annuel consolidé des activités proposé pour mise en œuvre

dans le cadre du projet au cours de l'année civile suivante, ainsi qu'une proposition de budget qui comprend les fonds provenant du financement de la mise en œuvre du Projet.

2. Sans restriction aux dispositions de la section I.C.1 de la présente annexe, chaque plan de travail et budget annuels préparés en vertu de la section I.C.1 de la présente annexe doivent énoncer : a) une description détaillée des activités prévues, y compris les conférences et formations proposées, dans le cadre du Projet pour la période couverte par le plan; b) les sources et l'utilisation envisagée des fonds à cet égard; c) les dispositions relatives à la passation des marchés et à la gestion environnementale et sociale, le cas échéant; (d) la responsabilité de l'exécution desdites activités du Projet, des budgets, des dates de début et d'achèvement, des résultats et des indicateurs de suivi pour suivre l'avancement de chaque activité.

3. Le Bénéficiaire veillera à ce que, lors de l'élaboration de tout plan de formation proposé pour inclusion dans un plan de travail annuel budgétisé, il identifie dans le plan de Formation: (a) l'objectif et le contenu de la Formation envisagée ; (b) la méthode de sélection des institutions ou des personnes dispensant cette Formation, et lesdites institutions si elles sont déjà connues; (c) la durée prévue et une estimation du coût de ladite Formation ; et (d) la méthode de sélection du personnel qui participera à la Formation, ainsi que le nombre et les noms de ce personnel s'ils sont déjà connus.

4. Le Bénéficiaire doit échanger des points de vue avec l'Association sur chacun des plans de travail et budgets annuels consolidés proposés et tenir compte des commentaires que l'Association peut avoir avant de finaliser son plan de travail et son budget annuels, lesquels doivent être soumis à l'Association au plus tard le 31 décembre de l'année civile respectif (une fois approuvés par l'Association et finalisés, un « Plan de travail annuel budgétisé »).

5. Le Bénéficiaire doit réaliser les activités prévues dans chacun des Plans de travail annuel budgétisés au cours de l'année civile auquel elles se rapportent. Les plans de travail annuels et le budget peuvent être révisés au cours de l'année civile auquel ils se rapportent, avec l'accord écrit préalable de l'Association.

D. Normes environnementales et sociales

1. Le Bénéficiaire doit s'assurer que le projet est réalisé conformément aux normes environnementales et sociales, d'une manière acceptable pour l'Association.

2. Sans limitation du paragraphe 1 ci-dessus, le Bénéficiaire doit s'assurer que le projet est mis en œuvre conformément au Plan d'engagement environnemental et social (« PEES »), d'une manière acceptable pour l'Association. À cette fin, le Bénéficiaire s'assure que :

(a) les mesures et actions spécifiées dans le PEES

sont mises en œuvre avec la diligence et l'efficacité requises, comme prévu dans le PEES ;

(b) des fonds suffisants sont disponibles pour couvrir les coûts de mise en œuvre du PEES ;

(c) les politiques et les procédures sont maintenues, et le personnel qualifié et expérimenté en nombre suffisant est maintenu pour mettre en œuvre le PEES, comme le prévoit le PEES ; et

(d) le PEES, ou toute disposition de celui-ci, n'est pas amendé, abrogé, suspendu ou annulé, sauf si l'Association en convient autrement par écrit, comme spécifié dans le PEES, et veille à ce que le PEES révisé soit divulgué rapidement par la suite.

3. En cas d'incohérence entre le PEES et les dispositions du présent Accord, les dispositions du présent Accord prévaudront.

2. Le Bénéficiaire doit s'assurer que :

(a) toutes les mesures nécessaires sont prises pour recueillir, compiler et fournir à l'Association, par le biais de rapports réguliers, à la fréquence spécifiée dans le PEES, et rapidement dans un ou plusieurs rapports distincts, si l'Association en fait la demande, des informations sur l'état de la conformité avec le PEES et les instruments environnementaux et sociaux qui y sont mentionnés, tous ces rapports dans la forme et le fond acceptables pour l'Association, exposant, entre autres: i) l'état d'avancement de la mise en œuvre du PEES ; ii) les conditions, le cas échéant, qui interfèrent ou menacent d'interférer avec la mise en œuvre du PEES ; et (iii) les mesures correctives et préventives prises ou devant être prises pour remédier à de telles conditions ; et

(b) l'Association est rapidement informée de tout incident ou accident lié ou ayant un impact sur le Projet qui a, ou est susceptible d'avoir, un effet négatif significatif sur l'environnement, les communautés affectées, le public ou les travailleurs conformément au PEES, aux instruments environnementaux et sociaux qui y sont référencés et aux Normes Environnementales et Sociales.

5. Le Bénéficiaire doit établir, faire connaître, maintenir et exploiter un mécanisme de gestion des plaintes accessible afin de recevoir et de faciliter la résolution des préoccupations et des plaintes des personnes touchées par le projet, et prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour résoudre ou faciliter la résolution de ces préoccupations et plaintes, d'une manière acceptable pour l'Association.

6. Le Bénéficiaire veille à ce que tous les documents d'appel d'offres et contrats relatifs aux travaux de génie civil dans le cadre du projet prévoient l'obligation pour les entrepreneurs, les sous-traitants et les entités de supervision de : (a) se conformer aux aspects pertinents du PEES et aux instruments environnementaux et sociaux qui y sont mentionnés ; et b) adopter et appliquer des codes de conduite qui

devraient être fournis et signés par tous les travailleurs, détaillant les mesures visant à faire face aux risques environnementaux, sociaux, de santé et de sécurité, ainsi qu'aux risques d'exploitation et d'abus sexuels, de harcèlement sexuel et de violence à l'égard des enfants, le tout dans la mesure où il s'applique aux travaux de génie civil commandés ou exécutés en vertu desdits contrats.

E. Intervention d'urgence contingente

1. Afin d'assurer la bonne mise en œuvre des activités d'intervention d'urgence contingente (en anglais CERC) en vertu de la partie 5 du Projet (« partie d'intervention d'urgence contingente »), le Bénéficiaire doit s'assurer que :

(a) un manuel (le « manuel du CERC ») est préparé et adopté dans une forme et une substance acceptables pour l'Association, qui doit énoncer en détail les dispositions de mise en œuvre de la partie sur les interventions d'urgence contingente, y compris : (i) toute structure ou toute disposition institutionnelle pour la coordination et la mise en œuvre de la partie sur les interventions d'urgence éventuelles ; (ii) les activités spécifiques qui peuvent être incluses dans la partie sur les interventions d'urgence contingente, les dépenses admissibles requises à cet effet (« dépenses d'urgence ») et toute procédure permettant une telle inclusion ; (iii) les dispositions relatives à la gestion financière de la Partie intervention d'urgence contingente ; (iv) les méthodes et procédures de passation des marchés pour la partie contingente d'intervention d'urgence ; (v) la documentation requise pour les retraits de montants de financement destinés à financer les dépenses d'urgence ; (vi) une description des dispositions relatives à l'évaluation environnementale et sociale et à la gestion de la partie contingente d'intervention d'urgence ; et (vii) un modèle de plan d'action d'urgence ;

(b) le plan d'action d'urgence est préparé et adopté dans une forme et une substance acceptable pour l'Association ;

(c) la partie sur les interventions d'urgence est exécutée conformément au Guide du CERC et au Plan d'action d'urgence ; toutefois, en cas d'incompatibilité entre les dispositions du Guide du CERC ou du Plan d'action d'urgence et la présente entente, les dispositions de la présente entente prévaudront ; et

(d) ni le Guide du CERC ni le Plan d'action d'urgence ne sont modifiés, suspendus, abrogés, révisés ou abandonnés sans l'approbation écrite préalable de l'Association.

2. Le Bénéficiaire doit s'assurer que les structures et les dispositions mentionnées dans le Manuel du CERC sont maintenues tout au long de la mise en œuvre de la partie sur les interventions d'urgence contingentes, avec un personnel et des ressources suffisants que l'Association juge satisfaisants.

3. Le Bénéficiaire doit s'assurer que :

(a) les instruments environnementaux et sociaux requis pour la partie sur les interventions d'urgence sont préparés, divulgués et adoptés conformément au Manuel du CERC et au PEES, et dont la forme et la substance sont acceptables pour l'Association; et

(b) la partie intervention d'urgence est exécutée conformément aux instruments environnementaux et sociaux d'une manière acceptable pour l'Association.

4. Les activités prévues par la partie d'intervention d'urgence ne doivent être entreprises qu'après qu'une crise ou une situation d'urgence admissible s'est produite.

F. Protection des données

1. Avant de mener toute activité de collecte et de traitement des Données à caractère personnel dans le cadre du Projet, le Bénéficiaire doit s'assurer que son personnel et tout tiers engagé à cet effet, respectent les normes et protocoles adéquats de protection des données, conformément à la législation nationale applicable et aux bonnes pratiques internationales, acceptables pour l'Association, car ces normes et protocoles doivent être incorporés dans le MOP et, le cas échéant, le mandat applicable.

Chapitre II.

Suivi, rapports et évaluation des projets

1. Le Bénéficiaire doit fournir à l'Association chaque rapport de projet au plus tard un mois après la fin de chaque semestre civil, couvrant le semestre civil.

2. Sauf indication contraire explicitement requise ou autorisée en vertu du présent Accord ou à la demande explicite de l'Association, lors du partage de toute information, rapport ou document lié aux activités décrites à l'annexe 1 du présent Accord, le Bénéficiaire doit s'assurer que ces informations, rapports ou documents n'incluent pas de Données personnelles.

Chapitre III. Retrait du financement

A. Généralités

Sans limitation des dispositions de l'Article II des Conditions Générales, le Bénéficiaire peut retirer le produit du Financement pour (a) financer les Dépenses éligibles au Projet conformément à la Lettre de décaissement et d'information financière ; et b) rembourser l'avance de préparation ; la totalité ; du montant alloué et, le cas échéant, jusqu'à concurrence du pourcentage indiqué pour chaque catégorie du tableau suivant :

Catégorie	Montant du crédit alloué (exprimé en EUR)	Pourcentage des dépenses à financer (taxes comprises)
(1) Biens, travaux, services autres que de consultation, services de consultation, formation et opérationnels coûts pour les parties 1, 2, 3 et 4 du Projet	51 294 250	100%
(2) Dépenses d'urgence en vertu de la partie 5 du Projet	0	100%
Catégorie	Montant du crédit alloué (exprimé en EUR)	Pourcentage des dépenses à financer (taxes comprises)
(3) Remboursement de l'Avance de préparation	1 205 750	Montant payable en vertu de l'article 2.07 (a) des Conditions Générales
MONTANT TOTAL	52 500 000	

B. Conditions de retrait ; Période de retrait

1. Nonobstant les dispositions de la partie A du présent article, Aucun retrait ne peut être effectué :

a) pour les paiements effectués avant la date de signature ; ou

b) pour les dépenses d'urgence de la catégorie (2), à moins que et jusqu'à ce que toutes les conditions suivantes aient été remplies à l'égard de ces dépenses :

(i) (A) le Bénéficiaire a déterminé qu'une crise ou une urgence admissible s'est produite et a fourni à l'Association une demande de retrait des montants de financement de la catégorie (3) ; et (B) l'Association a accepté cette décision, a accepté ladite demande et l'a notifiée au Bénéficiaire ; et

(ii) le Bénéficiaire a adopté le Guide du CERC et le Plan d'action d'urgence, dont la forme et le contenu sont acceptables pour l'Association.

2. La date de clôture est 31 décembre 2030.

ANNEXE 3 **Calendrier de remboursement**

Sous réserve des dispositions de l'article 2.09 du présent Accord, le Bénéficiaire doit rembourser le montant principal du Crédit conformément au tableau indiqué ci-dessous.

Date d'échéance du paiement	Montant principal du crédit remboursable (exprimé en pourcentage)
Sur chaque 15 mars et 15 septembre :	
à partir de 15 mars 2031 jusqu'au 15 septembre 2050 inclusivement	2.5%

* Les pourcentages représentent le pourcentage du montant principal du crédit à rembourser, sauf indication contraire de l'Association conformément à l'article 3.05 (b) des Conditions générales.

Définitions **APPENDICE**

1. « IA » désigne l'intelligence artificielle.

2. « Activités d'IA exclues » désigne, collectivement : a. Une activité d'IA qui comprend (la liste suivante est indicative et non exhaustive) : (i) toute activité liée directement ou indirectement aux armes ou aux systèmes d'armes ; (ii) les technologies de reconnaissance faciale utilisées pour la surveillance de masse, y compris les systèmes d'IA qui créent ou étendent des bases de données de reconnaissance faciale par la collecte non ciblée d'images faciales sur Internet ou à partir d'enregistrements de vidéosurveillance, ainsi que les systèmes d'identification biométrique à distance en temps réel utilisés dans les espaces publics à des fins d'application de la loi ; (iii) les systèmes de notation sociale ; et (iv) les systèmes d'IA conçus délibérément pour tromper ou manipuler les personnes, y compris les « deepfakes » et autres technologies permettant de créer du contenu très réaliste mais fabriqué, ou tout autre système d'IA visant à manipuler le comportement humain afin de contourner le libre arbitre. b. Toute activité d'IA qui viole directement ou indirectement les Principes de l'IA responsable ou qui entraîne une diminution du respect du droit à une procédure régulière, qui engendre des biais ou de la discrimination, qui prive un individu de ses libertés civiles ou de ses droits à la participation civique, qui porte atteinte à la liberté d'expression, qui fait un usage abusif des données personnelles ou qui cause un préjudice similaire à un individu ou à un groupe d'individus.

3. « RAM » signifie résistance aux antimicrobiens.

4. « Plan de travail annuel budgétisé » ou « PTAB » désigne le plan de travail et le budget préparés annuellement par le Bénéficiaire conformément aux dispositions de la section I.C de l'annexe 2 de la présente entente, tels que ledit plan de travail annuel et ce budget peuvent être modifiés de temps à autre avec l'accord écrit du Bénéficiaire.

5. « Directives anticorruption » désigne, aux fins du paragraphe 5 de l'annexe aux Conditions générales, les « Directives sur la prévention et la lutte contre la fraude et la corruption dans les projets financés par des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l'IDA », datées du 15 octobre 2006 et révisées en janvier 2011 et à compter du 1^{er} juillet 2016.

6. « Ajustement de base des frais d'intérêt » désigne l'ajustement de base standard de l'Association des frais d'intérêt pour les crédits dans la devise de dénomination du crédit, en vigueur à 12 h 01, heure de Washington, D.C., à la date à laquelle le crédit est approuvé par les directeurs exécutifs de l'Association, et exprimé en pourcentage positif ou négatif par an.

7. « Catégorie » désigne une catégorie énoncée dans le tableau de la section III.A de l'annexe 2 du présent accord.

8. « CEMAC » désigne la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, établie et fonctionnant conformément au Traité révisé de la CEMAC.

9. « Traité révisé de la CEMAC » désigne le traité d'établissement de la CEMAC, signé à Libreville, au Gabon, le 30 janvier 2009.

10. « Manuel du CERC » désigne le manuel visé à la section I.E de l'annexe 2 du présent accord, tel qu'il peut être mis à jour de temps à autre avec l'accord de la Banque, et qui fait partie intégrante du manuel opérationnel du projet.

11. « Partie d'intervention d'urgence contingente » désigne toute activité ou activités devant être menées en vertu de la partie 5 du Projet pour répondre à une crise ou à une urgence admissible.

12. « DHIS2 » désigne le système d'information sanitaire de district 2.

13. « CEDEAO » désigne la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, établie et fonctionnant conformément au traité d'établissement de la CEDEAO, signé à Cotonou, Bénin, le 24 juillet 1993.

14. « Crise ou situation d'urgence admissible » désigne un événement qui a causé, ou est susceptible de causer de façon imminente, un impact économique et/ou social négatif majeur pour le Bénéficiaire, associé à une crise ou à une catastrophe naturelle ou d'origine humaine.

15. « Plan d'action d'urgence » désigne le plan visé à la section I.E de l'annexe 2 du présent accord, détaillant les activités, le budget, le plan de mise en œuvre et les dispositions de suivi et d'évaluation, pour répondre à la crise ou à l'urgence admissible.

16. « Dépenses d'urgence » désigne l'une ou l'autre des dépenses admissibles énoncées dans le Guide du CERC dont il est question à la section I.E de l'annexe 2 du présent Accord et qui sont requises pour la partie sur les interventions d'urgence contingentes.

17. « EMT » désigne les équipes médicales d'urgence.

18. « EOC » désigne les centres d'opérations d'urgence. Usage officiel uniquement

19. « Plan d'engagement environnemental et social » ou « PEES » désigne le plan d'engagement environnemental et social du projet, daté du 12 août 2025, tel qu'il peut être modifié de temps à autre conformément aux dispositions de celui-ci, qui définit les mesures et actions matérielles que le Bénéficiaire doit mettre en œuvre ou faire réaliser pour faire face aux risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet, y compris le calendrier des

actions et des mesures, les dispositions relatives aux institutions, au personnel, à la formation, au suivi et à l'établissement de rapports, ainsi que tout instrument environnemental et social à préparer en vertu de ces mesures.

20. « Normes environnementales et sociales » ou « normes environnementales » désigne, aux fins du paragraphe 56 de l'annexe aux conditions générales, les normes mentionnées dans ledit paragraphe, en vigueur le 1^{er} octobre 2018, telles que publiées par l'Association.

21. « FELTP » désigne le programme de formation en épidémiologie de terrain et en laboratoire.

22. « Conditions générales » désigne les « Conditions générales de l'Association internationale de développement pour le financement de l'IDA, le financement de projets d'investissement », datées du 14 décembre 2018 (dernière révision le 1^{er} juillet 2025).

23. « Urgence sanitaire » désigne un événement comprenant des épidémies de maladies infectieuses à potentiel épidémique et pandémique, la transmission de zoonoses à l'homme et un risque accru d'exposition humaine à des agents pathogènes de la faune.

24. « Systèmes d'IA à haut risque » désigne les systèmes d'intelligence artificielle qui ont tendance à violer, directement ou indirectement, les principes de l'IA responsable tout au long de leur cycle de vie. Cela inclut, sans s'y limiter, les systèmes d'IA dans les domaines suivants : (i) l'identification biométrique et la classification des personnes; (ii) la gestion et le fonctionnement des infrastructures critiques; (iii) l'éducation, la formation professionnelle et la qualification; (iv) l'emploi, les ressources humaines, la gestion et l'accès au travail indépendant; (v) la santé ; (vi) l'accès aux services publics, sociaux et aux services privés de base, ainsi que leur utilisation ; et (vii) l'application de la loi.

25. « RSI » désigne le(s) règlement(s) sanitaire(s) international(s).

26. « SISS » désigne un système intégré de services de santé.

27. « Ministère de la Santé et de la Population » désigne le ministère responsable de la santé du Bénéficiaire, ou tout successeur de celui-ci acceptable pour l'Association.

28. « Programme APM » désigne le programme d'approche programmatique en plusieurs phases conçu pour accroître la collaboration régionale et les capacités des systèmes de santé à prévenir, détecter et répondre aux urgences sanitaires en Afrique de l'Ouest et du Centre.

29. « Comité directeur national » désigne le comité directeur qui doit être établi par le Bénéficiaire conformément à la section I.A. de l'annexe 2 du présent accord.

30. « PANSS » désigne les plans d'action nationaux pour la sécurité sanitaire.

31. « Une seule santé » signifie une approche qui reconnaît que la santé des personnes, la santé des animaux et la viabilité de nos écosystèmes communs sont inextricablement liées. L'approche « Une seule santé » est une approche collaborative, multidisciplinaire et multisectorielle qui s'attaque aux menaces urgentes, continues ou potentielles pour la santé à l'interface homme-animal- environnement.

32. « COHIS » désigne One Health Information System.

33. « Coûts opérationnels » désigne les dépenses supplémentaires raisonnables engagées par le Bénéficiaire dans le cadre de la mise en œuvre du projet, y compris les matériaux et fournitures consommables, les communications, les médias de masse et les services d'impression, l'assurance automobile, la location, l'exploitation et l'entretien, les services publics, la location et l'entretien des bureaux, les frais d'ouverture et de fonctionnement des comptes bancaires nécessaires au projet, les déplacements, l'hébergement et les *indemnités journalières* et les salaires du personnel contractuel travaillant sur le Projet (autres que les services de consultation), mais à l'exclusion des salaires des agents du Bénéficiaire.

34. « Pays participants » désigne les pays participant à ce programme régional d'APM, y compris le Bénéficiaire et tout autre pays qui participe ou pourrait participer à ce programme régional d'APM à l'avenir, comme indiqué dans le manuel opérationnel du projet. « Pays participant » désigne l'un quelconque des Pays participants.

35. « Données Personnelles » désigne toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Une personne identifiable est une personne qui peut être identifiée par des moyens raisonnables, directement ou indirectement, par référence à un attribut ou à une combinaison d'attributs dans les données, ou à la combinaison des données avec d'autres informations disponibles. Les attributs qui peuvent être utilisés pour identifier une personne identifiable comprennent, sans s'y limiter, le nom, l'identification, le numéro, les données de localisation, l'identifiant en ligne, les métadonnées et les facteurs spécifiques à l'identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale d'une personne.

36. « Avance de préparation » désigne l'avance visée à l'article 2.07 (a) des Conditions générales, accordée par l'Association au Bénéficiaire en vertu de la lettre d'accord signée au nom de l'Association le 6 août 2025 et au nom du Bénéficiaire le 13 août 2025.

37. Règlement sur la passation des marchés» désigne, aux fins du paragraphe 85 de l'Appendice aux Conditions générales, le « Règlement sur les marchés publics de la Banque mondiale pour les emprunteurs IPF », daté de février 2025.

38. « Unité de gestion du Projet » ou « UGP » désigne l'unité à être établie par le Bénéficiaire conformément à la section I.A de l'annexe 2 du présent accord.

39. « Manuel opérationnel du projet » ou « MOP » désigne le manuel décrit à la section I.B. de l'annexe 2 du présent accord.

40. « Organismes régionaux » désigne la CEDEAO (à travers l'OOAS en tant qu'Entité de mise en œuvre du projet), la CEMAC et toute organisation régionale qui participera aux opérations futures dans le cadre du Programme APM.

41. « Comité de coordination régional » désigne le comité de coordination régional convoqué par [les organismes régionaux] pour soutenir la coordination du programme d'APM aux niveaux régional et national, conformément au manuel opérationnel du projet.

42. « IA responsable » et « Principes de l'IA responsable » désignent, collectivement, les principes et exigences applicables aux systèmes, processus et applications d'intelligence artificielle robustes et responsables tout au long du cycle de vie de l'IA, qui incluent, au minimum, les principes exposés dans la « Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la saisie des opportunités offertes par des systèmes d'intelligence artificielle sûrs, sécurisés et dignes de confiance pour le développement durable » A/78/L.49 (Résolution de l'AGNU) et la « Recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle » SHS/BIO/PI/2021/1 (« Recommandation de l'UNESCO »).

43. « CREC » signifie Communication des risques et engagement communautaire.

44. « Date de signature » désigne la plus tardive des deux dates auxquelles le Bénéficiaire et l'Association ont signé le présent Accord et cette définition s'applique à toutes les références à « la date de l'Accord de financement » dans les Conditions Générales.

45. « SIMAR » signifie Guide intégré de surveillance et d'intervention en matière de maladies animales.

46. « POS » désigne les procédures opérationnelles standards.

47. « Comité technique » désigne le comité technique qui sera établi pour le Projet conformément à la section I.A de l'annexe 2 du présent Accord.

48. « Formation » désigne la formation des personnes impliquées dans les activités soutenues par le Projet, sur la base du Plan de travail annuel et du Budget approuvés par la Banque, telles que les frais de scolarité, les séminaires, les ateliers et les voyages d'étude, et les coûts associés à ces activités, y compris les frais de voyage et de séjour des participants à la formation, les coûts associés à l'obtention des services des formateurs, la location d'installations de formation, la préparation et la reproduction du matériel de formation, ainsi que d'autres coûts directement liés à la préparation et à la mise en œuvre

de la formation.

49. « Organisation ouest-africaine de la santé » ou « OOAS » désigne l'organisation établie conformément au Protocole A/P2/7/97 de la CEDEAO sur « l'établissement de l'Organisation ouest-africaine de la santé » du 9 juillet 1987, tel que modifié de temps à autre.

Loi n° 10-2026 du 19 août 2026 autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au projet de renforcement de la résilience urbaine entre la République du Congo et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement

L'assemblée nationale et le Sénat
ont délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :

Article premier : Est autorisée la ratification de l'accord de prêt relatif au projet de renforcement de la résilience urbaine entre la République du Congo et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement signé le 30 octobre 2025, dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Brazzaville, le 19 août 2026

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N'GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

Le ministre des finances, du budget et
du portefeuille public,

Christian YOKA

Le ministre de l'assainissement urbain,
du développement local et de l'entretien routier,

Juste Désiré MOUNDELE

Accord de prêt

(Projet de renforcement de la résilience urbaine)

entre

REPUBLIQUE DU CONGO

et

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT

ACCORD DE PRÊT (PRET NUMERO 9882-CG)

ACCORD conclu à la Date de Signature entre la REPUBLIQUE DU CONGO (l'« Emprunteur ») et la BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT (la « Banque »). L'Emprunteur et la Banque conviennent par les présentes ce qui suit :

ARTICLE I - CONDITIONS GENERALES ; DEFINITIONS

1.01. Les Conditions Générales (telles que définies dans l'Appendice au présent Accord) s'appliquent au présent Accord dont elles font partie intégrante.

1.02. A moins que le contexte ne requière une interprétation différente, les termes en majuscule utilisés dans le présent Accord ont les significations qui leur sont données dans les Conditions Générales ou dans l'Appendice au présent Accord.

ARTICLE II - LE PRET

2.01. La Banque consent à l'Emprunteur un prêt d'un montant de cinquante et un millions cent mille euros (51 100 000 Euros), montant qui peut être converti périodiquement dans le cadre d'une Conversion Monétaire (le « Prêt »), pour : a) contribuer au financement du projet décrit à l'Annexe 1 au présent Accord (le « Projet ») ; et b) fournir l'Option d'intervention rapide (« RRO »).

2.02. L'Emprunteur peut retirer les fonds du Prêt conformément aux dispositions de la Section III de l'Annexe 2 au présent Accord.

2.03. La Commission d'Ouverture est égale à un quart de un pour cent (0,25 %) du montant du Prêt.

2.04. La Commission d'Engagement est d'un quart d'un pour cent (0,25 %) par an prélevé sur le Montant Non Décaissé du Prêt.

2.05. Le taux d'intérêt est le Taux de référence plus le Spread Variable ou tout taux qui s'appliquerait à la suite d'une Conversion ; sous réserve des dispositions de la Section 3.02(e) des Conditions Générales.

2.06. L'Emprunteur choisit d'appliquer la Conversion Automatique du taux au Prêt. En conséquence, sans préjudice des dispositions de l'article IV des Conditions Générales et sauf notification contraire de l'Emprunteur à la Banque conformément aux dispositions des Directives de Conversion, le taux d'intérêt applicable au montant total du principal du Prêt retiré au cours de chaque Période d'Intérêts consécutive sera converti du Taux Variable initial basé sur un Taux de Référence et un Spread Variable à un Taux Variable basé sur un Taux de Référence Fixe et un Spread Variable pour la durée totale de ce montant, conformément aux dispositions de l'article IV des Conditions

Générales et des Directives de Conversion.

2.07. a) Le montant en principal du Prêt est remboursé conformément à la Section 3.03 des Conditions Générales et à l'Annexe 3 au présent Accord.

b) L'Emprunteur peut, au moment où il demande un retrait, demander des conditions de remboursement différentes de celles qui sont stipulées à l'Annexe 3 au présent Accord pour ledit retrait, sous réserve que : i) l'échéance moyenne dudit Retrait ne dépasse pas 20 ans à compter de la Date de Retrait et l'échéance finale dudit Retrait ne dépasse pas 35 ans à compter de la Date de Retrait (ou toute autre échéance moyenne et/ou échéance finale généralement applicable aux prêts accordés par la Banque à l'Emprunteur à la date dudit accord) ; et ii) lesdites conditions de remboursement ont été convenues entre l'Emprunteur et la Banque avant la Date de Retrait dudit Retrait.

2.08. Les Dates de Paiement sont le 15 mars et le 15 septembre de chaque année.

ARTICLE III – LE PROJET ; PROJET D'INTERVENTION D'URGENCE CONDITIONNELLE

3.01. L'Emprunteur déclare qu'il souscrit pleinement aux objectifs du Projet et du Projet d'Intervention d'Urgence Conditionnelle (« CERP »). A cette fin, l'Emprunteur a) exécute, par l'intermédiaire du MATGT, la Partie 1 et la Partie 3 du Projet, et par l'intermédiaire du MCUH, exécute la Partie 2 du Projet conformément aux dispositions de l'Article V des Conditions Générales et de l'Annexe 2 au présent Accord ; et b) met en œuvre, ou veille à ce que soit exécuté, la CERP conformément à l'Article V des Conditions Générales.

ARTICLE IV - ENTREE EN VIGUEUR ; RESILIATION

4.01. Les Autres Conditions d'Entrée en Vigueur sont les suivantes :

- (a) l'Emprunteur a mis en place l'Unité de Gestion du Projet et recruté son personnel clé, notamment : i) un coordinateur du Projet ; ii) un spécialiste de la gestion financière ; iii) un comptable ; et iv) un spécialiste de la passation des marchés ; chacun sur la base de termes de référence, de qualifications et d'une expérience jugés acceptables par la Banque ; et
- (b) l'Emprunteur a préparé et adopté le Manuel d'Exécution du Projet, à des conditions jugées satisfaisantes par la Banque.

4.02. La Date Limite d'Entrée en Vigueur est la date tombant quatre-vingt-dix (90) jours après la Date de Signature.

4.03. Aux fins de la Section 9.05 (b) des Conditions Générales, la date à laquelle prennent fin les obligations de l'Emprunteur aux termes du présent Accord (autres que les obligations de paiement) est de vingt (20) ans après la date de signature.

ARTICLE V - REPRESENTANT ; ADRESSES

5.01. Le Représentant de l'Emprunteur est son ministre chargé des finances.

5.02. Aux fins de la Section 10.01 des Conditions Générales :

a) l'adresse de l'Emprunteur est :

Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public,
Boulevard Denis Sassou Nguesso
B.P. : 2083 - Brazzaville
République du Congo ; et

b) l'adresse électronique de l'Emprunteur est :

Courriel : contact@finances.gouv.cg

5.03. Aux fins de la Section 10.01 des Conditions Générales :

(a) l'adresse de la Banque est :

Banque internationale pour la reconstruction et le développement
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433
États-Unis d'Amérique ; et

(b) l'adresse électronique de la Banque est :

Télex : 248423(MCI) ou 64145(MCI) Télécopie : 1-202-477-6391

CONVENU à la Date de Signature.

REPUBLIQUE DU CONGO

Par : _____
Représentant Habilité

Nom : _____

Titre : _____

Date : _____

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT

Par : _____
Représentant Habilité

Nom : _____

Titre : _____

Date : _____

ANNEXE 1

Description du projet

L'objectif du Projet est de réduire les risques d'érosion et d'inondation et d'améliorer l'accès à des infrastructures et services résilients au climat et durables dans certaines zones de Brazzaville et de Pointe-Noire.

Le Projet comprend les parties suivantes :

Partie 1 : Renforcement de la résilience urbaine et de l'accès aux infrastructures et aux services

Partie 1.1 : Investissements pour accroître la résilience aux érosions et aux inondations à travers :

- a) l'appui à la réhabilitation des bassins versants de Mfilou à Brazzaville et de Tchitekolo à Pointe-Noire, par les moyens suivants : i) de nouveaux collecteurs et bassins de rétention des eaux pluviales ; ii) techniques de réduction des ravines ; iii) reboisement et plantation d'arbres, restauration des zones humides ; et iv) stabilisation des remblais par des gabions et renforcement des collecteurs ; et
- b) la mise en œuvre des études stratégiques et techniques pour la gestion des inondations à Brazzaville et à Pointe-Noire, par le biais de : *entre autres*, élaboration et mise à jour i) du plan directeur de drainage, ii) d'un plan de gestion des risques d'inondation et iii) de plans d'investissement décennaux pour la réduction des érosions et des inondations, et appui à la conception d'un mécanisme d'exploitation et d'entretien des investissements durables en matière de drainage.

Partie 1.2 : Amélioration de l'accès aux infrastructures et aux services urbains dans les quartiers vulnérables de Brazzaville et de Pointe-Noire, à travers :

- (a) la promotion des infrastructures de mobilité inclusives et résilientes par la conception, la construction et/ou la remise en état et la supervision, selon le cas, des Routes Sélectionnées, y compris, *entre autres*, l'éclairage public, les drains, les réseaux d'approvisionnement en eau, les espaces publics et les équipements socioéconomiques ;
- (b) l'amélioration du réseau d'espaces verts publics par des investissements comprenant, *entre autres*, la collecte des eaux de pluie et des systèmes d'irrigation efficaces, la réalisation d'études, la conception, l'aménagement et la supervision d'espaces verts publics dans certains bassins hydrographiques ; et
- (c) la promotion des installations socioéconomiques inclusives, résilientes et durables appliquant des pratiques de construction écologiques et des solutions fondées sur la nature, par le biais d'études, de la conception, de la construction, de la remise en état, de la supervision et/ou de la fourniture d'équipements essentiels pour les installations socioéconomiques, y compris les centres de santé, les écoles publiques et les

marchés, dans les Quartiers Sélectionnés.

Partie 1.3 : Appui à la mobilisation et au développement communautaires et à la gestion de la réinstallation, notamment par :

- (a) la désignation d'animateurs communautaires dans les Quartiers Sélectionnés pour coordonner la participation des parties prenantes ;
- (b) la Formation des représentants communautaires et des fonctionnaires municipaux à la participation communautaire et au renforcement de la participation des femmes, notamment en tant que leaders de comités ;
- (c) la mise en œuvre des consultations publiques et des campagnes sur les questions socio-environnementales et le changement climatique, y compris, *entre autres*, l'accroissement des risques d'érosion et d'inondation, la préparation et la gestion des aléas climatiques, et les effets du déboisement sur la dégradation des sols et l'appauvrissement de la biodiversité ;
- (d) le renforcement des capacités des femmes représentant les communautés pour améliorer leurs compétences en matière de leadership, de négociation et de gestion et ;
- (e) l'octroi de Dons Subsidiaries aux Bénéficiaires Éligibles pour la réalisation de Microprojets visant à promouvoir la participation citoyenne aux investissements bâtis et remis en état, à l'entretien, à la durabilité et à la prévention des risques d'inondation et d'érosion ;
- (f) la préparation et la mise en œuvre des PAR, y compris l'indemnisation et l'assistance à la réinstallation des personnes affectées sous les parties 1.1 et 1.2 du Projet.

Partie 2 : Appui aux politiques, renforcement des institutions et des capacités

Partie 2.1 : Appui à la politique, à la programmation et à la planification urbaines pour un développement résilient et durable, notamment par :

- (a) l'appui au Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat (MCUH) pour (i) l'élaboration d'une politique sectorielle de la construction, de l'habitat et de l'urbanisme intégrant les considérations environnementales et climatiques ; et (ii) la formulation d'un programme national de développement urbain, comprenant une hiérarchisation des priorités pour maximiser les avantages annexes environnementaux et climatiques ;
- (b) l'appui à l'élaboration et/ou à la mise à jour des plans et instruments opérationnels communaux, complémentaires aux plans locaux urbains (PLU), y compris, *entre autres*, i) des Plans Verts orientés vers l'action pour Brazzaville et Pointe-Noire afin de protéger et valoriser les zones humides et forestières

naturelles de chaque ville ; et ii) un schéma directeur de gestion des déchets solides à Brazzaville ; et

(c) la Formation et le renforcement des capacités des institutions impliquées du Projet tant au niveau central que local, en mettant l'accent sur la prise en compte systématique de la parité des sexes, des jeunes et d'autres groupes vulnérables dans le secteur urbain.

Partie 2.2 : Renforcement des capacités et des institutions pour une gestion urbaine durable et résiliente par le biais de :

- a) le renforcement des systèmes locaux de gestion financière des municipalités de Brazzaville et de Pointe-Noire à travers, *notamment* : i) l'assistance technique pour la préparation et la mise en œuvre d'un plan stratégique visant à améliorer les finances locales et les recettes propres, y compris une formation à la budgétisation, à la gestion financière et à la mobilisation des recettes ; et ii) les systèmes et outils nécessaires pour améliorer la mobilisation des recettes et la gestion financière ; et
- b) l'appui à la préparation d'une stratégie de gestion des risques de catastrophe, à l'élaboration d'un cadre de redressement après une catastrophe et au renforcement des systèmes d'alerte précoce au niveau national et local.

Partie 3 : Gestion et coordination du projet

Appui à l'UGP et aux institutions du projet pour la mise en œuvre du Projet, y compris le financement des Coûts de Fonctionnement pour la coordination, la gestion du Projet, la passation des marchés, la gestion financière, y compris les audits, la gestion des risques environnementaux, de santé et sécurité au travail ainsi que de risques sociaux, le suivi et l'évaluation, l'expertise technique et les examens pertinents, la préparation des plans de travail et budgets annuels, les rapports d'avancement, la communication, l'accès à l'information, le renforcement des capacités, ainsi que la préparation et la mise en œuvre des instruments environnementaux et sociaux du Projet.

Partie 4 : Intervention d'Urgence Conditionnelle

Réponse immédiate à une Situation de Crise ou d'Urgence Éligible selon les besoins.

ANNEXE 2

Exécution du Projet

Section I. Modalités de mise en œuvre

A. Dispositions institutionnelles

1. L'Emprunteur confie la responsabilité globale de l'exécution du Projet au Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux (« MATGT ») et prend toutes les mesures, y compris la fourniture de fonds, de personnel et d'autres ressources, pour permettre aux ministères de l'Emprunteur participant au Projet de s'acquitter de leurs fonctions, en collaboration notamment avec , le Ministère de l'Economie, du Plan et de l'Intégration Régionale (« MEPIR »), le Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public (« MFBPP ») et le Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat (« MCUH »), et conformément aux dispositions du présent Accord, des Contrats de Ville et du Manuel d'Exécution du Projet.

2. Comité de Pilotage

(a) Au plus tard trois (3) mois après la Date d'Entrée en Vigueur, ou à toute date ultérieure convenue avec la Banque, l'Emprunteur établit et maintient à tout moment durant l'exécution du Projet, un comité de pilotage interministériel de haut niveau (le « Comité de Pilotage »), dont la structure, les fonctions et les responsabilités sont jugées acceptables par la Banque, qui est chargé de la supervision et de l'orientation stratégique générales du Projet et de l'approbation des Plans de Travail et Budgets Annuels.

(b) Le Comité de Pilotage est présidé par un représentant du MEPIR et comprend, *entre autres*, des représentants du MFBPP, du MATGT, du MCUH, des conseils municipaux de Brazzaville et de Pointe-Noire, d'autres ministères, entités et organismes de l'Emprunteur associés au Projet. A cet effet, le Comité de Pilotage se réunit au moins deux fois par an.

3. Comité technique

Au plus tard trois (3) mois après la Date d'Entrée en Vigueur, ou à toute date ultérieure convenue avec la Banque, l'Emprunteur établit et conserve par la suite, tout au long de l'exécution du Projet, un Comité Technique présidé par le MATGT, chargé, entre autres : i) d'assurer la mise en œuvre des activités du Projet, et ii) de faciliter la coopération entre les différents départements techniques des ministères de tutelle concernés par le Projet, avec des réunions régulières, la composition et *le mode opératoire* plus en détail dans le Manuel d'exécution du Projet.

4. Unité de gestion du Projet

(a) L'Emprunteur établit et maintient par la suite, à tout moment pendant la période d'exécution du Projet, une Unité

de Gestion du Projet (« UGP ») au sein du MATGT, dont la composition, le mandat, le personnel et les ressources sont déterminés par l'Emprunteur et jugés satisfaisants par la Banque.

(b) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa (a) ci-dessus, l'UGP est chargée de l'exécution du Projet, notamment : i) la coordination, le suivi, l'évaluation, l'établissement de rapports et la communication au titre du Projet ; ii) la planification et l'exécution du Projet ; iii) la gestion fiduciaire (*c'est-à-dire* la gestion financière et la gestion de la passation des marchés) du Projet ; iv) veiller au respect des aspects du Projet liés aux mesures de sauvegarde sociale et environnementale ; v) supervision, suivi et évaluation ; et vi) la préparation des Plans de Travail et Budgets Annuels.

(c) A cette fin, l'Emprunteur, par l'intermédiaire de l'UGP, conserve à tout moment durant la gestion du Projet, *entre autres*, le personnel suivant, dont les termes de référence, les qualifications et l'expérience sont jugés satisfaisants par la Banque : i) un coordinateur du Projet ; ii) un spécialiste de la passation des marchés ; iii) un comptable ; iv) un spécialiste de la gestion financière.

(d) L'Emprunteur, par le biais de l'UGP : recrute et maintient en poste à tout moment pendant la gestion du Projet, au plus tard soixante (60) jours après la Date d'Entrée en Vigueur, ou à toute date ultérieure convenue par la Banque (i) un spécialiste du suivi et de l'évaluation; ii) un spécialiste de l'environnement, de la santé et de la sécurité au travail ; iii) un spécialiste du développement social, iv) un spécialiste de la violence basée sur le genre, v) un ingénieur du génie civil, et vi) un spécialiste de l'urbanisme ; tous dont les termes de référence, les qualifications et l'expérience sont jugés satisfaisants par la Banque.

(e) L'Emprunteur, par le biais de l'UGP, au plus tard soixante (60) jours après la Date d'Entrée en Vigueur, ou à toute date ultérieure convenue par la Banque, acquiert et installe un logiciel de comptabilité acceptable par la Banque.

5. Unités techniques municipales

(a) Au plus tard trois (3) mois après la Date d'Entrée en Vigueur, ou à toute date ultérieure convenue avec la Banque, l'Emprunteur établit et maintient par la suite les Unités Techniques Municipales (« UTM») à Brazzaville et à Pointe-Noire, dont la forme, les modalités et les termes de référence et les ressources sont jugés acceptables par la Banque, et qui sont chargées de la coordination locale et de la

gestion technique du Projet, ainsi que du respect des mesures de sauvegarde sociale et environnementale du Projet, dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, respectivement.

(b) A cette fin, l'Emprunteur recrute ou désigne, le cas échéant, et conserve à tout moment pendant l'exécution du Projet, au plus tard trois (3) mois après la Date d'Entrée en Vigueur, ou à toute date ultérieure convenue avec la Banque, un membre communautaire, un spécialiste de l'environnement/ de la santé et de la sécurité au travail, et un spécialiste des questions sociales, dont les termes de référence, les qualifications et l'expérience sont jugés satisfaisants par la Banque.

6. Contrats de ville

a) Au plus tard soixante (60) jours après la Date d'Entrée en Vigueur, ou à toute date ultérieure convenue avec la Banque, l'Emprunteur, par le biais de MATGT conclut un contrat avec les villes respectives de Brazzaville et de Pointe-Noire, à des conditions jugées satisfaisantes par la Banque (le « Contrat de Ville »), ce qui comprend les dispositions suivantes :

(i) l'obligation pour chaque ville de maintenir, au sein de son UTM respective pendant toute la durée de l'exécution du Projet, un personnel adéquat pour l'exécution du Projet, comme indiqué plus en détail dans le Manuel d'Exécution du Projet ;

(ii) l'obligation pour chaque ville d'exécuter le Projet avec la diligence et l'efficacité voulues, conformément à des normes et pratiques administratives, économiques, environnementales, sociales et techniques appropriées en matière d'ingénierie, de gestion, y compris, mais non exclusivement, les Directives pour la Lutte contre la Corruption, les Règlements de Passation des Marchés et les Normes Environnementales et Sociales, et de fournir au fur et à mesure des besoins les installations, services et autres ressources nécessaires à la mise en œuvre des Parties Respectives du Projet par chaque ville ;

(iii) l'obligation pour chaque ville :
i) de procéder à des échanges de vues avec l'Emprunteur et la Banque sur l'avancement du Projet et l'exécution des obliga-

tions lui incombant en vertu du Contrat de Ville ; et ii) d'aider l'Emprunteur à s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Section II de la présente Annexe ; et

(iv) l'obligation pour chaque ville d'informer promptement l'Emprunteur et la Banque de toute situation qui entrave ou risque d'entraver l'avancement du Projet.

b) L'Emprunteur exerce les droits que lui confère chaque Contrat de Ville de manière à protéger les intérêts de l'Emprunteur et de la Banque et à réaliser les objectifs du Prêt. A moins que la Banque n'en convienne autrement, l'Emprunteur ne modifie ni n'abroge les Contrats de ville ou l'une de leurs dispositions.

B. Manuels du Projet

1. Manuel d'exécution du projet

a) L'Emprunteur adopte et exécute par la suite le Projet conformément à : le Manuel d'Exécution du Projet (« MEP ») ; contenant entre autres, les détails des Modalités et procédures pour: i) l'exécution ; ii) aspects administratifs ; iii) passation des marchés et gestion financière ; iv) Normes environnementales et sociales ; v) Plans de Travail et Budget Annuels (y compris les sources de financement des activités du Projet) ; vi) une section sur la gestion financière et la comptabilité à être incorporée au plus tard un (1) mois après la Date d'Entrée en Vigueur ; vii) suivi et évaluation ; viii) les codes de conduite, la participation citoyenne et les mécanismes de règlement des plaintes ; et ix) toutes autres dispositions techniques, administratives, fiduciaires ou de coordination pouvant être nécessaires pour assurer la bonne exécution du Projet.

b) L'Emprunteur : i) veille à ce que le Projet soit exécuté conformément au MEP ; et ii) ne modifie ni n'abroge le MEP ou l'une quelconque de ses dispositions, ni n'y fait dérogation ou n'aliène les droits et obligations y afférents sans l'accord écrit préalable de la Banque.

c) Nonobstant ce qui précède, en cas de divergence entre les dispositions du MEP et celles du présent Accord, les dispositions du présent Accord

prévalent.

2. Manuel des Dons Subsidiaries

(a) L'Emprunteur adopte et exécute par la suite la Partie 1.3(e) du Projet conformément à un manuel des Dons subsidiaires contenant, *entre autres*, les critères de sélection des Bénéficiaires Éligibles et des Micro-projets, les montants plafonds pour les Dons Subsidiaries, et les modalités de répartition des Dons Subsidiaries des Bénéficiaires Éligibles.

(b) L'Emprunteur : i) veille à ce que la Partie 1.3(e) du Projet soit exécutée conformément aux dispositions du Manuel des Dons Subsidiaries ; et ii) ne modifie ni n'abroge le Manuel de Dons Subsidiaries ou l'une quelconque de ses dispositions, ni n'y fait dérogation ou n'aliène les droits et obligations y afférents sans l'accord écrit préalable de la Banque.

(c) Nonobstant ce qui précède, en cas de divergence entre les dispositions du Manuel des Dons Subsidiaries et celles du Manuel de Dons Subsidiaries, les dispositions du Manuel des Dons Subsidiaries font foi ; et ii) entre les dispositions du Manuel des Dons Subsidiaries et celles du présent Accord, les dispositions du présent Accord prévalent.

C. Dons Subsidiaries pour des Micro-projets au titre de la Partie 1.3(e) du Projet

1. Pour faciliter la mise en œuvre de la Partie 1.3(e) du Projet, l'Emprunteur, par le biais de MATGT, accorde des Dons Subsidiaries aux Bénéficiaires Éligibles conformément à des critères d'admissibilité et à des conditions jugées acceptables par la Banque et décrites dans le Manuel des Dons Subsidiaries.

2. Chaque Don Subsidiaire est accordé en vertu d'un accord (chacun étant un « Accord de Don Subsidiaire ») devant être conclu entre l'Emprunteur et le Bénéficiaire Éligible, sur la base des modèles d'accord inclus dans le Manuel des Dons Subsidiaries, qui comprend, *entre autres*, les dispositions suivantes :

(a) le Bénéficiaire Éligible exécute le Micro-Projet avec la diligence et l'efficacité voulues conformément à des normes administratives, financières, techniques, d'ingénierie et environnementales appropriées, jugées acceptables par la Banque, y compris, sans préjudice du caractère général de ce qui précède,

conformément aux dispositions des Directives pour la Lutte contre la Corruption applicables aux destinataires des fonds du Prêt autres que l’Emprunteur, le MEP et le PEES ;

- (b) S’agissant de tout Micro-projet, le Bénéficiaire Éligible passe les marchés de fournitures, travaux, services autres que des services de consultants et services de consultants devant être financés sur les fonds du Don Subsidiaire conformément aux pratiques commerciales, et utilise lesdits fournitures, travaux, services autres que des services de consultants et services de consultants exclusivement pour l’exécution du Micro-projet concerné ;
- (c) le Bénéficiaire Éligible conserve des politiques et procédures lui permettant de suivre et d’évaluer, conformément à des indicateurs jugés acceptables par la Banque, l’avancement des activités entreprises au titre du Micro-Projet et la réalisation de ses objectifs ;
- (d) le Bénéficiaire Éligible permet à l’Emprunteur et à la Banque d’inspecter les activités entreprises dans le cadre du Micro-Projet, ses opérations ainsi que toutes écritures et tous documents pertinents, et prépare et fournit à l’Emprunteur et à la Banque tous renseignements que l’Emprunteur ou la Banque peuvent raisonnablement demander sur ce qui précède ; et
- (e) l’Emprunteur a le droit de suspendre ou de résilier le droit du Bénéficiaire Éligible d’utiliser les fonds du Don Subsidiaire, ou d’obtenir le remboursement de tout ou partie du montant du Don Subsidiaire décaissé jusque-là, si ledit Bénéficiaire Éligible manque à l’une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu de l’Accord de Don Subsidiaire.

3. L’Emprunteur exerce ses droits et s’acquitte de ses obligations au titre de chaque Accord de Don Subsidiaire de manière à protéger ses intérêts et ceux de la Banque et à réaliser les objectifs du financement. À moins que la Banque n’en convienne autrement, l’Emprunteur ne modifie ni n’abroge aucun des Accords de Don Subsidiaire, ou l’une quelconque de leurs dispositions, ni n’y fait dérogation ou n’aliène les droits et obligations y afférents.

D. Normes environnementales et sociales.

1. L’Emprunteur veille à ce que le Projet soit exécuté conformément aux Normes Environnementales et Sociales, d’une manière jugée

acceptable par la Banque.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur veille à ce que le Projet soit exécuté conformément au Plan d’engagement environnemental et social (le « PEES »), d’une manière jugée acceptable par la Banque. A cette fin, l’Emprunteur veille à ce que :

- (a) les mesures et actions énoncées dans le PEES soient mises en œuvre avec la diligence et l’efficacité voulues, tel que prévu dans le PEES ;
- (b) des fonds suffisants sont disponibles pour couvrir les coûts de mise en œuvre du PEES ;
- (c) des politiques et procédures sont maintenues et du personnel qualifié et expérimenté en nombre suffisant est retenu pour la mise en œuvre du PEES, tel que prévu dans le PEES ; et
- (d) le PEES, ou l’une quelconque de ses dispositions, ne soit pas modifié, annulé, suspendu ou qu’il n’y soit fait dérogation, à moins que la Banque n’en convienne autrement par écrit, tel que prévu dans le PEES, et veille à ce que le PEES révisé soit publié par la suite dans les meilleurs délais.

3. En cas de divergence entre le PEES et les dispositions du présent Accord, les dispositions du présent Accord prévalent.

4. L’Emprunteur veille à ce que :

- (a) toutes les mesures nécessaires soient prises pour recueillir, compiler et présenter à la Banque dans des rapports réguliers, à la fréquence précisée dans le PEES, et rapidement dans un ou plusieurs rapports distincts, si la Banque en fait la demande, des informations sur l’état de conformité avec le PEES et les instruments environnementaux et sociaux visés dans le PEES, tous lesdits rapports étant jugés acceptables dans la forme et le fond par la Banque ; décrivant, entre autres : i) l’état d’avancement de la mise en œuvre du PEES ; ii) toute situation qui fait obstacle ou qui menace de faire obstacle à la mise en œuvre du PEES ; et iii) les mesures correctives et préventives prises ou devant être prises pour remédier auxdites situations ; et

- (b) que la Banque soit notifiée sans délai de tout incident ou accident en lien avec le Projet ou ayant une incidence sur

celui-ci, qui a ou est susceptible d'avoir de graves conséquences sur l'environnement, les communautés touchées, le public ou le personnel, conformément au PEES, aux instruments environnementaux et sociaux mentionnés dans celui-ci et aux Normes environnementales et sociales.

5. L'Emprunteur met en place, fait connaître, maintient et exploite un mécanisme de gestion des plaintes accessible pour recevoir les plaintes des populations touchées par le Projet, et prend toutes les mesures nécessaires et appropriées pour les régler ou en faciliter le règlement d'une manière jugée acceptable par la Banque.
6. L'Emprunteur veille à ce que tous les documents d'appel d'offres et contrats relatifs aux travaux de génie civil entrepris dans le cadre du Projet exigent que les entrepreneurs, les sous-traitants et les entités de supervision :
 - a) se conforment aux aspects pertinents du PEES et aux instruments environnementaux et sociaux mentionnés dans celui-ci ; et b) adopte et applique des codes de conduite qui devraient être fournis à tous les travailleurs et signés par eux, détaillant les mesures visant à faire face aux risques environnementaux, sociaux, sanitaires et sécuritaires, ainsi qu'aux risques d'exploitation et d'abus sexuels, de harcèlement sexuel et de violence à l'égard des enfants, le tout tel qu'il s'applique aux travaux de génie civil commandés ou réalisés en vertu desdits contrats.
7. Sans préjudice des dispositions de la présente Section I.D et avant l'exécution de tous travaux dans le cadre du Projet qui impliquent une Réinstallation Involontaire, l'Emprunteur, par l'intermédiaire du MATGT, a) prépare des EIES spécifiques au site jugées acceptables par la Banque, qui décrivent, entre autres, les mesures à prendre par l'Emprunteur pour traiter et/ou atténuer (selon le cas) tout impact technique et/ou environnemental résultant de la Réinstallation Involontaire, et l'engagement de l'Emprunteur à fournir les fonds et autres ressources nécessaires pour réaliser ladite évaluation ; et b) par la suite, mettre en œuvre les EIES spécifiques au site conformément à ses conditions et d'une manière jugée acceptable par la Banque.

E. Intervention d'urgence conditionnelle

1. Afin d'assurer la mise en œuvre convenable des activités relevant d'une intervention d'urgence conditionnelle dans le cadre de la Partie 4 du Projet (« Partie sur les Interventions d'Urgence Conditionnelles »), l'Emprunteur veille à ce que :
 - a) un manuel (le « Manuel CERC ») soit pré-

paré et adopté dont la forme et le fond sont jugés acceptables par la Banque, décrivant de manière détaillée les modalités de mise en œuvre de la Partie sur les Interventions d'Urgence Conditionnelles, y compris : i) toutes structures ou dispositions institutionnelles pour la coordination et la mise en œuvre de la Partie sur les Interventions d'Urgence Conditionnelles ; ii) les activités spécifiques qui peuvent être incluses dans la Partie sur les Interventions d'Urgence Conditionnelles, les Dépenses Éligibles requises à cet effet (« Dépenses d'Urgence »), et toutes procédures permettant leur inclusion ; iii) les modalités de gestion financière de la Partie sur les Interventions d'Urgence Conditionnelles ; iv) les méthodes et procédures de passation des marchés pour la Partie sur les Interventions d'Urgence Conditionnelles ; v) les pièces justificatives requises pour les retraits sur les montants du Prêt destinés à financer les Dépenses d'Urgence ; vi) une description des modalités d'évaluation environnementale et sociale et de gestion de la Partie sur les Interventions d'Urgence Conditionnelles ; et vii) un modèle de plan d'action d'urgence ;

- b) le Plan d'Action d'Urgence soit préparé et adopté dans une forme et un fond jugés acceptables par la Banque ;
 - c) la Partie sur les Interventions d'Urgence Conditionnelles soit exécutée conformément au Manuel de CERC et au Plan d'Action d'Urgence ; étant entendu, toutefois, qu'en cas de divergence entre les dispositions du Manuel IUC ou du Plan d'Action d'Urgence et celles du présent Accord, les dispositions du présent Accord prévalent ; et
 - d) ni le Manuel de CERC ni le Plan d'Action d'Urgence ne sont amendés, suspendus, abrogés, annulés, ou il n'y soit fait dérogation sans l'approbation écrite préalable de la Banque.
2. L'Emprunteur veille à ce que les structures et modalités visées dans le Manuel CERC soient maintenues tout au long de la mise en œuvre de la Partie sur les Interventions d'Urgence Conditionnelles, avec un personnel et des ressources adéquats jugés satisfaisants par la Banque.
 3. L'Emprunteur veille à ce que :
 - a) les instruments environnementaux et sociaux requis pour la Partie sur les Interventions d'Urgence Conditionnelles soient préparés, divulgués et adoptés

conformément au Manuel de la CERC et au PEES, et dans une forme et un fond jugés acceptables par la Banque ; et

- b) la Partie sur les Interventions d'Urgence Conditionnelles soit exécutée conformément aux instruments environnementaux et sociaux d'une manière jugée acceptable par la Banque.

4. Les activités relevant de la Partie sur les Interventions d'Urgence Conditionnelles ne sont entreprises qu'après qu'une Crise ou Situation d'Urgence Remplissant les Critères Établis s'est produite.

F. Plan de Travail et Budget Annuel

1. Au plus tard le 15 décembre de chaque année civile durant l'exécution du Projet, l'Emprunteur prépare et communique à la Banque un plan de travail pour les activités du Projet qu'il est proposé d'exécuter au cours de l'année civile suivante, y compris : a) un calendrier détaillé pour l'échelonnement et la mise en œuvre desdites activités ; et b) les types de dépenses requises pour ces activités, un projet de plan de financement et un budget (« Plan de travail et budget annuels » ou « PTBA »).
2. L'Emprunteur offre à la Banque des possibilités raisonnables d'échange de vues avec l'Emprunteur sur le projet de plan de travail et de budget annuels, puis veille à ce que le Projet soit exécuté conformément auxdits plan de travail et budget annuels tels qu'ils auront été acceptés par la Banque.
3. L'Emprunteur veille à ce que le Projet soit exécuté conformément au PTBA, étant entendu toutefois qu'en cas de divergence entre le PTBA et les dispositions du présent Accord, les dispositions du présent Accord prévalent.

Section II. Suivi et Evaluation du Projet, et Préparation de Rapports

L'Emprunteur communique à la Banque, au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre de l'année civile, chaque Rapport de Projet couvrant ledit trimestre de l'année civile.

Section III. Retrait des Fonds du Prêt

A. Généralités.

Sans préjudice des dispositions de l'article II des Conditions générales, l'Emprunteur peut retirer les fonds du prêt : (a) pour financer les dépenses éligibles du projet ou du CERP, conformément à la Lettre de Décaissement et d'Information Financière correspondante ; (b) pour rembourser l'avance de préparation ; (c) pour payer : (i) la Commission d'Ouverture et (ii) chaque prime de plafond de taux d'intérêt ou de tunnel de taux d'intérêt ; et (d) pour le financement complémentaire du Cat DDO, conformément aux dispositions de la section II.A de l'annexe pertinente « Actions du programme, disponibilité des fonds du prêt » (ou tout titre équivalent) de l'accord juridique Cat DDO (y compris les dispositions pertinentes de tout autre document auquel il est fait référence ou qui en fait partie), qui sont incorporées par référence dans le présent accord et qui s'appliqueront, mutatis mutandis, au montant du prêt affecté à la catégorie susmentionnée ; le tout à hauteur du montant alloué et, le cas échéant, jusqu'au pourcentage indiqué pour chaque catégorie du tableau suivant :

Catégorie	Montant du Prêt Alloué (libellé en EUR)	Pourcentage des Dépenses à financer (Taxes comprises)
(1) Biens, travaux, services autres que de conseil, services de conseil, Coûts de Fonctionnement au titre du Projet	46 007 816	100%
(2) Remboursement de l'Avance de Préparation	2 555 000	Montant à payer en vertu de la Section 2.07(a) des Conditions Générales
(3) Dons Subsidiaires au titre de la Partie 1.3(e) du Projet	1 702 780	100%
(4) Aide à la réinstallation dans le cadre du Projet	706 654	100%

(5) Dépenses d'urgence au titre de la Partie 4 du Projet	0	100%
(6) Commission d'Ouverture	127 750	Montant à payer au titre de la Section 2.03 de cet Accord conformément à la Section 2.07(b) des Conditions Générales
(7) Prime de Plafond de Taux d'Intérêt ou de Tunnel de Taux d'Intérêt	0	Montant dû au titre de la Section 4.05 (c) des Conditions Générales
(8) Dépenses Eligibles au titre du CERP	0	100%
(9) Financement complémentaire pour la Cat DDO	0	(Pas applicable)
MONTANT TOTAL	51 100 000	

B. Conditions de Retrait ; Période de retrait.

1. Nonobstant les dispositions de la Partie A ci-dessus, aucune somme ne peut être retirée :

a) pour des paiements effectués avant la Date de Signature ;

b) pour les paiements relevant de la Catégorie (3), à moins et jusqu'à ce que l'Emprunteur ait préparé le Manuel des Dons Subsidiaires, dont la forme et le fond sont jugés satisfaisants par la Banque ; ou

c) au titre des Dépenses d'Urgence relevant de la Catégorie (5), à moins que et jusqu'à ce que les conditions suivantes soient remplies concernant lesdites dépenses :

(i) A) l'Emprunteur a jugé qu'une Crise ou une Situation d'Urgence Remplissant les Critères Etablis s'est produite, et a communiqué à la Banque une demande de retrait de montants du Prêt au titre de la Catégorie (5) ; et B) la Banque a souscrit à cette décision, a accepté ladite demande et l'a notifié à l'Emprunteur ; et

(ii) l'Emprunteur a adopté le Manuel IUC et le Plan d'Action d'Urgence, dont la forme et le fond sont jugés acceptables par la Banque.

d) au titre des Dépenses Eligibles relevant de la Catégorie (8), tant que la Banque n'a pas notifié à l'Emprunteur que les conditions stipulées à la Section 5.15 (a) des Conditions Générales ont été remplies ; ou

e) pour un financement complémentaire pour la Cat DDO dans la catégorie (9), jusqu'à ce que et à moins que :

(i) l'Emprunteur a présenté à la Banque une demande de réaffectation puis de retrait de tout ou partie du Montant Non Décaissé du Prêt pour le Financement Complémentaire au Cat DDO, et ladite notification précise l'Accord Juridique Cat DDO ; et

(ii) la Banque a accepté ladite demande et l'a notifiée à l'Emprunteur, et elle s'est assurée, sur la base d'éléments qu'elle juge satisfaisants, que les conditions préalables au retrait du financement accordé dans le cadre de l'Accord Juridique Cat DDO ont été remplies.

4. En cas de retrait du financement complémentaire pour le Cat DDO, l'Emprunteur doit se conformer à toutes les dispositions relatives aux « Dépôts des fonds/montants du prêt » et aux « Audits » (ou toute rubrique équivalente) énoncées à la Section II de l'annexe pertinente intitulée « Actions du programme, disponibilité des fonds du prêt » (ou toute rubrique équivalente) de l'Accord juridique Cat DDO (y compris les dispositions pertinentes de tout autre document auquel il est fait référence ou qui fait partie de l'Accord Juridique Cat DDO) dans la même mesure que si lesdites dispositions avaient été intégralement énoncées dans le présent Accord, sauf que : a) le terme « Prêt » (ou tout terme équivalent) est réputé désigner le montant du Financement Complémentaire pour le Cat DDO ; et b) le terme « Compte de Prêt » (ou tout terme équivalent) est réputé désigner le Compte de Prêt relatif au présent Prêt.

5. La Date de Clôture est le 31 octobre 2031.

Calendrier de Remboursement d'Amortissement Lié à l'Engagement

Le tableau suivant présente les Dates de Paiement du Principal du Prêt et le pourcentage du montant principal total du Prêt à payer à chaque Date de Paiement du Principal (« Répartition des Remboursements Échelonnés »).

Remboursements du Principal en Tranches Égales

Date de Paiement du Principal	Répartition des Remboursements Échelonnés
À chaque 15 mars et 15 septembre À partir du 15 septembre 2030 Jusqu'au 15 mars 2060	1,64%
Le 15 septembre 2060	1,6%

APPENDICE

Section I. Définitions

1. L'expression « *Plan de Travail et Budget Annuels* », le sigle « *PTBA* » ou l'expression « *Plans de Travail et Budget Annuels* » désigne l'un ou l'ensemble des plans de travail préparés chaque année par l'Emprunteur conformément aux dispositions de la Section I.F de l'Annexe 2 au présent Accord, tels qu'ils sont décrits de manière détaillée dans le Manuel d'Exécution du Projet et tels qu'approuvés par la Banque.
2. L'expression « *Directives pour la Lutte contre la Corruption* » désigne, aux fins du paragraphe 6 de l'Appendice aux Conditions Générales, les « *Directives pour la Prévention et la Lutte contre la Fraude et la Corruption dans le cadre des Projets financés par des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'IDA* », en date du 15 octobre 2006 et révisées en janvier 2011 et au 1^{er} juillet 2016.
3. L'expression « *Accord Juridique Cat-DDO* » désigne l'accord conclu entre l'Emprunteur et la Banque ou l'Association, selon le cas, pour la Cat DDO, dont la date de clôture est postérieure à la date à laquelle l'Emprunteur demande le retrait du Financement Complémentaire au titre de la Cat DDO, comme précisé par l'Emprunteur dans ladite demande de retrait.
4. L'expression « *Cat DDO* » désigne le financement fourni en vertu de l'Accord Juridique Cat DDO avec une option de tirage différé pour les risques de catastrophe.
5. Le terme « *Catégorie* » désigne une catégorie stipulée au tableau de la Section III.A de l'Annexe 2 au présent Accord.
6. L'expression « *Manuel IUC* » désigne le manuel visé à la Section I.E de l'Annexe 2 au présent Accord, y compris les modifications qui pourraient lui être apportées de temps à autre avec l'accord de la Banque, et qui fait partie intégrante du Manuel d'Exécution du Projet.
7. le terme « *Contrat de Ville* » désigne le contrat devant être conclu entre l'Emprunteur et chacun des conseils municipaux de Brazzaville et de Pointe-Noire aux fins de l'exécution des activités au titre du Projet ; et l'expression « *Contrats de Ville* » désigne le pluriel.
8. L'expression « *Financement Complémentaire pour le Cat-DDO* » désigne le montant du Prêt alloué à la Catégorie intitulée « *Financement Complémentaire pour le Cat-DDO* » dans le tableau figurant au tableau de la Section III.A de l'Annexe 2 au présent Accord.
9. L'expression « *Partie sur les Interventions d'Urgence Conditionnelles* » désigne toute activité ou activités devant être réalisées au titre de la Partie 4 du Projet pour répondre à une Crise ou une Situation d'Urgence Remplissant les Critères Établis.
10. L'expression « *Conseil des Ministres* » désigne le Conseil exécutif des Ministres de l'Emprunteur, ou son successeur légal.
11. L'expression « *Bénéficiaire Éligible* » désigne une organisation de la société civile sélectionnée conformément aux critères d'admissibilité énoncés dans le Manuel des Dons Subsidiaries, admise à recevoir des Dons Subsidiaries pour le financement de Microprojets au titre de la Partie 1.3(e) du Projet, et l'expression « *Destinataires Éligibles* » désigne le pluriel.
12. L'expression « *Crise ou Situation d'Urgence Remplissant les Critères Établis* » désigne un événement qui

- a, ou est susceptible d'avoir dans un très proche avenir, des effets économiques et/ou sociaux néfastes importants pour l'Emprunteur, du fait d'une crise ou d'une catastrophe naturelle ou d'origine anthropique.
13. L'expression « *Plan d'Action d'Urgence* » désigne le plan visé à la Section I.E.1 de l'Annexe 2 au présent Accord, qui décrit en détail les activités, le budget, le plan de mise en œuvre et les modalités de suivi et d'évaluation, pour répondre à une Crise ou une Situation d'Urgence Remplissant les Critères Établis.
14. L'expression « *Dépenses d'Urgence* » désigne les dépenses admissibles énoncées dans le Manuel IUC visé à la Section I.E.1(a) de l'Annexe 2 au présent Accord et requises pour la Partie sur les Interventions d'Urgence Conditionnelles.
15. L'expression « *Plan d'Engagement Environnemental et Social* » ou le sigle « *PEES* » désigne le plan d'engagement environnemental et social établi pour le Projet, en date du 7 octobre 2025, susceptible d'être modifié périodiquement conformément aux dispositions qu'il contient, qui énonce les mesures et actions concrètes que l'Emprunteur prendra ou fera prendre pour faire face aux risques et effets environnementaux et sociaux potentiels du Projet, y compris le calendrier des actions et mesures, les dispositions institutionnelles, humaines, de formation, de suivi et d'établissement de rapports, et tout instrument environnemental et social devant être préparé à ce titre.
16. L'expression « *Evaluation d'Impact Environnemental et Social* » ou le sigle « *EIES* » désigne l'évaluation d'impact environnemental et social devant être préparée et adoptée par l'Emprunteur, dont la forme et le fond sont jugés satisfaisants par la Banque et conformément aux NES.
17. L'expression « Normes Environnementales et Sociales » ou le sigle « NES » désigne, collectivement : i) la « Norme Environnementale et Sociale 1 : Evaluation et Gestion des Risques et Effets Environnementaux et Sociaux » ; ii) « Norme environnementale et sociale 2 : Emploi et conditions de travail » ; iii) « Norme environnementale et sociale 3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution » ; iv) « Norme environnementale et sociale 4 : Santé et sécurité des populations » ; v) « Norme environnementale et sociale 5 : Acquisition de terres, restrictions à l'utilisation de terres et réinstallation involontaire » ; vi) « Norme environnementale et sociale 6 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques » ; vii) la « Norme environnementale et sociale 7 : Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d'Afrique subsaharienne historiquement défavorisées » ; viii) « Norme environnementale et sociale 8 : Patrimoine culturel » ; ix) la « Norme environnementale et sociale 9 : Intermédiaires financiers » ; x) « Norme environnementale et sociale 10 : Mobilisation des parties prenantes et information » ; entré en vigueur le 1er octobre 2018, tel que publié par la Banque.
18. L'expression « *Conditions Générales* » désigne les « Conditions Générales de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement applicables aux Financements de Projets d'Investissement de la BIRD », en date du 14 décembre 2018 (dernière révision le 1^{er} juillet 2025), assorties des modifications énoncées à la Section II du présent Appendice.
19. L'expression « *Mécanisme de Gestion des Plaintes* » désigne le mécanisme de gestion des plaintes mis en place, faisant l'objet d'une publicité, maintenu et exploité par l'Emprunteur pour recevoir et faciliter le règlement des préoccupations et des plaintes en rapport avec le Projet, conformément au PEES.
20. L'expression « *Réinstallation Involontaire* » désigne toute acquisition de terres ou toute restriction à l'utilisation des terres liée au Projet qui est susceptible d'entraîner un déplacement physique, y compris une réinstallation, la perte de terres résidentielles ou la perte de logements, un déplacement économique, y compris la perte de terres, d'actifs ou d'accès à des actifs, y compris ceux qui entraînent une perte de sources de revenus ou d'autres moyens de subsistance, ou les deux. La réinstallation est considérée comme involontaire lorsque les personnes ou les communautés affectées n'ont pas le droit de refuser l'acquisition de terres ou les restrictions à l'utilisation des terres qui entraînent le déplacement.
21. L'expression « *Don Subsidaire* » désigne le transfert en nature et/ou en espèces, effectué ou devant être effectué au profit d'un Bénéficiaire Admissible aux fins de la mise en œuvre d'un Sous-projet au titre de la Partie 1.3(e) du Projet conformément aux dispositions du MEP.
22. L'expression « *Accord de Don Subsidaire* » désigne l'accord pour l'octroi de Dons Subsidiaires visé à la Section I.C.2 de l'Annexe 2 au présent Accord.
23. L'expression « *Manuel des Dons Subsidiaires* » désigne le manuel énoncé à la Section I.B.2 de l'Annexe 2 au présent Accord, adopté par l'Emprunteur pour la mise en œuvre de la Partie 3.1(e) du Projet, y compris les modifications qui peuvent lui être apportées avec l'approbation écrite préalable de la Banque.
24. le terme « *Micro-Projet* » désigne l'activité spécifique devant être mise en œuvre par un Bénéficiaire Admissible dans le cadre de la Composante 1.3(e) du Projet, conformément aux critères d'admissibilité et aux procédures énoncés dans le Manuel des Dons Subsidiaires, et qu'il est proposé de financer sur les fonds du Don Subsidaire, comme décrit à la Section I.C de l'Annexe 2 au présent Accord ; et le terme « *Micro-projets* » au pluriel.
25. L'expression « *Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat* » ou le sigle « *MCUH* » désigne le ministère de l'Emprunteur chargé de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat, ou toute

- entité qui lui succède.
26. L'expression « *Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Intégration Régionale* » ou le sigle « *MEPIR* » désigne le ministère de l'Emprunteur chargé de la planification, de la statistique et de l'intégration régionale ou toute entité qui lui succéderait.
27. L'expression « *Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux* » ou le sigle « *MATGT* » désigne le ministère de l'Emprunteur chargé de l'aménagement du territoire et des grands travaux, ou le successeur légal.
28. L'expression « *Unité Technique Municipale* » ou le sigle « *UTM* » désigne l'unité technique devant être créée par chacune des municipalités de Brazzaville et de Pointe-Noire pour fournir un appui technique à la mise en œuvre du Projet dans leurs zones respectives.
29. L'expression « *Coûts de Fonctionnement* » désigne le surcroît de dépenses d'exploitation raisonnablement encouru par l'Emprunteur au titre de l'exécution du Projet, de sa gestion et de son suivi, y compris les coûts d'exploitation et d'entretien des bureaux et des équipements de bureau, des fournitures de bureau, des frais de personnel, des véhicules, des frais de déplacement et de supervision, et des indemnités journalières, mais à l'exclusion des traitements et indemnités des hauts fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Emprunteur.
30. L'expression « *Avance pour la Préparation du Projet* » désigne l'avance visée à la Section 2.07(a) des Conditions Générales, accordée par la Banque à l'Emprunteur en application de la lettre d'accord signée au nom de la Banque le 7 avril 2025 et au nom de l'Emprunteur le 9 avril 2025, au titre de l'avance pour la préparation du Projet No. BIRD P5120-CG.
31. L'expression « *Règlement de Passation des Marchés* » désigne, aux fins du paragraphe 85 de l'Appendice aux Conditions Générales, le « *Règlement de Passation des Marchés de la Banque Mondiale pour les Emprunteurs sollicitant un FPI* », daté de septembre 2025.
32. L'expression « *Personne affectée par le Projet* » désigne toute personne se trouvant dans les zones du Projet soumises au Plan d'Action de Réinstallation, et l'expression « *Personnes touchées par le Projet* » désigne plus d'une Personne affectée par le Projet.
33. L'expression « *Manuel d'Exécution du Projet* » ou le sigle « *MEP* » désigne le manuel visé à la Section I.B.1 de l'Annexe 2 au présent Accord, tel qu'adopté par l'Emprunteur aux fins de l'exécution du Projet, y compris les modifications qui peuvent lui être apportées avec l'approbation écrite préalable de la Banque.
34. L'expression « *Unité de Gestion du Projet* » ou le sigle « *UGP* » désigne l'unité visée à la Section I.A.3 de l'Annexe 2 au présent Accord.
35. L'expression « *Option d'Intervention Rapide* » ou le sigle « *RRO* » désigne l'utilisation de tout ou partie du Prêt qui a été demandée par l'Emprunteur et acceptée par la Banque conformément aux conditions du présent Accord pour : (a) contribuer au financement du CERP ; et b) fournir un financement complémentaire à l'appui du programme défini dans l'accord juridique Cat DDO.
36. L'expression « *Plan d'Action de Réinstallation* » ou le sigle « *PAR* » désigne le plan d'action de réinstallation de l'Emprunteur à être approuvé par la Banque, qui expose, entre autres, les droits à indemnisation, l'aide à la réinstallation, les dispositions institutionnelles, le programme d'exécution, le Mécanisme de Gestion des Plaintes, le mécanisme de suivi et les estimations des coûts afférents à la réinstallation et à la réadaptation des Personnes affectées par le Projet, y compris l'ampleur du déplacement, les modalités d'indemnisation et de réinstallation proposées, le budget et le coût les estimations et les sources de financement, ainsi que les dispositions institutionnelles appropriées et les modalités de suivi et d'établissement de rapports, y compris les révisions qui peuvent être apportées périodiquement audit plan avec l'approbation écrite préalable de la Banque.
37. L'expression « *Aide à la Réinstallation* » désigne l'indemnisation devant être accordée dans le cadre du Projet aux Personnes affectées par le Projet au titre, entre autres, de l'indemnisation pour l'acquisition de terres et/ou une indemnisation en espèces et d'autres formes d'aide versées en espèces au titre de la Réinstallation Involontaire dans le cadre du Projet, liée à la mise en œuvre du PAR du Projet.
38. L'expression « *Quartiers Sélectionnés* » désigne les quartiers de Brazzaville et de Pointe-Noire, sélectionnés conformément aux critères énoncés dans le MEP.
39. L'expression « *Routes Sélectionnées* » désigne les routes à grande circulation et les routes locales de Brazzaville et de Pointe-Noire, sélectionnées conformément aux critères énoncés dans le MEP.
40. L'expression « *Date de Signature* » désigne la plus tardive des deux dates auxquelles l'Emprunteur et la Banque ont signé le présent Accord et cette définition s'applique à toutes les références à « la date de l'Accord de Prêt » dans les Conditions Générales.
41. L'expression « *Comité de Pilotage* » désigne le comité constitué et opérant pour fournir des conseils techniques et superviser l'exécution du Projet, conformément aux dispositions de la Section I.A.2 de l'Annexe 2 au présent Accord, ou tout successeur audit Comité jugé acceptable par la Banque.
42. L'expression « *Comité Technique* » désigne le comité constitué et opérant pour fournir des avis techniques et superviser l'exécution du Projet, conformément aux dispositions de la Section I.A.3 de l'Annexe 2 au présent Accord, ou tout successeur audit Comité jugé acceptable par la Banque.

43. Le terme « *Formation* » désigne les dépenses encourues au titre de voyages d'études, de frais de scolarité, d'allocations, de bourses d'études, de cours de formation, de séminaires, d'ateliers et d'autres activités de formation liés au Projet qui ne sont pas inclus dans les marchés de fournitures ou de services, y compris les coûts des supports didactiques, de la location de locaux et de matériels, des déplacements et *des indemnités journalières* des stagiaires et des formateurs, mais à l'exclusion des services de consultants des formateurs.

Section II. Modifications des Conditions Générales

Les Conditions Générales sont modifiées par les présentes de la façon suivante :

1. Les définitions suivantes sont insérées à la fin de l'Appendice aux paragraphes 122 et 123, respectivement :

« 122. » Le terme « *Retrait* » désigne chaque montant du Prêt retiré par l'Emprunteur du Compte de Prêt conformément à la Section 2.01. »

« 123. » L'expression « *Date de Retrait* » désigne, pour chaque Retrait, la date à laquelle la Banque effectue le paiement dudit Retrait. »

2. Aux paragraphes 79 et 112 de l'Appendice, les termes « Paiement du Prêt » et « *Spread Variable* », respectivement, sont modifiés et doivent se lire comme suit :

« 79. » le terme « *Paiement au titre du Prêt* » désigne tout montant payable par les Parties au Prêt à la Banque en vertu des Accords Juridiques, y compris (mais non exclusivement) tout montant du Montant Décaissé du Prêt, les intérêts, la Commission d'Ouverture, la Commission d'Engagement, les intérêts au Taux d'Intérêt sur Arriérés (le cas échéant), la commission d'attente, toute commission de transaction au titre d'une Conversion ou la résiliation anticipée d'une Conversion de toute prime payable lors de l'établissement d'un Cap ou d'un Collar, de tout Prix de Dénouement dû par l'Emprunteur, de tous autres frais, coûts ou commissions applicables au titre du Prêt, et de tout remboursement du Montant Décaissé du Prêt payable par l'Emprunteur, le cas échéant. »

112. L'expression « *Spread Variable* » désigne, pour chaque Retrait et chaque Période d'Intérêt : a) 1) le spread débiteur type de la Banque pour les Prêts établi par la Banque conformément à ses politiques en vigueur à 00 h 01, heure de Washington, à la Date de Retrait (y compris, le cas échéant, la prime d'échéance) ; 2) plus ou moins la marge moyenne pondérée par rapport au Taux de Référence pour la Période d'Intérêt considérée, pour l'encours total ou une fraction des emprunts de la Banque alloués au financement de prêts portant intérêt à un taux basé sur le Spread Variable ; tel que raisonnablement déterminé par la Banque, exprimé en pourcentage annuel et publié périodiquement par la Banque ; et b) en cas de Conversion, le spread variable, le cas échéant, tel que déterminé par la Banque conformément aux Directives

Applicables aux Conversions et notifié à l'Emprunteur conformément aux dispositions de la Section 4.01 (c). Lorsqu'un Prêt est libellé en plus d'une Monnaie, le « *Spread Variable* » s'applique séparément à chacune des dites Monnaies. »

Loi n° 11 du 19 août 2026 autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au projet de prolongement de la route de la corniche de Brazzaville entre la République du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique

L'Assemblée nationale et le Sénat
ont délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :

Article premier : Est autorisée la ratification de l'accord de prêt relatif au projet de prolongement de la route de la corniche de Brazzaville entre la République du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique signé le 13 avril 2026, dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Brazzaville, le 19 août 2026

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N'GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

Le ministre des finances, du budget et
du portefeuille public,

Christian YOKA

Le vice-Premier ministre chargé de la coordination
des infrastructures de développement et
de l'aménagement du territoire,

Jean-Jacques BOUYA

Le ministre d'État, ministre de la construction
de l'urbanisme et de l'habitat,

Alphonse Claude N'SILOU

Accord de prêt

Projet de prolongement de la route de la corniche de brazzaville

ENTRE

LA REPUBLIQUE DU CONGO

ET

LA BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EN AFRIQUE

EN DATE DU 13 AVRIL 2026

ACCORD DE PRET

Accord en date du 13/04/2026 entre la République du Congo (ci-après dénommée l'Emprunteur) et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (ci-après dénommée la BADEA).

ATTENDU QUE A) L'Emprunteur a demandé à la BADEA de contribuer au financement du Projet décrit dans l'Annexe « II » du présent Accord ;

ATTENDU QUE B) L'Emprunteur participe au financement du Projet et affectera à cette fin un montant équivalent à cinq millions de dollars américains environ (\$5 000 000) ;

ATTENDU QUE C) L'objectif de la BADEA est de promouvoir le développement économique des pays d'Afrique dans un esprit de solidarité et d'intérêt mutuel et de renforcer ainsi les liens qui unissent les Etats Africains et la Nation Arabe ;

ATTENDU QUE D) La BADEA est convaincue de l'importance et de l'utilité dudit Projet pour le développement de l'économie de l'Emprunteur ;

ATTENDU QUE E) La BADEA a accepté, compte tenu de ce qui précède, d'accorder à l'Emprunteur un prêt aux conditions stipulées dans le présent Accord ;

PAR CES MOTIFS, les Parties au présent Accord sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER
CONDITIONS GENERALES-DEFINITIONS

Section 1.01 Les Parties au présent Accord acceptent toutes les dispositions des Conditions Générales des Accords de Prêt et de Garantie de la BADEA, ci-jointes, en date du 28 octobre 1979, telles qu'amendées à la date du présent Accord, (ci-après dénommées les Conditions Générales), en leur reconnaissant la même force et les mêmes effets que si elles étaient incorporées au présent Accord.

Section 1.02 A moins que le contexte ne requière une interprétation différente, les termes et expressions définis dans les Conditions Générales et dans le Préambule du présent Accord ont, chaque fois qu'ils sont employés dans le présent Accord, les significations figurant dans les Conditions Générales et dans ledit Préambule. En outre, les termes ci-après ont les significations suivantes :

a) «M.A.T.G..T.» : désigne le Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux de L'Emprunteur ;

b) «D.G.G.T.» : désigne la Délégation Générale aux

Grands Travaux qui relève du M.A.T.G.T. ;

c) Projet»: désigne le Projet de Prolongement de la Route de la Corniche de Brazzaville, objet du présent Accord ;

d) «U.G.P.» : désigne l'Unité de Gestion du Projet qui sera créée au sein de la D.G.G.T.

ARTICLE II
LE PRET

Section 2.01 La BADEA accepte de prêter à l'Emprunteur aux conditions stipulées ou visées dans le présent Accord, un montant de quatre-vingt millions (\$80.000.000) dollars américains.

Section 2.02 Le montant du Prêt peut être retiré du Compte du Prêt au titre des dépenses effectuées ou, si la BADEA y consent, des dépenses à effectuer, pour régler le coût raisonnable des biens et services nécessaires à l'exécution du Projet et qui doivent être financés au moyen du Prêt, tels qu'ils sont décrits dans l'Annexe «A» du présent Accord, y compris les modifications qui pourraient être apportées à ladite Annexe d'un commun accord entre l'Emprunteur et la BADEA.

Section 2.03 À moins que la BADEA n'en convienne autrement, les biens et services nécessaires à l'exécution du Projet et financés au moyen du Prêt sont acquis conformément aux dispositions de l'Annexe «B» du présent Accord.

Section 2.04 Les montants à décaisser seront répartis de façon proportionnelle aux montants du prêt.

Section 2.05 La date de clôture des décaissements est fixée au 30 septembre 2031 ou à toute autre date postérieure fixée par la BADEA et notifiée à l'Emprunteur dans les meilleurs délais.

Section 2.06 L'Emprunteur verse des intérêts au taux de trois virgule cinq pour cent (3,5%) l'an sur les montants décaissés et non encore remboursés du Prêt.

Section 2.07 Les intérêts et les commissions éventuels sont payables semestriellement. Les dates de paiement seront fixées en fonction du premier jour du mois qui suit le premier décaissement du prêt.

Section 2.08 L'Emprunteur rembourse le principal de la première tranche du Prêt en quarante (40) versements semestriels, conformément au tableau d'amortissement figurant à l'Annexe «I» du présent Accord après l'expiration d'une période de grâce de cinq (5) ans qui court à partir du premier jour du mois suivant la date du premier décaissement.

ARTICLE III
EXECUTION DU PROJET

Section 3.01 L'Emprunteur exécute le Projet par l'intermédiaire du M.A.T.G.T. (D.G.G.T.), avec la diligence et

l'efficacité requises et selon les méthodes administratives, financières et techniques appropriées ; il fournit, au fur et à mesure des besoins, les fonds, installations, services et autres ressources nécessaires à l'exécution du Projet.

Section 3.02 Pour la supervision et le suivi de l'exécution du Projet, l'Emprunteur s'engage à créer une U.G.P au sein de la D.G.G.T. L'U.G.P sera dirigée par un Coordonnateur (ingénieur en génie civil de pont-chaussées avec une quinzaine d'expérience spécifique) possédant les qualifications et l'expérience requises dans le domaine de l'exécution de projets similaires. Il sera assisté par une équipe composée : d'un Ingénieur ouvrages d'arts-Coordonnateur Adjoint, un Ingénieur VRD, un Spécialiste environnemental et social, un Spécialiste en suivi et évaluation, un Responsable administratif et financier, un Spécialiste en passation de marchés, un(e) Secrétaire et deux chauffeurs

Les qualifications du personnel clé de l'U.G.P doivent être préalablement soumises à l'approbation de la BADEA.

Section 3.03 Pour l'exécution et la surveillance du Projet, l'Emprunteur s'assure des services d'experts et de consultants dont les qualifications, l'expérience, le mandat et les conditions d'emploi sont jugés satisfaisants par la BADEA.

Section 3.04 L'Emprunteur soumet à la BADEA, pour approbation, le projet de programme d'exécution du Projet ainsi que toutes les modifications importantes qui pourraient y être ultérieurement apportées avec tous les détails que la BADEA peut raisonnablement demander.

Section 3.05 a) Outre les fonds du Prêt, l'Emprunteur fournit, au fur et à mesure des besoins, tous les autres fonds nécessaires à l'exécution du Projet (y compris les fonds qui pourraient être nécessaires pour couvrir tout dépassement de coût par rapport au coût estimatif du Projet à la date de signature du présent Accord); tous ces fonds doivent être fournis à des conditions jugées satisfaisantes par la BADEA.

b) L'Emprunteur s'engage à inscrire régulièrement dans son budget annuel les fonds visés dans l'Attendu (B) du présent Accord, requis pour financer la part des coûts du Projet qui lui incombe.

Section 3.06 L'Emprunteur s'engage à assurer ou à prendre toutes dispositions nécessaires pour faire assurer, tous les biens importés qui doivent être financés au moyen des fonds du Prêt auprès d'assureurs dignes de confiance. Ladite assurance couvre tous les risques que comportent l'acquisition, le transport et la livraison desdits biens jusqu'à leur lieu d'utilisation ou d'installation et pour tous montants conformes à l'usage commercial ; toute indemnité due au titre de ladite assurance est payable en une monnaie librement utilisable par l'Emprunteur pour remplacer ou faire réparer lesdits biens.

Section 3.07 L'Emprunteur (i) tient ou fait tenir les écritures nécessaires pour identifier les biens financés

au moyen des fonds du Prêt et en justifier l'emploi dans le cadre du Projet, pour suivre l'avancement du Projet et son coût d'exécution et pour enregistrer de façon régulière, conformément aux principes comptables généralement admis, les opérations, les ressources et les dépenses, en ce qui concerne le Projet, des services et organismes de l'Emprunteur chargés de l'exécution de tout ou partie du Projet ; (ii) donne aux représentants accrédités de la BADEA, toute possibilité raisonnable d'effectuer des visites pour des fins se rapportant au Prêt et d'inspecter le Projet, les biens et tous documents et écritures y afférents ; et (iii) fournit à la BADEA tous les renseignements que la BADEA peut raisonnablement demander en ce qui concerne le Projet et son coût d'exécution, les dépenses effectuées au moyen des fonds du Prêt et les biens financés au moyen desdits fonds.

Section 3.08 L'Emprunteur prend, ou veille à ce que soit prise, toute mesure nécessaire en vue d'exécuter le Projet et ne prend ni n'autorise que soit prise aucune mesure de nature à empêcher ou à compromettre l'exécution du Projet ou l'une quelconque des dispositions du présent Accord.

Section 3.09 L'Emprunteur s'engage à fournir à la BADEA (i) des rapports trimestriels dans un délai de trente (30) jours à compter de la fin de chaque trimestre de l'année civile, sur l'exécution du Projet dont le contenu et les détails sont jugés satisfaisants par la BADEA ; (ii) dans les six mois suivant l'achèvement du Projet, un rapport détaillé sur l'exécution et les premières activités d'exploitation du Projet, son coût, les avantages qui en découlent et en découleront et la réalisation des objectifs du Prêt.

ARTICLE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES

Section 4.01 L'Emprunteur s'engage à ce que les installations, équipements, matériels et autres biens nécessaires ou utiles à l'exploitation du projet ou à ses opérations, soient exploités et entretenus conformément aux méthodes techniques, financières et administratives appropriées ; et à inscrire régulièrement dans son budget annuel les fonds requis pour financer la part des coûts du projet qui lui incombe.

Section 4.02 L'Emprunteur s'engage à mettre à la disposition du Projet tout terrain ou droit foncier nécessaire à l'exécution du Projet, et ce suivant le calendrier d'exécution.

Section 4.03 L'Emprunteur s'engage à créer l'U.G.P. au sein de la D.G.G.T dans un délai de trois (03) mois après la signature du présent Accord.

Section 4.04 L'Emprunteur prend et maintient durant l'exécution du Projet, auprès d'assureurs dignes de confiance, une assurance contre tous risques liés au Projet pour tous montants conformes à l'usage commercial.

Section 4.05 L'Emprunteur s'assure les services de

personnel qualifié et expérimenté nécessaire à une exploitation, un entretien et une gestion efficaces du Projet.

Section 4.06 L'Emprunteur s'engage à affecter les fonds nécessaires au fonctionnement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures du Projet après leur réalisation.

Section 4.07 L'Emprunteur s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour lutter contre les effets néfastes éventuels du Projet sur l'environnement et veille à ce que les contrats conclus avec les entrepreneurs relatifs à l'exécution des travaux du Projet, prévoient des mesures appropriées à cette fin.

Section 4.08 L'Emprunteur s'engage à (i) tenir ou faire tenir des comptes séparés pour le Projet ; (ii) faire vérifier chaque année, par des auditeurs indépendants de compétence reconnue conformément aux principes de l'audit comptable généralement admis, lesdits comptes séparés ; (iii) fournir à la BADEA, dans les meilleurs délais et, dans tous les cas, six mois au plus tard après la fin de l'année fiscale (A) des copies certifiées conformes desdits comptes audités et (B) un rapport desdits auditeurs dont la portée et les détails sont jugés satisfaisants par la BADEA, et (iv) fournir à la BADEA tout autre renseignement concernant lesdits comptes séparés et leur audit que la BADEA peut raisonnablement demander.

ARTICLE V

SUSPENSION ET EXIGIBILITE ANTICIPEE

Section 5.01 Aux fins d'application de la Section (8.02) des Conditions Générales, les faits ci-après sont également spécifiés conformément aux dispositions du Paragraphe (1-g) de ladite section:

(i) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (ii) de la présente section :

(A) Le droit de l'Emprunteur de retirer les fonds provenant de tout autre prêt ou don accordé à l'Emprunteur pour le financement dudit Projet a été suspendu ou annulé en tout ou en partie ou, il y a été mis fin en tout ou en partie, conformément aux dispositions de l'accord octroyant ledit prêt ou don ; ou,

(B) Ce prêt est dû et exigible avant l'échéance stipulée dans l'accord afférent audit prêt.

(ii) L'alinéa (i) de la présente section n'est pas applicable si l'Emprunteur établit, à la satisfaction de la BADEA, A) que ladite suspension, annulation, terminaison ou exigibilité anticipée n'est pas due à un manquement aux obligations lui incombant en vertu dudit accord, et (B) qu'il peut obtenir, auprès d'autres sources, des fonds suffisants pour la réalisation du Projet à des conditions permettant d'honorer les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.

Section 5.02 Aux fins d'application de la Section (9.01) des Conditions Générales, le fait ci-après est

également spécifié conformément aux dispositions du paragraphe (g) de ladite Section, à savoir :

- le fait spécifié à l'alinéa (i) (B) de la section (5.01) du présent Accord est survenu, sous réserve des dispositions de l'alinéa (ii) de ladite section.

ARTICLE VI

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR-TERMINAISON

Section 6.01 Aux fins d'application de la Section (8.02) des Conditions Générales, les faits ci-après sont également spécifiés conformément aux dispositions du Paragraphe (1-g) de ladite section.

Section 6.02 Le décaissement sur le compte du prêt est subordonné à la réception par la BADEA des noms des personnes autorisées à signer au nom de l'Emprunteur dans toutes les procédures liées au décaissement sur le compte du Prêt et autres et leurs formulaires de signature.

Section 6.03 Le présent Accord de Prêt entre en vigueur à la date à laquelle la BADEA envoie, par fax ou par E-mail, à l'Emprunteur la notification de son acceptation des preuves fournies conformément à la section (12.01) (b) des Conditions Générales.

Section 6.04 La date du 31 décembre 2026 est spécifiée aux fins d'application de la Section (12.04) des Conditions Générales.

ARTICLE VII

REPRESENTATION DE L'EMPRUNTEUR-ADRESSES

Section 7.01 Le Ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille Public est le Représentant de l'Emprunteur aux fins d'application de la Section. (11.03) des Conditions Générales.

Section 7.02

Les adresses ci-dessous sont spécifiées aux fins d'application de la Section (11.01) des Conditions Générales :

Pour l'Emprunteur
Ministère des Finances, du Budget, et du Portefeuille Public
23 Boulevard Denis Sassou N'Guesso
BP 90,

Brazzaville-République du Congo
Email : contact@finances.gouv.cg
Pour la BADEA :

Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
Tour Al-Amiriya, bâtiment 7922, sous numéro 4091.
Al-Olaya District, King Fahd Road
Code Postal 12333,

Riyadh Royaume d'Arabie Saoudite KSA
Tél : + 966-112881181
E-mail : badea@badea.org

En FOI DE QUOI, les Parties au présent Accord, agissant par l'intermédiaire de leur Représentant dûment autorisé à cet effet, ont signé le présent Accord en leur nom respectif à Washington DC les jours, mois et an que dessus. Le présent Accord est établi en double exemplaire arabe et français, le texte français étant conforme au texte arabe qui seul fait foi.

République du Congo

Par

Christian YOKA

Ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille Public

Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique

Par

ABDULLAH ALMUSAIBEEH

Président

ANNEXE «I»

TABLEAU D'AMORTISSEMENT PROJET DE PROLONGEMENT DE LA ROUTE DE LA CORNICHE DE BRAZAVILLE

REPUBLIQUE DU CONGO

Versements	Remboursement du Principal (Exprimé en dollars \$)
1	1 398 000
2	1 422 000
3	1 447 000
4	1 472 000
5	1 498 000
6	1 524 000
78	1 551 000
8	1 578 000
9	1 606 000
10	1 634 000
11	1 663 000
12	1 692 000
13	1 721 000
14	1 751 000
15	1 782 000
16	1 813 000
17	1 845 000
18	1 877 000
19	1 910 000
20	1943 000
21	1 977 000
22	2 012 000

23	2 047 000
24	2 083 000
25	2 120 000
26	2 157 000
27	2 194 000
28	2 233 000
29	2 272 000
30	2 312 000
31	2 352 000
32	2 393 000
33	2 435 000
34	2 478 000
35	2 521 000
36	2 565 000
37	2 610 000
38	2 656 000
39	2 702 000
40	2 754 000
Total	80 000 000

ANNEXE "II"

DESCRIPTION DU PROJET

A. Les objectifs du projet

Le projet de prolongement de la route de la Corniche de Brazzaville consiste à créer un aménagement structurant sur l'axe reliant le nord et le sud de Brazzaville, et visera de façon spécifique à :

- Améliorer les conditions de mobilité à Brazzaville par la création d'une nouvelle liaison inter-quartiers ;
- Améliorer la desserte des quartiers (Makélékélé, Bacongo, Centre-Ville, Poto-Poto notamment) ;
- Réduire de façon significative les coûts d'exploitation des véhicules ;
- Dépolluer les berges du fleuve Congo et assurer leur mise en valeur paysagère, ainsi que la création d'un lien entre la ville et son fleuve ;
- Améliorer le cadre de vie des populations des zones d'influence directe et élargie du projet, en créant une promenade et des espaces de détente sur la rive du fleuve Congo ;
- Assurer une meilleure accessibilité des populations aux services de base (santé, éducation, administration, etc.) ;
- Mettre en valeur le potentiel touristique du site (les chutes et les rapides du fleuve Congo, dont les chutes du Cataracte) ;
- Créer un espace d'attraction et de récréation pour améliorer les conditions de bien-être des populations de Brazzaville.

Mieux fructifier et mettre en valeur les investissements réalisés lors des phases précédentes du projet.

Description et composantes du projet .B

La zone du projet se situe à Brazzaville, entre le giratoire Fulbert Youlou (quartier de Makélékélé) et le pont du Djoué compris (donnant sur le quartier de Madibou). Elle est située dans un environnement stratégique à la confluence de la rivière Djoué avec le fleuve Congo.

Le projet s'articule autour des composantes suivantes :

1. Composante 1 - Travaux de génie civil et aménagements connexes

Elle comporte les sous-composantes suivantes :

1.1. Sous-composante 1.1. Construction du viaduc de 602 m

Construction d'un viaduc curviligne de 602 m de long le long du fleuve Congo, avec une largeur comprise entre 19,5 m et 22 m. La largeur circulaire est de 14 m, en deux fois deux voies (2x2). Le viaduc projeté est un pont en béton précontraint de type « pont à voussoir » ou « en caisson », construit par encorbellement et reposant sur huit (08) appuis en béton armé, dont la hauteur varie entre 10,50 m et 21,85 m. Les fondations prévues sont de type superficiel et de type profond (jusqu'à 22,5 m).

1.2. Sous-composante 1.2. Construction du nouveau pont de Djoué et le giratoire sur la rive droite

L'ouvrage projeté est un pont mixte de conception identique à celle du pont existant (béton armé et structure métallique) à deux travées, de portées de 70 m et 40 m, reposant sur des fondations superficielles (3 appuis dont 1 dans le Djoué). La largeur totale de l'ouvrage projeté est de 14,3 m et est destinée à supporter le trafic sur deux voies en un seul sens et sera dotée d'un trottoir de 1,9 m de large (du côté du Fleuve Congo).

A la sortie du pont, sur la rive droite du Djoué, sera aménagé un rond-point à cinq branches afin d'assurer une répartition équilibrée du trafic et une connectivité fluide entre la route nationale n° 1, la route menant au site des chutes de cataracte, la rue de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que la route menant à la carrière.

1.3. Sous-composante 1.3. Réhabilitation du pont existant sur le Djoué

Il s'agit d'un pont à structure mixte (béton armé et structure métallique), d'une largeur totale de 11,60 m et d'une longueur totale de 92,65 m. Il comprend deux voies de circulation d'une largeur totale de 8,10 m, ainsi que deux trottoirs pour piétons de 1,20 m de largeur chacun. La structure du pont repose sur trois (3) piliers en béton armé, dont l'un est situé dans le lit de la rivière Djoué.

Sous réserve des conclusions de l'expertise technique à réaliser dans le cadre de l'actualisation des études détaillées, les travaux de réhabilitation du pont existant sur le Djoué comprennent :

- L'excavation du revêtement routier existant et des surplombs, y compris le démontage des joints de dilatation.
- La construction de la nouvelle superstructure du pont, incluant le revêtement en asphalte, l'étanchéité, les trottoirs, la pose de joints de dilatation, la construction de barrières de sécurité en béton armé et l'installation d'un nouveau garde-corps.
- Le nettoyage complet de la structure métallique, traitement anticorrosion et application d'un nouveau revêtement, et traitement des surfaces métalliques avec un revêtement protecteur contre

la corrosion et la rouille.

1.4. Sous-composante 1.4. Construction d'un mini-échangeur

Le mini échangeur connectera la RN1 (route de Pointe-Noire), l'avenue de l'OUA et la route de la Corniche, ce qui contribuera à améliorer la fluidité du trafic. Les bretelles de sortie et d'entrée, de 7,5 m de large chacune, comprennent une bande circulaire de 4 m, ainsi que deux trottoirs de 1,5 m. et de 2 m pour un linéaire total de 782 ml.

1.5. Sous-composante 1.5. Aménagement paysager y compris la promenade, le mobilier urbain et l'éclairage public

Cette sous-composante comprend une promenade piétonne de 4 mètres de large en moyenne et d'une longueur totale de l'ordre de 1 200 m, la création d'espaces verts de part et d'autre du pont Djoué, la plantation d'arbres le long des allées (avec des flamboyants), et l'aménagement de zones de repos ombragées sous forme d'îlots de verdure, ce qui améliore la qualité du paysage naturel et offre des espaces propices à la détente et aux loisirs. Au total, l'aménagement paysager permettra d'offrir une surface nette de loisir et de récréation de plus de 10 000 m².

L'aménagement et l'équipement de cet espace public comprendra également la fourniture et l'installation de mobilier urbain (bancs en béton et en bois traités, abribus, et galeries), ainsi que la fourniture et installation d'éclairage public en simple et double crosse. Ces aménagements contribueront à intégrer le projet dans son environnement urbain tout en offrant des espaces de détente et de récréation aux usagers durant tous les jours de la semaine et particulièrement le dimanche où la route de la Corniche est fermée à la circulation des véhicules.

Pour assurer la gestion des eaux pluviales, un bassin de décantation et de pré-traitement sera réalisé, destiné à l'élimination des déchets et des objets flottants avant le rejet des eaux dans le fleuve Congo.

1.6. Composante 1.6. Rénovation de l'ancien pont piéton sur le Djoué

Elle comprend le pavage, la remise à neuf et le remplacement des barrières de protection, et la reprise du revêtement de l'ouvrage destiné uniquement au passage piéton et aux cyclistes.

2. Composante 2 - Services de Consultants

Elle comporte les sous-composantes suivantes :

2.1. Sous-composante 2.1. Prestations d'ingénieur-conseil (Maîtrise d'œuvre), portant sur :

- Actualisation des études APD/DAO ainsi que l'expertise technique du pont existant sur le Djoué et de la rénovation de l'ancien pont piéton sur le Djoué. Les TDR du Consultant

comprendront également une formation sur site des cadres et techniciens du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale des Grands Travaux sur l'inspection, l'entretien, et la maintenance des ouvrages d'art.

- Surveillance et contrôle des travaux.

2.2. Sous-composante 2.2. Prestation de Bureau de contrôle technique, portant sur :

- La revue et la validation des études et plans d'exécution indispensables pour l'obtention de la garantie décennale.

2.3. Sous-composante 2.3. Prestations de suivi-évaluation (SEV), portant sur :

- Établissement de la situation de référence ;
- Établissement du rapport d'évaluation à mi-parcours ;
- Établissement du rapport d'évaluation final du projet, dit rapport d'achèvement.

3. Composante 3 - Expropriation, portant sur :

- L'actualisation du recensement des Personnes Affectées par le Projet (PAP) et leurs biens concernés.
- L'indemnisation et le déplacement des PAP à travers l'achat de leurs biens immobiliers dans le cadre de la Déclaration d'Utilité Publique (DUP).
- Le déplacement des réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, etc.).

4. Composante 4 - Appui à la gestion du projet, portant sur :

- Salaires du personnel de l'Unité de Gestion du Projet - UGP (pris en charge par le Gouvernement) ;
- Frais de fonctionnement de l'UGP ;
- Acquisition de moyens roulants de l'UGP (une station wagon et un pick- up double cabine) ;
- Acquisition du matériel informatique (8 ordinateurs portables avec leurs accessoires, & 1 imprimante multifonctionnelle) ;
- Acquisition du mobilier de bureau (pour 8 membres de l'UGP) ;
- Renforcement des capacités des services techniques concernés par l'entretien des aménagements après la réalisation du projet (ministère de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, ministère en charge de l'entretien routier, et mairie de Brazzaville). Cet appui comprend la fourniture de quelques équipements de base pour le contrôle, l'inspection, la maintenance, et l'entretien des ouvrages d'art ainsi qu'une visite de formation pour quatre cadres à effectuer dans le pays du fournisseur (Arabie Saoudite). La fiche technique de cette sous-composante est donnée en annexe 6.
- Indemnités de performance au profit des membres de l'UGP;
- Atelier de démarrage, et atelier de revue à mi-parcours
- Audit annuel des comptes du projet.

L'achèvement du projet est prévu pour la fin du mois de mars 2031.

ANNEXE «A» BIENS ET SERVICES FINANCES ET AFFECTATION DU PRET DE LA BADEA

Le tableau ci-dessous indique les catégories de biens et services financés par le Prêt, le montant du Prêt affecté à chaque catégorie et le pourcentage de dépenses financé.

Catégorie	Montant affecté (exprimé en dollars US)	% de dépenses financées du coût de la composante
1. Travaux de génie civil et connexes	66 000 000	100%
2. Services de consultants	5 000 000	100%

3. Appui à la gestion du projet (en ce qui concerne Frais de fonctionnement de l'UGP (hors salaire), Moyens roulants, Matériel informatique et mobilier de bureaux, Renforcement des capacités des services techniques du Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Primes de performances, Audit annuel des comptes du Projet, Ateliers de démarrage et de revue à mi-parcours)	1 660 000	100%
4. Non affecté	7 340 000	
Total	80 000 000	94,12%

(B) La BADEA peut, par voie de notification à l'Emprunteur : (i) réaffecter tout montant relevant de la catégorie (4) (non affecté) à l'une quelconque des catégories (1); (2) et (3), dans la mesure où ledit montant est nécessaire au règlement de dépenses effectuées au titre de ladite catégorie; et (ii) réaffecter tout montant relevant de l'une quelconque des catégories (1), (2) et (3), à une autre des catégories

(1), (2) et (3) dans la mesure où ledit montant n'est plus nécessaire au règlement de dépenses effectuées au titre de la première catégorie mais est nécessaire au règlement de dépenses effectuées au titre de l'autre catégorie.

ANNEXE «B» ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES

(A) À moins que la BADEA n'en convienne autrement, les biens et services financés au moyen du Prêt seront acquis comme suit :

- Le recrutement de l'ingénieur-conseil (pour la revue des études techniques détaillées et du DAO) ainsi que le contrôle des travaux sur la base d'une liste restreinte de bureaux d'études internationaux avec une marge préférentielle de 10 points (au niveau de l'offre technique) pour les bureaux arabes. La short-liste sera adoptée sur la base d'un processus de pré-qualification conformément aux procédures de la BADEA.
- Le recrutement de l'entreprise pour les travaux de génie civil et les aménagements connexes se fera sur la base d'un appel d'offres international ouvert.
- Le recrutement du bureau de contrôle technique se fera sur la base d'une consultation restreinte auprès des bureaux de contrôle technique agréés en République du Congo.
- Le recrutement des prestataires de suivi-évaluation (SEV) se fera sur la base des dispositions suivantes :
 - Pour la situation de référence : une liste restreinte de bureaux locaux conformément aux procédures de la BADEA.
 - Pour l'évaluation à mi-parcours : une liste restreinte d'experts arabes ou africains conformément aux procédures de la BADEA.
 - Pour l'évaluation finale: une liste restreinte d'experts arabes ou africains conformément aux procédures de la BADEA (l'expert ayant réalisé la mission d'évaluation à mi-parcours n'est pas éligible).
- La sélection des fournisseurs du matériel informatique et bureautique, et du matériel de transport de l'UGP se fera sur la base de consultations restreintes limitées aux fournisseurs et concessionnaires locaux agréés.
- L'organisation des ateliers de démarrage et de revue à mi-parcours, sur la base de listes restreintes de prestataires spécialisés locaux ;

(B) La sélection du prestataire pour l'audit annuel des comptes du projet se fera par une consultation locale auprès de cabinets d'audit agréés. L'Emprunteur soumet à l'approbation préalable de la BADEA tous les contrats et ordres proposés pour l'acquisition des biens et services devant être financés au moyen du Prêt.

(C) L'Emprunteur enverra à la BADEA des copies des documents des adjudications locales et internationales et il apportera auxdits documents les modifications que la BADEA pourra raisonnablement demander. Dans les cas où les soumissionnaires seront pré-qualifiés, l'Emprunteur transmettra la liste de ces soumissionnaires pour examen et approbation par la BADEA. A la suite de la réception et de l'analyse des offres, l'Emprunteur

présentera à la BADEA un rapport détaillé sur l'évaluation et la comparaison des offres reçues, accompagné des recommandations concernant l'attribution des marchés pour l'approbation desdites recommandations.

(b) Si, avant la date d'Entrée en vigueur, se produit l'un des faits qui auraient permis à la BADEA de suspendre le droit de l'Emprunteur de procéder à des retraits du Compte de Prêt si l'Accord de Prêt était entré en vigueur, la BADEA peut retarder l'envoi de la notification mentionnée au paragraphe (a) de la présente Section jusqu'à ce que ce fait prenne fin.

Section 12.04. TERMINAISON DE L'ACCORD DE PRET ET DE L'ACCORD DE GARANTIE POUR DEFAULT D'ENTREE EN VIGUEUR. Si toutes les mesures à prendre conformément à la Section 12.01 n'ont pas été prises avant la date spécifiée dans l'Accord de Prêt aux fins de la présente Section ou avant toute autre date ultérieure spécifiée par la BADEA, la BADEA peut, à toute date ultérieure de son choix, mettre fin à l'Accord de Prêt par voie de notification à l'Emprunteur. A compter de ladite notification, l'Accord de Prêt et l'Accord de Garantie prennent fin, ainsi que tous les droits et obligations des parties qui en résultent.

Section 12.05. TERMINAISON DE L'ACCORD DE PRET ET DE L'ACCORD DE GARANTIE APRES PAIEMENT INTEGRAL. Lorsque le principal du Prêt retiré du Compte de Prêt ainsi que tous les intérêts et charges échus et exigibles au titre du Prêt ont été intégralement payés, l'Accord de Prêt et l'Accord de Garantie se terminent immédiatement et toutes les obligations incombant aux parties au titre desdits Accords prennent fin.

- DECRETS ET ARRETES -

A - TEXTES GENERAUX

Décret n° 2026-311 du 19 août 2026 portant ratification de l'accord de financement relatif au programme des économies forestières durables du bassin du Congo entre la République du Congo et l'Association internationale de développement

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 6-2026 du 14 août 2026 autorisant la ratification de l'accord de financement relatif au programme des économies forestières durables du bassin du Congo entre la République du Congo et l'Association internationale de développement ;

Vu le décret n° 2026-175 du 23 avril 2026 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2026-176 du 24 avril 2026 portant nomination des membres du Gouvernement,

Décète :

Article premier : Est ratifié l'accord de financement relatif au programme des économies forestières durables du bassin du Congo entre la République du Congo et l'Association internationale de développement signé le 31 mars 2026, dont le texte est annexé au présent décret.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 19 août 2025

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N'GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public,

Christian YOKA

La ministre de l'économie forestière,

Rosalie MATONDO

La ministre de l'environnement, du bassin du Congo et du développement durable,

Arlette SOUDAN NONAULT

Décret n° 2026-312 du 19 août 2026 portant ratification de l'adhésion de la République du Congo à l'accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 7-2026 du 19 août 2026 autorisant l'adhésion de la République du Congo à l'accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique ;

Vu le décret n° 2026-175 du 23 avril 2026 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2026-176 du 24 avril 2026 portant nomination des membres du Gouvernement,

Décète :

Article premier : Est ratifiée l'adhésion de la République du Congo à l'accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique adopté à Grand Baie (République de Maurice) le 18 mai 2000, dont le texte est annexé au présent décret.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 19 août 2026

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N'GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

Le ministre des finances, du budget et
du portefeuille public,

Christian YOKA

La ministre du commerce, des approvisionnements et
de la consommation, chargée de la ZLECAF,

Jacqueline Lydia MIKOLU

Décret n° 2026-314 du 19 août 2026 portant
ratification de l'accord de financement relatif au
programme de sécurité sanitaire en Afrique de l'Ouest
et du Centre-Phase III entre la République du Congo et
l'Association internationale de développement

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 9-2026 du 19 août 2026 autorisant la
ratification de l'accord de financement relatif au
programme de sécurité sanitaire en Afrique de l'Ouest
et du Centre-Phase III entre la République du Congo et
l'Association internationale de développement ;

Vu le décret n° 2026-175 du 23 avril 2026 portant
nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2026-176 du 24 avril 2026 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2026-177 du 28 avril 2026 portant
organisation des intérimaires des membres du
Gouvernement,

Décète :

Article premier : Est ratifié l'accord de financement
relatif au programme de sécurité sanitaire en
Afrique de l'Ouest et du Centre-Phase III entre la
République du Congo et l'Association internationale
de développement signé le 6 mars 2026, dont le texte
est annexé au présent décret.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 19 août 2026

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N'GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

Le ministre des finances, du budget et
du portefeuille public,

Christian YOKA

Pour le ministre de la santé et de la population, en
mission :

La ministre des affaires sociales et
de l'action humanitaire,

Marie-France Lydie Hélène PONGAULT

Décret n° 2026-315 du 19 août 2026 portant
ratification de l'accord de prêt relatif au projet de ren-
forcement de la résilience urbaine entre la République
du Congo et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu Ici loi n° 10-2026 du 19 août 2026 autorisant
la ratification de l'accord de prêt relatif ou projet
de &renforcement de la résilience urbaine entre la
République du Congo et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement ;

Vu le décret n° 2026-175 du 23 avril 2026 portant
nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2026-176 du 24 avril 2026 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Décète :

Article premier : Est ratifié l'accord de prêt relatif au
projet de renforcement de la résilience urbaine entre
la République du Congo et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement signé le
30 octobre 2025, dont le texte est annexé au présent
décret.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 19 août 2026

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N'GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

Le ministre des finances, du budget et
du portefeuille public,

Christian YOKA

Le ministre de l'assainissement urbain,
du développement local et de l'entretien routier,

Juste Désiré MOUNDELE

Décret n° 2026-316 du 19 août 2026 portant
ratification de l'accord de prêt relatif au projet de
prolongement de la route de la corniche de Brazzaville

entre la République du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 11-2026 du 19 août 2026 autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au projet de prolongement de la route de la corniche de Brazzaville entre la République du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique ;
Vu le décret n° 2026-175 du 23 avril 2026 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2026-176 du 24 avril 2026 portant nomination des membres du Gouvernement,

Décète :

Article premier : Est ratifié l'accord de prêt relatif au projet de prolongement de la route de la corniche de Brazzaville entre la République du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique signé le 13 avril 2026, dont le texte est annexé au présent décret.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 19 août 2026

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N'GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public,

Christian YOKA

Le vice-Premier ministre chargé de la coordination des infrastructures de développement et de l'aménagement du territoire,

Jean-Jacques BOUYA

Le ministre d'État, ministre de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat,

Alphonse Claude N'SILOU

B - TEXTES PARTICULIERS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Actes en abrégé

NOMINATION DANS LES ORDRES NATIONAUX

Décret n° 2026-284 du 14 août 2026.

Sont nommés, à titre normal, dans l'ordre du mérite

congolais :

Au grade de commandeur

MM. :

- **NGOBO (Paul Valentin)**
- **BININGA (Aimé Ange Wilfrid)**

Au grade d'officier

MM. :

- **TANDOKA (Yacoub)**
Département de Brazzaville
- **LOUVOUEZO (Joseph)**
Département de Brazzaville
- **LEMBANGO (Lyn Christian)**
Département de Brazzaville
- **DZOU (Ferdinand)**
Département de Pointe-Noire

Centre agro-industriel de Kounzoulou
Département du Djoué-Léfini

Au grade de chevalier

MM. :

- **MARET (Jean Luc)**
Département de Pointe-Noire
- **MOUANGOU (Jean Fulgence)**
Département de la Bouenza

Mme **VERJUS (Danielle)**
Département de Brazzaville

MM. :

- **NGOMBE (Théophile)**
Département de la Cuvette
- **LOKO (Boniface)**
Département du Djoué-Léfini
- **MIAFOUNA (Dominique)**
Département du Djoué-Léfini
- **NGOKO (Benoit)**
Département du Djoué-Léfini
- **MODIBO (Diallo)**
Département du Niari
- **NDORO (Edouard)**
Département des Plateaux
- **ABDELKARIM (Mahamat)**
Département des Plateaux
- **MANDZI (Daniel)**
Département de Pointe-Noire
- **LOUBIKOU (Jacques)**
Département du Pool

Groupe **ETI**
Département de Brazzaville
Coopérative **TIM Elevage**
Département du Djoué-Léfini
Société Agricole du Congo
Département des Plateaux

Les droits de chancellerie prévus par les textes en vigueur sont applicables.

Décret n° 2026-285 du 14 août 2026.

Sont nommés, à titre normal, dans l'ordre du dévouement congolais :

Au grade de commandeur

- **M. PAMBOU (Dulcine)**
Département de Brazzaville

Au grade d'officier

MM. :

- **LIWANGA (Volty Welfa)**
Département de Brazzaville
- **VERJUS (Daniel)**
Département de Brazzaville
- **BOUNSANA (Didier Jean Joël)**
Département de Brazzaville
- **NKOUNKOU (Séverin)**
Département de la Cuvette
- **LOMADO (Didier)**
Département de la Cuvette
- **KEMBANA (Honorine)**
Département de la Cuvette-Ouest
- **LEBOMA (Lionel)**
Département de la Cuvette
- **ALANGA (Emmanuel)**
Département de la Cuvette
- **NGOMA GALLIMARD**
Département des Plateaux
- **INDEO (Nestor)**
Département des Plateaux
- **DOUNIAMA (Donald)**
Département des Plateaux

Mmes :

- **NGOFOUO (Marie Nöelle)**
Département des Plateaux
- **LOUMBA (Parfaite)**
Département des Plateaux

MM. :

- **KINANGA (Rufin Murda)**
Département du Pool
- **NGANGA (Edgard)**
Département de la Bouenza
- **MANDZI (Daniel)**
Département de Pointe-Noire
- **KIMBASSA (Jérôme)**
Département de Pointe-Noire

Coopérative des **Eleveurs de petits ruminants de Dolisie** Département du Niari

Coopérative **MKOMA**

Département du Pool

Coopérative **Les Huit de Zoulou Mongo**

Département du Pool

Au grade de chevalier

- **M. NGONDZI NKOULA (Macaire)**
Département de la Bouenza
- **Mme MOUKILA (Corine)**
Commune de Kintélé

MM. :

- **OKONDZA (Boris)**
Département de la Cuvette
- **LENGORA**
Département de la Cuvette-Ouest
- **KIWOKO (Blaise)**
Département Djoué-Léfini
- **LIKIBI KIKOUA (Jésus)**
Département Djoué-Léfini
- **DEFALLHA (Daddafi)**
Département Djoué-Léfini
- **SAMBA (Fulgence)**
Département Djoué-Léfini
- **MABIALA (Gisèle)**
Département de la Bouenza
- **ATSARAKA (Oscarlin)**
Département de la Cuvette
- **ABIRA (Evariste)**
Département de la Cuvette
- **MAYAMA KOUENDA (Blaise)**
Département de Brazzaville
- **KEMBANA (Honorine)**
Département de la Cuvette-Ouest
- **MAYAMA KOUENDA (Blaise)**
Département de Brazzaville
- **BIKOUNDA (Serge)**
Département de la Likouala
- **MOUBOUNDO (Grange Verdier)**
Département de la Bouenza
- **MAGNALE (Jacques)**
Département de la Likouala
- **BATEKOLO (Emeline)**
Département de la Likouala
- **MOUDOUNA (Thierry)**
Département de la Likouala
- **MAPAHA (Armel)**
Département de la Likouala
- **MOUDOUMA (Thierry)**
Département de la Likouala
- **NIATI BIYO (Jeny)**
Département de la Lékoumou
- **NSOUARI (Stève Gaël)**
Département de Pointe-Noire
- **NZENGUELE (Martial Christian)**
Département de Pointe-Noire
- **BOUNSANA (Hilarion Victor)**
Département de Pointe-Noire
- **BARETO (Rui)**
Département de Pointe-Noire
- **MOUNDIENGUELE (Donatien Craiche)**
Département du Niari
- **OKANDZE LEWADI**
Département de la Nkéni-Alima
- **YONGO GABIA (Achille)**
Département de la Nkéni-Alima
- **ILOLONGO TSENE LOBOUYO**
Département de la Nkéni-Alima
- **KILA (Dédé)**

- Département des Plateaux
MOUDZENDZO (Modeste)
Département de la Bouenza
- **MINFOUNDOU SAMY (Yvon)**
Département de Brazzaville
- **MATASSA (Marcel)**
Commune de Kintélé
- **ANDZA (Bédel)**
Département de la Sangha
- **BINGANGO (Herman)**
Département de la Sangha
- **EBIACKOBO ONGAGNZ (Rock Aristides)**
Département de la Sangha
- **ITELA (Prudent)**
Département de la Sangha
- **NGASSAKI (Francis)**
Département de la Sangha
- **KASSA (Jean)**
Département de la Sangha

Coopératives

- **EPPAVPA**
Département de Brazzaville
- **BPNA HAYI**
Département Congo-Oubangui
- **ATORA**
Département de Brazzaville
- **BPNA HAYI**
Département Congo-Oubangui
- **Retour à la terre**
Département de la Cuvette

Sociétés

- **AGRIMA-CONGO**
Département Djoué-Léfini
- **GAUCHAINE**
Département Djoué-Léfini
- **SODELCO-Grand moulin du Kouilou**
Département du Kouilou
- **RONG CHANG**
Département du Kouilou

Ferme MAKADI et Frères

Département Djoué-Léfini

Grand abattoir de Mpila

Département de Brazzaville

Groupeement Agricole D'OTSOUANKIE

Département des Plateaux

Les droits de chancellerie prévus par les textes en vigueur sont applicables.

Décret n° 2026-286 du 14 août 2026.

Sont nommés, à titre normal, dans l'ordre du mérite agricole :

Au grade d'officier

MM. :

- **NKOUNKOU (Séverin)**
Département de la Cuvette
- **LEBOMA (Lionnel)**

- Département de la Cuvette
NDZA (Antoine)
Département de la Cuvette
- **Ranch d'Oyéké**
Département de la Cuvette
- **ALANGA (Emmanuel)**
Département de la Cuvette
- **LI HUI**
Département de Brazzaville

Coopérative Agrl Kouil

Département du Pool

Société Austral Agropastoral FERPLAN

Département de la Cuvette

Groupeement Akoua Penda

Département de la Cuvette

Au grade de chevalier

M. TSATY FOUTOU (Armel)

Département de la Bouenza

Mme **BIDOUNGA (Alice)**

Département de la Bouenza

M. **KIBENGA (Pierre)**

Département de la Bouenza

M. **BANVOUKI NINA**

Département de la Bouenza

Mme **KONGO (Georgette)**

Département de la Bouenza

M. **BATCHI (Narcisse)**

Département de la Bouenza

M. **MPANDI (Victor)**

Département de la Bouenza

M. **BEDISSA (Armand Modeste)**

Département de Brazzaville

M. **MATASSA (Marcel)**

Département de Brazzaville

Mme **OKIEMBA (Cardorelle)**

Département du Pool

Mme **MPOH ITOUA** née **N'GOMA-MONA (Digne)**

Département du Pool

M. **SITA (Arsene)**

Département du Pool

M. **MAHAMAT ABDELKARIM**

Département de Brazzaville

Mme **MAMPOUYA (Wenina)**

Département de Brazzaville

Mme **ESSONDO (Marie Chantal)**

Département Congo-Oubangui

Mme **ESSONPONDO (Péa)**

Département Congo-Oubangui

Mme **GAYOLO (Pierrette)**

Département Congo-Oubangui

M. **MABOMI (Alexi)**

Département Congo-Oubangui

M. **NGAMA (Bienvenu Gildas)**

Département Congo-Oubangui

Mme **WONGOLO (Patricia)**

Département Congo-Oubangui

Mme **ENDZOWDO (Ambrouise)**

Département de la Cuvette

Mme **DJO (Aimée Blanche)**

Département de la Cuvette

M. **AWAKISSA (Judicaël)**

Département de la Cuvette

M. **IKOU (Glenn Russel)**
Département de la Cuvette
M. **NGOUSSOU (Ghave)**
Département de la Cuvette
Mme **OBOKA (Emma)**
Département de la Cuvette
M. **OSSOLI (Brunel)**
Département de la Cuvette
Mme **TANGO (Jacqueline)**
Département de la Cuvette

MM. :

AKONDO (David Issac)
Département de la Cuvette
LENGORA
Département de la Cuvette
MAKOSSO (Floribert)
Département du Djoué-Léfini
NKOUNKOU (Jean)
Département du Djoué-Léfini
KANDA (Lilion)
Département du Kouilou
BOULO (Blanche Thérèse)
Département du Kouilou
DOMBEU (Gabriel Eugène)
Département du Kouilou
FAUTAIN (Jean)
Département du Kouilou
TOURE ISSIAKA
Département du Kouilou
TSOUMOU (Claver)
Département du Kouilou
GOMA (Taliane)
Département de la Lékoumou
MANDZEGUE (Guillaume)
Département de la Likouala
MORO (Bopoupa)
Département de la Likouala
BOUSSE (Jos Jeremy)
Département du Niari
KOKOLO (Gabriel)
Département du Niari

Mme **MAVOUNGO**
Département du Niari
M. **MOUTSOUKA (Jacques)**
Département du Niari
Mme **MALOLO (Dénise)**
Département du Niari

MM. :

- **POATY (Sébastien Brice)**
Département du Niari
- **OKO (Alain Bienvenu)**
Département de la Nkéné-Alima
- **NGOUELONDELE (Hugues Henry)**
Département de la Nkéné-Alima
- **ONTSIRA (Noel)**
Département des Plateaux

Mmes :

- **NYOKAS (Colombe)**

Département de Pointe-Noire
- **FOULOU (Jessica)**
Département de Pointe-Noire

MM. :

- **MEYO NOUBI (Narcisse)**
Département de Pointe-Noire
- **NDIAYE (Mamadou)**
Département des Plateaux

Complexe Industrielle MIAKASSISSA

Département de Pointe-Noire

COOP COPRAC

Département de Pointe-Noire

Coopérative CPTA

Département de Pointe-Noire

COPRAGEL

Département de Pointe-Noire

Sociétés

- **EDM**
Département de Pointe-Noire
- **Eunoce Bio**
Département de Pointe-Noire
- **Exotic Foods**
Département de Pointe-Noire

Groupements

- **La Gloire de LOUKOKO**
Département du Pool
- **La PROSPERITE**
Département du Pool
- **Saint Valentin Original**
Département du Pool

Coopérative UGEA

Département de Brazzaville

Groupements

- **KIMINO**
Département du Pool
- **MPONGO**
Département du Pool

Coopératives

- **ESPOIR DE KABO**
Département du Pool
- **Agricole de Transformation RODMING**
Département du Pool
- **Soleil Transformation**
Département du Pool
- Société **Agropastorale de Ntombi**
Département du Kouilou
- Ferme **Agropastorale de Yié**
Département du Djoué-Léfini
- Ferme **Agropastorale d'Imbimi Centre**
Département du Djoué-Léfini
- Société **Produit d'Elevage du Congo**
Département du Djoué-Léfini
- Agropastorale **Eco Food Asticots**

- Département du Djoué-Léfini
- Société **ANACO-ELEVAGE**
Département du Niari
- **Les Saveurs de YANGA**
Département du Kouilou
- Groupe **ETI**
Département de Brazzaville
- Coopérative **UGEA**
Département de Brazzaville
- Société **FERPLAN/Bon Bœuf**
Département de la Cuvette
- **Laiterie de l'Alima**
Département de la Cuvette
- Ferme **Agropastorale d'IVONGUI**
Département de la Cuvette
- Ferme **Aquacole de Mouembé**
Département de la Cuvette
- Groupement **To Bongo**
Département de la Cuvette

Coopératives

- **BPNA HAYI**
Département Congo-Oubangui
- **EKIENANGANGA**
Département Congo-Oubangui
- **Hiranga-Makangama**
Département Congo-Oubangui
- **Les Pêcheurs de Mandoli**
Département Congo-Oubangui
- **Union Fait la force**
Département Congo-Oubangui
- **EPPAVPA**
Département de Brazzaville
- **Société Congo Sem**
Département de la Bouenza
- **Ferme avicole de Kindzaba**
Département de la Bouenza

Les droits de chancellerie prévus par les textes en vigueur sont applicables.

Décret n° 2026-287 du 14 août 2026.

Sont nommés, à titre exceptionnel, dans l'ordre du mérite congolais :

Au grade d'officier

MM. :

- **OSSO (Max Félicien)**
- **WADA (Antoine)**

Mme **NIAMAYOUA PIKOLA (Nadège Tatiana).**

Les droits de chancellerie prévus par les textes en vigueur sont applicables.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Actes en abrégé

NOMINATION

Arrêté n° 1934 du 5 août 2026. Le lieutenant-colonel **IBARA LEYEBA AMBOUA (Crépin)** est nommé chef de division de la sécurité militaire de la direction générale des ressources humaines.

L'intéressé percevra, à ce titre, les indemnités prévues par les textes en vigueur.

Le présent arrêté prend effet à compter de la date de prise de fonctions par l'intéressé.

Arrêté n° 1935 du 5 août 2026. Le lieutenant-colonel **MBELLA (Ghislain Wilfrid)** est nommé attaché aux ressources documentaires au cabinet du ministre de la défense nationale.

L'intéressé percevra, à ce titre, les indemnités prévues par les textes en vigueur.

Le présent arrêté prend effet à compter de la date de prise de fonctions par l'intéressé.

Arrêté n° 1936 du 5 août 2026. Le lieutenant de vaisseau **EBIASSA (Darryl Edouard Vianney)** est nommé attaché à la sécurité militaire près le conseiller à la sécurité du ministre de la défense nationale.

L'intéressé percevra, à ce titre, les indemnités prévues par les textes en vigueur.

Le présent arrêté prend effet à compter de la date de prise de fonctions par l'intéressé.

Arrêté n° 1937 du 5 août 2026. Le capitaine **NGUEMBO-NTSONI (Fechlyd Beaudron)** est nommé attaché juridique près la conseillère administrative et juridique du ministre de la défense nationale.

L'intéressé percevra, à ce titre, les indemnités prévues par les textes en vigueur.

Le présent arrêté prend effet à compter de la date de prise de fonctions par l'intéressé.

CASSATION DE GRADE

Arrêté n° 1938 du 5 août 2026. L'adjudant **NGAMBIO (Joseph Staline)**, matricule solde 163607 V, en service au 1^{er} régiment d'artillerie sol-air, est cassé de son grade d'adjudant et remis soldat de 2^e classe pour « *Faute contre la discipline* ».

Le chef d'état-major général des forces armées congolaises et le directeur général de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Arrêté n° 1939 du 5 août 2026. Le sergent **ELOTA (Emeraude)**, matricule solde 270276 S, en service à la direction générale de la sécurité présidentielle, est cassé de son grade de sergent et remis soldat de 2^e classe pour « *Faute contre la discipline* ».

Le chef d'état-major général des forces armées

congolaises et le directeur général de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

RETROGRADATION

Arrêté n° 1940 du 5 août 2026. Le sergent-chef **KINANGA MAKOUANGOU (Nathan)**, des forces armées congolaises, matricule solde 277258 B, en service au 451^e bataillon d'infanterie mécanisée, est rétrogradé au grade de sergent pour « *Faute contre la discipline* ».

Le chef d'état-major général des forces armées congolaises et le directeur général de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION DES PEUPLES AUTOCHTONES

SUPPRESSION DE NOM PATRONYMIQUE

Arrêté n° 2104 du 14 août 2026 portant suppression de nom de Mme **MAKA-MIEKOUTIMA (Helga Romy Maryse)**

Le garde des sceaux, ministre de la justice, des droits humains
et de la promotion des peuples autochtones,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 073/84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille en République du Congo ;

Vu la loi n° 19/99 du 15 août 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 22/92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire en République du Congo ;

Vu le décret n° 99/85 du 15 mai 1999 portant attributions et organisation du secrétariat général à la justice ;

Vu le décret n° 2016-365 du 27 décembre 2016 relatif aux attributions du ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones ;

Vu le décret n° 2017-260 du 25 juillet 2017 portant organisation du ministère de la justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones ;

Vu le décret n° 2026-175 du 23 avril 2026 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2026-176 du 24 avril 2026 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la requête de l'intéressée et la publication parue dans «La Semaine Africaine», n° 4316, du vendredi 9 janvier 2026 ;

Vu le défaut d'opposition,

Arrête :

Article premier : Mme **MAKA-MIEKOUTIMA (Helga Romy Maryse)**, de nationalité congolaise, née le 18 août 1972 à Brazzaville, fille de MAKA (Alphonse) et de BASSONGUILA (Alphonsine), est autorisée à supprimer son nom patronymique actuel.

Article 2 : Mme **MAKA-MIEKOUTIMA (Helga Romy Maryse)** s'appellera désormais **MAKA (Helga Romy Maryse)**.

Article 3 : Le présent arrêté sera transcrit en marge du centre d'état civil de Poto-Poto, enregistré, publié au Journal officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Brazzaville, le 14 août 2026

Aimé Ange Wilfrid BININGA

PARTIE NON OFFICIELLE

- ANNONCES LEGALES -

A - DECLARATION DE SOCIETES

MAITRE HAMEDE BEDEL AKOUMALEVE NOTAIRE-CONSEIL

Titulaire d'un office notarial

Sis 219, rue Orsy

Arrondissement III, Poto-Poto

Brazzaville, République du Congo

Téléphone : (242) 06 611 20 42

05 606 88 87

E-mail : hamedeakoumaleve@gmail.com

CESSION DE PARTS SOCIALES MODIFICATION DE STATUTS

BTF-TRANSIT SARLU

Capital : 1 000 000 FCFA

Siège social : à Brazzaville

RCCM : CG-BZV-01-2008-B13-00444

Aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date à Brazzaville du 2 août 2025, déposé au rang des minutes de Maître Hamede Bedel AKOUMALEVE, Notaire à Brazzaville, dûment enregistré à la recette des impôts de l'EDT-Plaine, en date du 25 août 2026, sous le folio 148/26 n° 6077, il a été décidé :

- ✓ le changement du gérant ;
- ✓ la mise à jour des statuts.

Aux termes d'un acte de cession de l'assemblée générale ordinaire, en date à Brazzaville du 13 août 2025, déposé au rang des minutes de Maître Hamede Bedel AKOUMALEVE, Notaire à Brazzaville, dûment enregistré à la recette des impôts de l'EDT-Plaine, en date du 25 août 2026, sous le folio 148/26 n° 6076, l'associé unique de la société **BTF-TRANSIT** a cédé la totalité de ses cent (100) parts sociales à monsieur **Amadou NIANGADOU**.

Aux termes des modifications portées au registre du commerce et du crédit mobilier sous le n° CG-BZV-01-2026-M-17360, du 11 août 2026.

Aux termes de l'acte authentique portant modification des statuts établi par Maître Hamede Bedel

AKOUMALEVE, Notaire à Brazzaville, dûment enregistré à la recette des impôts de l'EDT-Plaine, en date du 25 août 2026, sous le folio 148/26 n° 6080.

Aux termes de l'acte authentique portant déclaration de souscription et de versement des parts de numéraires composant le capital social de la société **BTF-TRANSIT**, établi par Maître Hamede Bedel AKOUMALEVE, Notaire à Brazzaville, dûment enregistré à la recette des impôts de l'EDT-Plaine, en date du 25 août 2026, sous le folio 148/26 n° 6079.

Pour avis,
Le Notaire

MAÎTRE ADO PATRICIA MARLENE MATISSA

Notaire
Immeuble « Belle vue », 3^e étage
Avenue Cardinal Emile Biayenda
Ex-avenue Foch, vers la cathédrale
Quartier Centre-ville, B.P : 18
Brazzaville, République du Congo
Tél. fixe : (+242) 05 350 84 05
E-mail : etudematissa@gmail.com

CONSTITUTION DE SOCIETE

TIA CONGO BRAZZA

Société par actions simplifiée
Capital : 2 000 000 FCFA
Siege social : à Brazzaville
République du Congo

Par acte en la forme authentique reçu à Brazzaville, en date du 28 mai 2026 par Maître Ado Patricia Marlène MATISSA, Notaire à Brazzaville, dûment enregistré à la recette de Brazzaville le 29 mai 2026, sous folio 091/010, n° 3003, il a été créé une société ayant les caractéristiques suivantes :

- **Dénomination : TIA CONGO BRAZZA**
- **Forme** : société par actions simplifiée.
- **Capital** : 2 000 000 FCFA, divisé en 200 actions de 10 000 FCFA chacune, entièrement souscrites et libérées en totalité.
- **Siège social** : situé à Brazzaville, République du Congo, au numéro 100 de l'avenue Pointe Hollandaise, quartier Mpila.
- **Objet** : la société a pour objet, en République du Congo :
 - le placement de personnel : la sélection, la formation, le recrutement et la mise en relation de candidats avec des employeurs et tout autre activité liée aux ressources humaines.
 - et, généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, se rattachant à l'objet sus-indiqué, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son existence ou son développement.

- **Durée** : la durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
- **Présidence** : monsieur **Inat Samarange NGOULOU** est désigné président de la société.
- **RCCM** : la société est immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier de Brazzaville, sous le numéro CG-BZV-01-232-B16-00014.
- **Dépôt légal** a été effectué au greffe du tribunal du commerce de Brazzaville, le 23/07/2026.

Pour avis,
Le Notaire

B - DECLARATION D'ASSOCIATIONS

Création

Département de Brazzaville

Année 2026

Récépissé n° 033 du 10 août 2026.

Déclaration au ministère de l'intérieur et de la décentralisation de l'association dénommée « **MINISTERE INTERNATIONAL D'EVANGELISATION LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT** ». Association à caractère *cultuel*. *Objet* : préparer les âmes à l'enlèvement ; communiquer et raviver la foi en Dieu à travers les Saintes Ecritures ; parler du Saint-Esprit et de ses œuvres. *Siège social* : 786, rue Moundongo, arrondissement n°1 Makélékélé, Brazzaville. *Date de déclaration* : 31 mai 2023.

Récépissé n° 036 du 12 août 2026.

Déclaration au ministère de l'intérieur et de la décentralisation de l'association dénommée « **FIL ROUGE CRAMOISI TABERNACLE** », en sigle **F.R.C.T.** Association à caractère *cultuel*. *Objet* : apporter la paix et l'aide de toute nature par l'évangélisation ; réunir les enfants de Dieu sans distinction de race, de nationalité ou de religion ; œuvrer pour la solidarité et l'assistance multiforme des membres de l'église. *Siège social* : 16, avenue de la Bouenza, quartier Kividi, arrondissement n°1 Mouana-Nto, commune de Nkayi, département de la Bouenza. *Date de déclaration* : 10 février 2026.

Récépissé n° 041 du 20 août 2026.

Déclaration au ministère de l'intérieur et de la décentralisation de l'association dénommée « **EGLISE DE JESUS CHRIST DE L'ESPRIT DE VERITE LA GRACE DE DIEU** », en sigle **E.J.E.V.G.D.** Association à caractère *cultuel*. *Objet* : proclamer l'Evangile de Jésus Christ selon la mission confiée à ses disciplines ; guérir les malades et les infirmes par la prière et avec onction d'huile au nom de Jésus Christ ; promouvoir la fraternité chrétienne, la solidarité et l'amour entre les peuples. *Siège social* : 11 bis, rue Mpouya, arrondissement 5 Ouenzé, Brazzaville. *Date*

de déclaration : 30 décembre 2019.

Année 2025

Récépissé n° 144 du 13 mai 2025.
Déclaration à la préfecture du département de Brazzaville de l'association dénommée « **GOD'S WILL ASSOCIATION** », en sigle **G.W.A.** Association à caractère *socio-éducatif et culturel*. *Objet* : promouvoir les langues étrangères et l'informatique ; créer les centres de formations professionnelles ; encourager les jeunes à l'apprentissage des métiers et à l'auto-emploi ; sensibiliser les jeunes aux enjeux du monde du travail et aux exigences de la vie professionnelle ; lutter contre le chômage des jeunes en favorisant leur insertion professionnelle. *Siège social* : 59, rue Balloys, arrondissement 5 Ouenzé, Brazzaville. *Date de déclaration* : 31 mars 2025.

Année 2001

Récépissé n° 186 du 19 avril 2001.
Déclaration au ministère de l'intérieur, de la sécurité et de l'administration du territoire de l'association dénommée « **ASSOCIATION DE LA JEUNESSE POUR LA COOPERATION CULTURELLE** », en sigle **A.J.C.C.** Association à caractère *socioculturel*. *Objet* : collaborer avec les autres associations, unions ou organismes nationaux et internationaux œuvrant pour le bien-être social et culturel des jeunes ; assurer l'éducation saine des jeunes aux moyens des activités culturelles ; organiser des séminaires, causeries et débats en vue d'assurer la formation des acteurs culturels et productifs ; développer une politique socioculturelle basée sur le jumelage. *Siège social* : 11, rue Boupanda, Diata, Brazzaville. *Date de déclaration* : 4 novembre 1999.

C - DECLARATION DE PARTI POLITIQUE

Création

Département de Brazzaville

Année 2026

Récépissé n° 007 du 15 mai 2026. Déclaration au ministère de l'intérieur et de la décentralisation du parti politique dénommé « **PARTI NZETE** », en sigle **P.N.** Association à caractère *politique*. *Siège social* : 56, rue Kindamba, arrondissement 4 Moungali, Brazzaville. *Date de déclaration* : 5 décembre 2024.

